



Stellungnahme

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



Verbraucherzentrale
Bundesverband

Verbraucherschutz im Energiewirtschaftsrecht stärken

Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich, zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften sowie zur rechtsförmlichen Bereinigung des Energiewirtschaftsrechts

18. Juli 2025

Inhalt

I. Verbraucherrelevanz.....	3
II. Zusammenfassung.....	4
III. Die Forderungen im Einzelnen.....	5
1. Netzanschlussprozess standardisieren und digitalisieren	5
1.1 Netzanschlussbegehren beschleunigen.....	5
1.2 Unverbindliche Netzanschlusssauskunft einführen	6
1.3 Umsetzung der unverbindlichen Netzanschlusssauskunft überprüfen.....	6
1.4 Unverbindliche Netzanschlusssauskunft auch für die Niederspannung einführen	7
1.5 Digitale Netzanschlussportale ausbauen	7
1.6 Bundesweit gültigen Messkonzepte-Katalog einführen.....	8
2. Abrechnung geringfügiger Stromverbräuche konkretisieren	8
3. Einspeisevergütung auszahlen.....	9
4. Verbraucherschutz beim Smart-Meter-Rollout stärken	11
4.1 Haltefrist nicht notwendig	11
4.2 Ankündigungsfristen nicht verkürzen.....	12
4.3 Digitalisierung der Energiewende für Verbraucher:innen attraktiv machen	12
4.4 Hohe Standards für Datenschutz umsetzen.....	13
5. Sonderkündigungsrecht nicht einschränken.....	13
5.1 Keine Einschränkung des Sonderkündigungsrechts bei Preisänderungen	13
5.2 Sonderkündigungsrecht bei Festpreisverträgen beibehalten	14
6. Verbraucherfreundliche dynamische Tarife	14
6.1 Mindeststandards für dynamische Tarife einführen.....	15
6.2 Vergleiche unterschiedlicher Tarifförmlichkeiten ermöglichen	15
6.3 Dynamische Tarife mit Preisabsicherung einführen.....	16
7. Umsetzung von Energy Sharing beobachten	17
8. Besserer Schutz vor unseriösen Energieversorgern	18
8.1 Kontrolle durch die Bundesnetzagentur verbessern	18
8.2 Absicherungsstrategien auch für Gaslieferanten	19
9. Schadensersatz bei versäumter Rechnungsstellung	19
10. Erreichbarkeit von Energielieferanten verbessern	20
11. Kündigung einzelner Bestandteile gebündelter Produkte vereinfachen.....	20
12. Rechtswidrige Preiserhöhungen automatisch unwirksam.....	21
13. Fristen bei Vertragskündigungen anpassen	21
14. Schutz vor Energiesperren verbessern.....	22

I. Verbraucherrelevanz

Das Energiesystem in Deutschland und in Europa befindet sich in einem Umbruch. Im Zuge der Energiewende geht die Nutzung fossiler Energieträger zurück. Dies geht einher mit einer Elektrifizierung des Energiesystems. Zusätzliche Stromverbraucher wie Wärmepumpen und Ladestationen für Elektromobilität benötigen eine Vielzahl neuer Erzeugungsanlagen für erneuerbaren Strom. Damit dies gelingt, muss das Stromnetz ausgebaut und für zunehmend schwankende Erzeugungs- und Verbrauchsleistungen ertüchtigt werden.

Zunehmend sind hiervon auch private Haushalte betroffen. Bisher dauert es teilweise sehr lange, bis Anlagen ans Stromnetz angeschlossen werden und in Betrieb gehen können. Dies ist unter anderem auf ineffiziente Netzanschlussprozesse, nicht vorhandene Rückmeldefristen für Netzbetreiber und die unzureichende Digitalisierung und Standardisierung der Netzanschlussprozesse zurückzuführen.

Aufgrund der zunehmend volatilen Stromerzeugung durch Photovoltaik und Windenergie sowie des steigenden Stromverbrauchs gewinnen dynamische Stromtarife, deren Preis sich am Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage an der Strombörse orientiert, an Bedeutung. Auch soll die gemeinschaftliche Stromerzeugung (Energy Sharing) über einzelne Haushalte hinweg ermöglicht werden. Diese neuen Entwicklungen eröffnen Verbraucher:innen die Möglichkeit, durch die Nutzung von selbst erzeugtem Strom ihre Energierechnung zu reduzieren. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass sie gut über die Vor- und Nachteile der neuen Stromtarifmodelle informiert sind.

Für die Nutzung dynamischer Tarife und Energy Sharing werden intelligente Stromzähler (Smart-Meter) benötigt. Die Einbaubedingungen dieser Stromzähler haben sich durch vorhergehende Gesetzesänderungen bereits verschlechtert. Damit die Akzeptanz der Digitalisierung der Energiewende gewahrt bleibt, müssen Erwerb und Betrieb von Smart-Metern für Verbraucher:innen attraktiv sein.

Zu Beginn der Energiepreiskrise im Winter 2021 stellten einige Energieversorgungsunternehmen (EVU) entgegen ihrer vertraglichen Vereinbarungen kurzfristig die Versorgung ihrer Kund:innen ein. Dadurch fielen die betroffenen Verbraucher:innen in die Grundversorgung und mussten zum Teil deutlich höhere Preise für ihre Energieversorgung zahlen als vorher. Um Verbraucher:innen besser zu schützen, sollen Stromanbieter zukünftig verpflichtet werden, Absicherungsstrategien zu entwickeln, um das Risiko volatiler Preise auf den Energiemärkten zu begrenzen.

II. Zusammenfassung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat am 10. Juli 2025 einen Referentenentwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie weiterer Gesetze und Verordnungen aus dem Bereich des Energierechts vorgelegt. Mit dem Entwurf sollen insbesondere Regelungen der EU-Strombinnenmarktrichtlinie 2024/1711 und der EU-Gasbinnenmarktrichtlinie 2024/1788 zur Stärkung des Verbraucherschutzes umgesetzt werden. Darüber hinaus sieht der Entwurf Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Smart-Meter-Rollouts vor. Das BMWE greift dabei in Teilen auf einen Gesetzentwurf aus der vorherigen Legislaturperiode zurück. Große Teile dieses Gesetzesvorhabens wurden aufgrund des vorzeitigen Endes der Ampel-Regierung nicht mehr verabschiedet.

Der Entwurf des BMWE setzt dabei aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) sinnvolle Impulse für mehr Verbraucherschutz und zur Verhinderung von Energiesperren. Große Energieversorger sollen verpflichtet werden, auch zukünftig Festpreisverträge anzubieten. Zudem wird die gemeinschaftliche Erzeugung und der Verbrauch von Strom (Energy Sharing) ermöglicht.

Im Vergleich zum Gesetzentwurf der vorherigen Bundesregierung¹ fehlen allerdings Maßnahmen zur Standardisierung und Digitalisierung von Netzanschlüssen. Der vzbv fordert diese sinnvollen Regelungen in den vorliegenden Referentenentwurf aufzunehmen. Zudem müssen weitere Maßnahmen zur Stärkung von Prosument:innen ergänzt werden. Beim Smart-Meter-Rollout darf die Position der Verbraucher:innen durch die Einführung von Haltefristen und die Abschwächung von Transparenzvorgaben nicht weiter geschwächt werden.

Der vzbv fordert unter anderem,

- Netzanschlussprozesse zu standardisieren und zu digitalisieren,
- die gesetzliche Regelung zur Abrechnung geringfügiger Stromverbräuche und zur Auszahlung der Einspeisevergütung zu konkretisieren,
- dass Verbraucher:innen gut informiert ihren Messstellenbetreiber frei wählen können,
- die Regelungen zu dynamischen Tarife verbraucherfreundlich auszugestalten,
- zum 1. Juni 2028 einen Bericht zur bisherigen Umsetzung von Energy Sharing vorzulegen,
- die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aller am Markt tätigen EVU fortlaufend durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) zu überprüfen und
- dass alle Energieversorger eine Abwendungsvereinbarung und eine Ratenzahlung mit Stundungsoption zur Vermeidung einer Energiesperre anbieten müssen.

¹ Vgl. Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Bereich der Endkundenmärkte, des Netzausbaus und der Netzregulierung, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/141/2014199.pdf>, aufgerufen am 18.07.2025.

III. Die Forderungen im Einzelnen

1. Netzanschlussprozess standardisieren und digitalisieren

Die neue Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Anmeldeverfahren von Photovoltaik (PV)-Anlagen durch Digitalisierung und Standardisierung zu vereinfachen.² Im Widerspruch dazu fehlen im vorliegenden Referentenentwurf Maßnahmen, die auf dieses Ziel einzahlen.

In der letzten Legislaturperiode wurden im Rahmen eines Branchendialogs des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)³ Maßnahmen zur Beschleunigung von Netzanschlüssen von elektrischen Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen erarbeitet. Einige wurden bereits gesetzgeberisch umgesetzt.⁴ Weitere Maßnahmen waren in einem Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Bereich der Endkundenmärkte, des Netzausbaus und der Netzregulierung enthalten.⁵ Der damalige Gesetzentwurf enthielt ebenfalls die in diesem Referentenentwurf enthaltenen Maßnahmen zur Stärkung des Verbraucherschutzes auf Basis europäischer Gesetzgebung. Aus Sicht des vzbv ist es unverständlich, weshalb ein Großteil der bereits ausgearbeiteten Maßnahmen zur Standardisierung und Digitalisierung von Netzanschlussprozessen nicht umgesetzt wird.

1.1 Netzanschlussbegehren beschleunigen

Der Gesetzentwurf sah in § 17a EnWG vor, ein einheitliches Verfahren zur Stellung von Netzanschlussbegehren von Erzeugungs-, Verbrauchs- und Speicheranlagen zu schaffen. Der Prozess des Netzanschlussbegehrens auf Verteilnetzebene sollte zudem durch zeitliche Vorgaben für die Verteilnetzbetreiber (VNB) beschleunigt werden. Die Regelungen sollten ab dem 1. Januar 2026 gelten.

Die VNB sollten künftig zur Vorabtransparenz allgemeine Informationen zum Netzanschlussbegehren auf ihrer Internetseite zur Verfügung stellen. Weiterhin sollten die VNB verpflichtet werden, nach Eingang des Netzanschlussbegehrens eine unverzügliche Eingangsbestätigung zu übermitteln. Das Ergebnis des Netzanschlussbegehrens inklusive der Netzverträglichkeitsprüfung sollte zudem für alle Anlagen in allen Spannungsebenen dem Begehrenden innerhalb von acht Wochen mitgeteilt werden. Mit dieser Mitteilung sollte der VNB zudem einen Zeitplan zur Herstellung, Änderung oder Erweiterung des Netzanschlusses übermitteln.

Laut Gesetzentwurf sollten die VNB zudem zukünftig innerhalb von zwei Wochen prüfen müssen, ob die eingereichten Unterlagen vonseiten des Anschlussbegehrenden vollständig sind. Bei einer notwendigen Nachforderung hätte sich die Frist wieder auf acht Wochen erhöht.

² Vgl. CDU, CSU, SPD, 2025: Verantwortung für Deutschland, Zeile 1028f., https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag2025_bf.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

³ Unter den Teilnehmenden des Branchendialogs befanden sich unter anderem die großen Energiewirtschaftsverbände: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne).

⁴ Dies umfasst beispielsweise die Vereinheitlichung von Technischen Anschluss Bedingungen (TAB)

⁵ Vgl. Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Bereich der Endkundenmärkte, des Netzausbaus und der Netzregulierung, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/141/2014199.pdf>, aufgerufen am 18.07.2025.

Der vzbv fordert, die im Gesetzentwurf enthaltenen Maßnahmen zur Schaffung eines einheitlichen Verfahrens für Netzanschlussbegehren von Erzeugungs-, Verbrauchs- und Speicheranlagen mit klaren Rückmeldefristen in den vorliegenden Referentenentwurf zu integrieren. Die vorgeschlagenen Vorgaben können den Prozess des Netzanschlussbegehrens sowohl für Anschlussbegehrende als auch für VNB besser strukturieren und zuverlässiger gestalten.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, einheitliche Verfahren für Netzanschlussbegehren von Erzeugungs-, Verbrauchs- und Speicheranlagen mit klaren Rückmeldefristen einzuführen.

1.2 Unverbindliche Netzanschlusssauskunft einführen

Der Gesetzentwurf der Ampel-Regierung sah vor, in § 17b EnWG Regelungen für eine unverbindliche Netzanschlusssauskunft einzuführen. Jeder VNB sollte bis zum 1. Januar 2028 ein Online-Tool zur Verfügung stellen, über das Netzanschlusssuchenden unmittelbar eine unverbindliche Auskunft für den Netzanschluss in der Mittelspannungsebene einschließlich der Umspannebenen von Hoch- zu Mittelspannung und von Mittel- zu Niederspannung erteilt wird. Die Netzanschlusssauskunft sollte für den Anschluss von Erzeugungsanlagen, Energiespeicheranlagen und Verbrauchseinrichtungen erteilt werden, die jeweils eine Nennleistung von mindestens 135 Kilowatt haben. Das Ergebnis der Auskunft sollte Prognosen über mögliche Netzverknüpfungspunkte geben. Der Entwurf sah kein netzbetreibereinheitliches Online-Tool vor. Lediglich die Formate der Netzanschlusssauskunft sollten zwischen den VNB abgestimmt werden. Der vzbv kritisierte dies bereits in seiner Stellungnahme zum damaligen Referentenentwurf des BMWK.⁶

Die unverbindliche Netzanschlusssauskunft sollte laut Begründung des Referentenentwurfs die Transparenz des Netzanschlusses erhöhen. Bisher mussten Netzanschlusssuchende ein vollständiges Netzanschlussbegehren stellen, um mögliche Netzverknüpfungspunkte sowie die mit dem Anschluss einhergehenden Kosten zu ermitteln. Um die wirtschaftlichste Lösung zu finden, seien teilweise Mehrfachanfragen gestellt worden. Durch die bisherige Praxis seien unnötigerweise personelle Ressourcen sowohl auf Seiten der Anschlussbegehrenden als auch auf Seiten der VNB gebunden und Netzanschlusskapazitäten blockiert worden.

1.3 Umsetzung der unverbindlichen Netzanschlusssauskunft überprüfen

Der vzbv fordert die Einführung einer unverbindlichen Netzanschlusssauskunft. Diese kann den Netzanschlussprozess effizienter gestalten und zur Entlastung von Anlagenbetreiber:innen und VNB beitragen. Aus Sicht des vzbv ist allerdings ein bundesweit einheitliches Online-Tool netzbetreiberindividuellen Umsetzungen vorzuziehen. Sollten netzbetreiberindividuelle Online-Tools umgesetzt werden, muss die BNetzA Vorgaben zur Einheitlichkeit dieser Tools vornehmen und deren Umsetzung überprüfen können.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert ein bundesweit einheitliches Online-Tool für die Einführung einer unverbindlichen Netzanschlusssauskunft. Hilfsweise muss die BNetzA mindestens Vorgaben zur Vereinheitlichung der Online-Tools der unverbindlichen Netzanschlusssauskunft vornehmen und deren Umsetzung überprüfen können.

⁶ Vgl. vzbv, 2024: Energiewirtschaftsrecht verbraucherfreundlich weiterentwickeln, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2024-09/24-09-10_Stellungnahme_vzbv_EnWG_final_0.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

1.4 Unverbindliche Netzanschlusssauskunft auch für die Niederspannung einführen

Aus Sicht des vzbv sollten die VNB die unverbindliche Netzanschlusssauskunft auch auf Niederspannungsebene anbieten. Insbesondere bei der Planung von Wärmepumpen und Photovoltaik-Dachanlagen mit einer Nennleistung unter 135 Kilowatt in Mehrfamilienhäusern kann es für die Netzanschlusssuchenden von Vorteil sein, eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten und der verfügbaren Leistung am Netzanschluss zu erhalten. Zudem sollte das Ergebnis der unverbindlichen Netzanschlusssauskunft auch die ungefähre Umsetzungsdauer zur Herstellung des Netzanschlusses enthalten.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, die unverbindliche Netzanschlusssauskunft auch auf Niederspannungsebene anzubieten.

Der vzbv fordert, dass das Ergebnis der unverbindlichen Netzanschlusssauskunft auch die Umsetzungsdauer zur Herstellung des Netzanschlusses enthält.

1.5 Digitale Netzanschlussportale ausbauen

Der Gesetzentwurf von 2024 sah in § 17c EnWG vor, VNB zu verpflichten, digitale Netzanschlussportale für den Anschluss von Erneuerbare-Energien-Anlagen, Verbrauchseinrichtungen und Speichern einzurichten. Bereits bisher müssen VNB für Netzanschlussbegehren in der Niederspannung von Erneuerbare-Energie-Anlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 30 Kilowatt und von bestimmten Letztverbrauchern Netzanschlussportale anbieten. Diese Portale sollten erweitert werden. Grundsätzlich sollten die Portale für alle Arten von Anschlussbegehren und prinzipiell auf allen Spannungsebenen zur Verfügung stehen. Zudem sollte der Funktionsumfang dahingehend erweitert werden, dass alle Prozessschritte von der Stellung eines Netzanschlussbegehrens bis hin zur Inbetriebnahme des Netzanschlusses abgebildet werden.

Die geplante Regelung legte zudem einen Schwerpunkt auf die Standardisierung von Prozessen, Formaten und Inhalten des Netzanschlussverfahrens zwischen den verschiedenen VNB. Zudem war die Schaffung von Schnittstellen zu anderen digitalen Systemen vorgesehen. Dies sollte insbesondere der exponentiellen Zunahme der Anschlussbegehren von kleinen PV-Anlagen und Letztverbrauchern in der Niederspannung Rechnung tragen und das Abarbeiten dieser recht einheitlichen Projekte effizienter gestalten. Dies würde personelle Kapazitäten sowohl auf Seiten von Installateuren, Projektierern, als auch auf Seiten von Netzbetreibern freisetzen. Die Standardisierungsschritte würden insbesondere bundesweit tätigen Akteuren die Bedienung merklich erleichtern, da der grundsätzliche Aufbau der Portale gleich sein wird.

Um den Netzbetreibern eine Priorisierung und möglichst zielgerichteten Einsatz personeller Ressourcen zu ermöglichen, war eine gestaffelte Umsetzung vorgesehen.

Der vzbv fordert die Einführung von umfassenden digitalen Netzanschlussportalen. Bei der Umsetzung ist es wichtig, die Prozesse, Formate und Inhalte der Portale zu standardisieren. Für Verbraucher:innen führt insbesondere die Abbildung des gesamten Netzanschlussprozesses zu einer Verbesserung. Dabei sollte die Netzanschlussplattform wo immer möglich und sinnvoll auch von privaten Verbraucher:innen genutzt werden können.

Durch die Standardisierung und Digitalisierung der Netzanschlussprozesse oberhalb der Niederspannungsebene entsteht zudem ein indirekter Nutzen für die privaten Haushalte. Zum einen können im Sinne der Energiewende größere Erneuerbare-Energie-Anlagen schneller an das Stromnetz

angeschlossen werden. Zum anderen können die VNB aufgrund effizienterer Prozesse ihren Aufgaben insgesamt besser gerecht werden.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, dass alle Netzanschlüsse in der Niederspannung bis zum 1. Januar 2027 bundesweit standardisiert und vollständig digital abgewickelt werden können.

1.6 Bundesweit gültigen Messkonzepte-Katalog einführen

Im Referentenentwurf sollen die Stromnetzbetreiber über § 20b EnWG verpflichtet werden, innerhalb von einem Jahr eine gemeinsame Internetplattform für den Datenaustausch im Rahmen der Abwicklung des Netzzugangs einzuführen. Die Plattform soll Anschlussnehmer:innen beziehungsweise Anschlussnutzer:innen⁷ eine niedrigschwellige Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung stellen, da diese in der Regel nicht über einen standardisierten Zugang zur Marktkommunikation verfügen.

Auf der Plattform soll mindestens die Bestellung, Änderung oder Abbestellung von Messkonzepten und Verrechnungskonzepten sowie die Registrierung von Energy Sharing-Vereinbarungen vorgenommen werden können.

Der vzbv erachtet die Einführung einer solchen Internetplattform als sinnvoll. Der Datenaustausch über Messkonzepte kann allerdings nur ein erster Schritt sein. Aus Sicht des vzbv sollte darüberhinausgehend ein bundesweit gültiger Messkonzept-Katalog für verschiedene PV-Betriebsmodelle erstellt werden. Denn weiterhin können bestimmte Messkonzepte von einigen VNB akzeptiert und von anderen VNB abgelehnt werden. Dies führt zu Verzögerungen und zusätzlichem Aufwand bei der Projektumsetzung.⁸

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, einen bundesweit gültigen Messkonzept-Katalog für verschiedene PV-Betriebsmodelle zu erstellen.

2. Abrechnung geringfügiger Stromverbräuche konkretisieren

Im Rahmen des Solarpaket I⁹ wurde in § 10c Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Möglichkeit geschaffen, die bei Solar-Volleinspeiseanlagen anfallenden geringfügigen Stromverbräuche – zum Beispiel die der Wechselrichter – über den Liefervertrag des Hausanschlusses abzurechnen.¹⁰ Mit Hilfe dieser Regelung können unverhältnismäßige Stromkosten für geringfügige Stromverbräuche, die insbesondere durch die in Lieferverträgen üblichen Grundpreise entstehen, vermieden werden.

⁷ Bei der Anschlussnehmer:in handelt es sich in der Regel um den Eigentümer des Gebäudes. Bei der Anschlussnutzer:in handelt es sich um die Nutzerin des jeweiligen Netzanschlusses.

⁸ Vgl. zu dieser Thematik Sarah Debor, 2025: Standard-Messkonzepte als Treiber für Mieterstrom und Co, <https://background.tagesspiegel.de/energie-und-klima/briefing/standard-messkonzepte-als-treiber-fuer-mieterstrom-und-co>, aufgerufen am 18.07.2025.

⁹ Vgl. Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung, <https://www.recht.bund.de/bgb/1/2024/151/VO.html>, aufgerufen am 18.07.2025.

¹⁰ Vgl. § 10c EEG: Die Regelung kann für Anlagen, die eine installierte Leistung von insgesamt bis zu 100 Kilowatt haben, auf, an oder in einem Gebäude angebracht sind und bei denen die Einspeisung und die Entnahme über eine eigene Messeinrichtung erfasst wird, angewendet werden.

Nach Ansicht des vzbv ist diese Regelung grundsätzlich sinnvoll. Allerdings erreichen die Verbraucherzentralen regelmäßig Meldungen über Probleme bei deren Umsetzung, da die Netzbetreiber und EVU die Zuständigkeit hin und her schieben.

Ein zentrales Problem besteht darin, dass es sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen lässt, an wen das Verlangen über die Zuordnung der geringfügigen Verbräuche zu richten ist. Infrage kommen dabei der Netzbetreiber, der Grundversorger oder der Stromlieferant. Aktuell steht es Anlagenbetreiber:innen frei, sich an alle drei Akteure zu wenden.¹¹

Die BNetzA stellt klar, dass das Verlangen auf jeden Fall den Netzbetreiber erreichen muss. Dieser müsse die Voraussetzungen für die Zuordnung prüfen und diese bei Vorliegen der Voraussetzungen – auch im Rahmen der Marktkommunikation – ermöglichen. Zudem sei eine Abstimmung mit dem bisherigen Stromlieferanten der Wechselrichterverbräuche erforderlich. Denn die Zuordnung der geringfügigen Bezugsmengen zu den sonstigen gewöhnlichen Haushaltsverbräuchen müsse zeitgleich mit der Beendigung des bisherigen Liefervertrages für die Wechselrichterverbräuche stattfinden. Wenn die beiden Entnahmestellen bisher von zwei verschiedenen Stromlieferanten beliefert wurden, müsste auch der Stromlieferant der gewöhnlichen Haushaltsverbräuche rechtzeitig informiert werden.¹²

Nach Ansicht des vzbv sollte das Verlangen der Anlagenbetreiber:innen an die Netzbetreiber gerichtet werden. Diese können dann die Kommunikation mit den anderen Marktakteuren übernehmen. Das EEG sollte dementsprechend ergänzt werden. Dabei wäre es auch sinnvoll, korrespondierend zu den Fristen beim Netzanschluss auch bei der Umsetzung des Verlangens Fristen einzuführen, um Planungssicherheit bei den Verbraucher:innen zu gewährleisten. Bei der Anmeldung von neuen Volleinspeise-Anlagen sollte die Möglichkeit direkt mit abgefragt werden.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, die gesetzliche Regelung zur Abrechnung geringfügiger Stromverbräuche zu konkretisieren und so ein möglichst hohes Niveau an Rechtsklarheit für die Verbraucher:innen zu schaffen.

3. Einspeisevergütung auszahlen

Die Verbraucherzentralen erreichen immer mehr Beschwerden zu nicht ausgezahlten Vergütungen für eingespeisten Strom. Beispielhaft lassen sich folgende Fälle aus der Fallerfassung der Verbraucherzentralen schildern:

„Verbraucher berichtet, ich möchte gegen oben genannten Netzbetreiber Beschwerde einreichen, da dieser uns für die Einspeisung unseres Solarstroms für das Kalenderjahr 2023 und 2024 keine Jahresabrechnung hat zukommen lassen, die monatlichen Abschläge seit Januar 2024 nicht mehr gezahlt hat sowie die ausstehende Zahlung des Jahres 2023 nicht beglichen hat. Eine Mahnung zur Erstellung einer Jahresabrechnung ist bereits verschickt worden und [ist] ~~ich~~ unbeantwortet geblieben.“

¹¹ Vgl. Clearingstelle EEG|KWKG, 2025: Müssen Anlagenbetreiber/-innen Kosten für Bezugstromzähler auch dann tragen, wenn der Bezug geringfügig ist?, <https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/50>, aufgerufen am 18.07.2025.

¹² Vgl. BNetzA, o.J.: Solaranlagen und andere EE-Anlagen, <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/Solaranlagen/start.html>, aufgerufen am 18.07.2024

„Die Verbraucherin berichtet, dass die Photovoltaikanlage im September 2023 in Betrieb genommen wurde. Im Dezember erfolgte die Installation der Zweirichtungszähler. Die Verbraucherin wartete wochenlang auf den angekündigten Abschlagsplan für die monatliche Einspeisevergütung. Irgendwann gelang es der Verbraucherin, telefonisch jemanden bei dem Netzbetreiber ans Telefon zu bekommen und dem Netzbetreiber einen Abschlagsplan über "lächerliche" 12 Euro monatlich abzurufen. Die Zählerstände wurden fristgerecht Ende 2024 abgelesen, auf eine Jahresendabrechnung wartet man jedoch vergeblich. Inzwischen wurden sogar die monatlichen Zahlungen der "mickrigen" Einspeisevergütung eingestellt. Der Netzbetreiber beruft sich seit Monaten auf die Umstellung ihres IT-Systems. Dass so etwas in der heutigen Zeit so lange dauert, ist aus Verbrauchersicht nicht nachvollziehbar. Die Verbraucherin hat sich ihren Beitrag zu erneuerbaren Energien anders vorgestellt.“

Die ausbleibenden Zahlungen der Einspeisevergütung führen bei den Verbraucher:innen nicht nur zu finanziellen Schäden, sondern auch zu Frust und Unverständnis. Der vzbv sieht hier dringenden Handlungsbedarf, die Situation der Anlagenbetreiber:innen zu verbessern. Die gesetzlichen Regelungen zur Einspeisevergütung befinden sich im EEG. Um die Situation der Anlagenbetreiber:innen zu verbessern, sollten im vorliegenden Referentenentwurf in Artikel 24 Ergänzungen vorgenommen werden.

§ 26 EEG sieht gesetzliche Vorgaben für die Auszahlung der Einspeisevergütung vor. Dort ist in Absatz 1 geregelt, dass auf die erwartete Vergütung monatliche Abschläge in angemessener Höhe zu leisten sind. Dabei sind zu hohe oder zu niedrige Abschläge mit der jeweiligen Jahresendabrechnung auszugleichen oder zu erstatten. Absatz 3 enthält weitere Ausführungen zur Jahresendabrechnung. Allerdings enthält das EEG keine Frist, bis zu der die Netzbetreiber die Endabrechnung vorgenommen haben müssen.

Nach Ansicht des vzbv sollte in § 26 EEG Fristen zur Jahresendabrechnung ergänzt werden. Dabei könnte sich beispielsweise an § 40c Abs. 2 EnWG orientiert werden. Eine weitere Ergänzung sollte zu Auszahlungen eines möglichen Guthabens vorgenommen werden. Dabei kann sich an § 40c Abs. 3 EnWG orientiert werden.

Sollten Netzbetreiber in Verzug mit den Abschlagszahlungen oder Vergütungszahlungen sein, können die betroffenen Anlagenbetreiber:innen laut Clearingstelle EEG|KWKG gegebenenfalls einen Anspruch auf Verzugszinsen geltend machen.¹³ Der vzbv fordert in § 26 EEG eine Klarstellung vorzunehmen, dass nach § 286 BGB Verzugszinsen gefordert werden können, sobald die Abrechnungsfrist abgelaufen ist und es dafür nach § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB keiner Mahnung bedarf.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, die gesetzliche Regelung zur Auszahlung der Einspeisevergütung zu konkretisieren.

¹³ Vgl. Clearingstelle EEG|KWKG, 2025: Häufige Rechtsfrage Nr. 244: Wann und wie bekomme ich meine Abschlagszahlungen und die Jahresvergütung für eingespeisten Strom?, <https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/244>, aufgerufen am 18.07.2025.

Vgl. Clearingstelle EEG|KWKG, 2025: Häufige Rechtsfrage Nr. 250: Wann und wie bekomme ich meine monatlichen Vergütungszahlungen für eingespeisten Strom?, <https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/250>, aufgerufen am 18.07.2025.

Vgl. Clearingstelle EEG|KWKG, 2025: Häufige Rechtsfrage Nr. 75: Können Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber vom Netzbetreiber Verzugszinsen bei verspäteter Zahlung verlangen?, <https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/75>, aufgerufen am 18.07.2025.

4. Verbraucherschutz beim Smart-Meter-Rollout stärken

Im Rahmen des Solarspitzengesetzes¹⁴ wurden die Preisobergrenzen für Smart-Meter angehoben. Insbesondere der Einbau auf Kundenwunsch wurde durch die Gesetzesänderung für Verbraucher:innen äußerst unattraktiv.¹⁵ Trotz des fortwährenden Entgegenkommens des Gesetzgebers kommen viele der grundzuständigen Messstellenbetreiber (MSB) ihren Aufgaben weiter ungenügend nach.¹⁶ Aus Sicht des vzbv müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die Akzeptanz der Digitalisierung der Energiewende zu gewährleisten.

4.1 Haltefrist nicht notwendig

Das BMWF plant das Recht der Verbraucher:innen zur freien Wahl eines wettbewerblichen MSB einzuschränken. Das Auswahlrecht soll frühestens nach Ablauf von zwei Jahren ab Ausstattung der Messstelle ausgeübt werden dürfen. Diese sogenannte „Haltefrist“ soll laut BMWF vermeiden, dass intelligente Messsysteme aufgrund eines Wechsels des MSB kurz nach Ihrer Installation bereits wieder ausgebaut und entsorgt werden müssen. Die Vorschrift diene laut BMWF der Stärkung der Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Messstellenbetriebs, ohne zugleich das Auswahlrecht des Anschlussnutzers unverhältnismäßig lange zu beschränken.

Der vzbv hatte sich in mehreren Stellungnahmen zu diesem Thema geäußert.¹⁷ Zwar teilt der vzbv die Einschätzung, dass kurzfristige Wechsel des MSB, insbesondere nach dem Ersteinbau eines Smart Meter, mit Blick auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit des Rollouts vermieden werden sollten. Allerdings darf dies aus Sicht des vzbv nicht dazu führen, dass das Recht des Anschlussnutzers nach § 5 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) einen dritten MSB zu wählen, eingeschränkt wird. Der Anschlussnutzer muss weiterhin die Möglichkeit haben, den MSB zu wechseln, nicht zuletzt in Fällen, wenn die eingebauten Geräte nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und der MSB keine Fehlerbehebung vornimmt.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, dass Anschlussnutzer:innen ihren MSB frei wählen können. Insbesondere wenn die vom grundzuständigen MSB eingebauten Geräte nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und keine Fehlerbehebung vorgenommen wird.

¹⁴ Vgl. Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen, <https://www.recht.bund.de/bgb/1/2025/51/VO.html>, aufgerufen am 18.07.2025.

¹⁵ Vgl. vzbv, 2025: Teure Smart-Meter erschweren Zugang zu dynamischen Stromtarifen, <https://www.vzbv.de/meldungen/teure-smart-meter-erschweren-zugang-zu-dynamischen-stromtarifen>, aufgerufen am 18.07.2025.

¹⁶ Dies belegt beispielsweise die quartalsweise Erhebung der Smart-Meter-Installationen der BNetzA. Vgl. BNetzA, 2025: Roll-out intelligente Messsysteme: Quartalsweise Erhebungen, <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/NetzzugangMesswesen/Mess-undZaehlwesen/iMSys/start.html>, aufgerufen am 18.07.2025.

¹⁷ Vgl. vzbv, 2024: Preisobergrenzen bei Smart Metern stabil halten, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2024-05/24-05-10_Stellungnahme_MsbG%C2%A748.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

Vgl. vzbv, 2024: Verbraucherinteressen beim Smart-Meter Rollout beachten, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2024-10/24-10-25_Stellungnahme_MsbG.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

4.2 Ankündigungsfristen nicht verkürzen

Nach bisheriger Fassung des MsbG sind nach § 37 Absatz 2 Anschlussnutzer:innen spätestens drei Monate vor der Ausstattung der Messstelle über den Einbau und die Möglichkeit zur freien Wahl eines MSB nach §§ 5 und 6 MsbG zu informieren. Diese Regelung dient in erster Linie dem Verbraucherschutz und der Verwirklichung der Ausübung des Wahlrechts. Es ist nun geplant, diese Frist von zwölf auf sechs Wochen zu verkürzen. Dies soll laut Referentenentwurf einen stärkeren zeitlichen Zusammenhang zwischen der Information und der tatsächlichen Ausstattung herstellen. Die gleiche Änderung war bereits im Referentenentwurf des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende enthalten. Sie sollte laut damaligen Entwurf zur Entbürokratisierung und Beschleunigung beitragen. Aus Sicht des vzbv wurde sie richtigerweise verworfen.¹⁸

Eine Fristverkürzung beim Einbau einzelner Geräte trägt allerdings nur unwesentlich zur Beschleunigung des Gesamtprozesses bei. Bei einer Fristverkürzung handelt es sich zudem nicht um eine Entbürokratisierung. Es ist eher davon auszugehen, dass durch eine solche Fristverkürzung das Recht zur Wahl eines wettbewerblichen MSB eingeschränkt wird. Bereits mit der aktuellen Regelung kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Beschwerden im Frühwarnnetzwerk der Verbraucherzentralen zur Umsetzung der Verpflichtung aus § 37 Abs. 2 MsbG.¹⁹ Von einer Verkürzung der Frist ist daher abzusehen.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, die Vorankündigungsfrist in § 37 Abs. 2 von drei Monaten unverändert beizubehalten.

4.3 Digitalisierung der Energiewende für Verbraucher:innen attraktiv machen

Im Zuge der Digitalisierung der Energiewende sollen in den nächsten Jahren alle privaten Haushalte mindestens eine moderne Messeinrichtung erhalten. Ein Teil der Haushalte erhält einen Smart-Meter. Es sind somit alle Verbraucher:innen von der Digitalisierung der Energiewende betroffen. Diese zielt darauf ab, die Stromnetze besser zu nutzen, Stromerzeugung und -verbrauch besser zu koordinieren und den Energieverbrauch zu senken. Dieses Ziel sollte aus Sicht des vzbv möglichst kosteneffizient erreicht werden.

Die Akzeptanz dieses Transformationsprozesses hängt allerdings nicht nur von den durch die Verbraucher:innen zu entrichtenden Messentgelten ab, sondern auch davon, ob die grundzuständigen MSB in der Lage sind einen reibungslosen Smart-Meter-Rollout zu gewährleisten. Lange Zeit waren viele grundzuständige MSB nicht in der Lage, Smart-Meter einzubauen und zu betreiben. In der frühen Rollout-Phase traten zudem laut Voruntersuchung bei den grundzuständigen MSB zahlreiche technische Probleme auf, die sich zum Teil auch in hohen Störquoten von über zehn Prozent manifestierten. Mittlerweile haben zwar laut Voruntersuchung 90 Prozent der befragten grundzuständigen MSB wesentliche technische und prozessuale Voraussetzungen für den digitalisierten Messstellenbetrieb mit Smart-Meter geschaffen.²⁰ Dies bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch,

¹⁸ Vgl. vzbv, 2022: Smart Meter müssen dauerhaft kostengünstig sein, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2022-12/22-12-14_Stellungnahme_vzbv_Smart%20Meter.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

¹⁹ Vgl. vzbv, 2021, Digitale Zähler Eine Bestandsaufnahme aus Verbrauchersicht, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-07/Mai%202021%20-%20MBE%20-%20Bericht%20-%20SmartMeter_0.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

²⁰ Vgl. EY und BET, 2024: Voruntersuchung zu den Analysen und Berichten des BMWK nach § 48 MsbG, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energiedaten/digitalisierungsbericht-energiewende-a1-voruntersuchung.pdf?__blob=publicationFile&v=6, aufgerufen am 18.07.2025.

dass zehn Prozent der befragten grundzuständigen MSB die Voraussetzungen noch immer nicht geschaffen haben. Zudem haben über 250 grundzuständigen MSB noch nicht mit dem Smart-Meter-Rollout begonnen.²¹

Zentral für die Verbraucher:innen sind zudem die Funktionalitäten der neu verbauten Stromzähler. Im Referentenentwurf ist nun vorgesehen, den Zugang zu verbraucherfreundlichen Visualisierungslösungen zu verbessern. Dafür sollen durch eine Änderung in § 61 MsbG Verbraucher:innen zukünftig ihre Verbrauchsinformationen standardmäßig innerhalb von 15 Minuten erhalten. Aktuell sind die MSB verpflichtet, diese innerhalb von 24 Stunden zu übermitteln. Standardmäßig sollen diese in einem geschützten Online-Portal oder per App zur Verfügung gestellt werden. Die Verbraucher:innen können dem widersprechen und stattdessen über eine lokale Anzeige, die vom MSB gegen ein angemessenes Einmalentgelt bereitgestellt werden muss, die Verbrauchsinformationen erhalten. Nach Ansicht des vzbv muss dieser Widerspruch einfach vorgenommen werden können, um die Wahlfreiheit der Verbraucher:innen zu ermöglichen. Die Anzeigeeinheit sollte kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Zudem braucht es auch für moderne Messeinrichtungen verbraucherfreundliche Visualisierungslösungen.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, allen Verbraucher:innen einen kostengünstigen Überblick über den eigenen Stromverbrauch zu ermöglichen.

4.4 Hohe Standards für Datenschutz umsetzen

Mit den intelligenten Messsystemen werden zusätzliche Daten der Verbraucher:innen erhoben und an den MSB und andere Unternehmen weitergeleitet. Die Regelungen dieses Gesetzes dürfen nicht hinter dem Schutzniveau der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zurückbleiben. Deshalb muss die Datenverarbeitung einer klaren Zweckbindung unterliegen. Zudem muss das Prinzip der Datensparsamkeit beachtet werden. Unternehmen dürfen nur die für sie unbedingt notwendigen Daten erhalten und müssen diese nach den vorgeschriebenen Fristen löschen. Die Empfehlungen und Forderungen des Datenschutzbeauftragten sind vollständig umzusetzen. Dies gilt insbesondere auch für die neu definierten Marktakteure „Aggregationsverantwortlicher“ und „Messwertweiterverarbeiter“.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, die Empfehlungen und Forderungen der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vollständig umzusetzen.

5. Sonderkündigungsrecht nicht einschränken

5.1 Keine Einschränkung des Sonderkündigungsrechts bei Preisänderungen

Der Entwurf des BMWG sieht vor, dass in § 41 Abs. 6 EnWG die Angabe „§ 40 Absatz 3 Nummer 3 oder Nummer 5“ durch die „Angabe § 40 Absatz 3 Nummer 3 bis 5“ ersetzt wird. Der Austausch des Wortes *oder* durch das Wort *bis* würde dazu führen, dass mit § 40 Abs. 3 Nr. 4 (Netzentgelte, Messentgelte) eine weitere Ausnahme bei der Mitteilungspflicht und dem Sonderkündigungsrecht nach

²¹ Vgl. BNetzA, 2025: Roll-out intelligente Messsysteme: Quartalsweise Erhebungen, <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/NetzzugangMesswesen/Mess-undZaehlwesen/iMSys/start.html>, aufgerufen am 18.07.2025.

einer einseitigen Preisänderung geschaffen würde. Diese Ausnahme würde zwar nur bei einer Preissenkung greifen, es würde aber grundsätzlich eine Loslösungsmöglichkeit der Verbraucher:innen vom Vertrag nach einseitiger Preisänderung entfallen.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, die Mitteilungspflicht und das Sonderkündigungsrecht nach einseitigen Preisänderungen nicht einzuschränken und Art. 1 Abs. 58 b) im Gesetzesentwurf ersatzlos zu streichen.

5.2 Sonderkündigungsrecht bei Festpreisverträgen beibehalten

Stromlieferanten, die mehr als 200.000 Letztverbraucher:innen beliefern, sollen in Zukunft Festpreisverträge anbieten müssen. In Deutschland sind solche Lieferverträge mit einer auf den Versorgeranteil beschränkten Preisgarantie während der Erstlaufzeit die Regel. In anderen EU-Ländern ist dies jedoch nicht der Fall. In Zeiten stark schwankender Preise an den Energiebörsen können sich Verbraucher:innen durch solche Garantien gegen steigende Beschaffungspreise absichern.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der vzbv die vom BMWI vorgeschlagene Regelung, da sie den Verbraucher:innen langfristig die Wahlmöglichkeit zwischen dynamischen Stromverträgen und Festpreisverträgen sichert. Für einige Verbraucher:innen kann der Abschluss eines dynamischen Stromtarifs vorteilhaft sein. Anderen Verbraucher:innen wiederum ist Planungssicherheit besonders wichtig. Sie könnten deshalb Festpreisverträge bevorzugen. Auch wird das derzeit freiwillige Angebot von Preisgarantien für bestimmte EVU gesetzlich verpflichtend gemacht.

Aus Sicht des vzbv bleibt jedoch unklar, weshalb für Festpreisverträge nach § 41a Abs. 4 EnWG das Sonderkündigungsrecht aus § 41 Abs. 5 S. 4 EnWG entfallen soll. Das Entfallen ist für den vzbv zwar für lastvariable, tageszeitabhängige und dynamische, nicht aber für Festpreisverträge nachvollziehbar. Das Sonderkündigungsrecht sollte für Festpreisverträge weiterhin uneingeschränkt gelten.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, das Sonderkündigungsrecht für Festpreisverträge beizubehalten und § 41a Absatz 4 neu Satz 3 EnWG wie folgt zu ändern:

(4) „Im Falle einer Weitergabe der Änderungen von Kostenbelastungen nach Satz 2 ist § 41 Absatz 5 Satz 4 auf **lastvariable, tageszeitabhängige oder dynamische Stromtarife** nicht anwendbar.“

6. Verbraucherfreundliche dynamische Tarife

In einem Stromsystem mit zunehmend volatiler Stromerzeugung durch Wind und Sonne und der Zunahme von steuerbaren Verbrauchsgeräten wie Wärmepumpen und Wallboxen werden dynamische Stromtarife in den nächsten Jahren für private Haushalte an Relevanz gewinnen.

Bei der Nutzung eines dynamischen Stromtarifs können Verbraucher:innen durch Verhaltensanpassung Kosten einsparen. Allerdings ist bisher vielfach noch unklar, unter welchen Rahmenbedingungen dynamische Stromtarife für die privaten Haushalte vorteilhaft sind. Denn wenn das Preissignal sehr dynamisch ist, können extreme Preissteigerungen an den Strommärkten mit Kostenrisiken für Verbraucher:innen verbunden sein. Zudem zeigt sich, dass sich Verbraucher:innen häufig noch unzureichend über dynamische Stromtarife informiert fühlen. Die Bundesregierung sollte durch die Einführung von Mindeststandards, Vorgaben zum Tarifvergleich und Preisabsicherungen dynamische Tarife für Verbraucher:innen attraktiver machen.

6.1 Mindeststandards für dynamische Tarife einführen

Neben der Wahlmöglichkeit zwischen dynamischen Stromtarifen und Festpreisverträgen sind transparente und leicht verständliche Informationen über die jeweiligen Verträge und ihre Unterschiede notwendig. Nur so können Verbraucher:innen den für sie passenden Tarif auswählen. Eine Umfrage im Auftrag des vzbv ergab, dass sich 89 Prozent der Haushalte zum Thema dynamische Stromtarife eher schlecht beziehungsweise überhaupt nicht informiert fühlten.²²

In Deutschland handelt es sich bei dynamischen Tarifen aktuell um Nischenprodukte. Mit dem zunehmenden Einbau intelligenter Messsysteme und dem größer werdenden Angebot von dynamischen Stromtarifen werden diese auch vermehrt genutzt werden. Bisher haben Stromlieferanten nach § 41a Abs. 2 Satz 2 EnWG Letztverbraucher:innen über die Kosten sowie die Vor- und Nachteile der dynamischen Tarife beziehungsweise des Vertrages zu unterrichten. Der Referentenentwurf sieht nun vor, diese Pflicht zu konkretisieren. Vor Vertragsabschluss sollen den Verbraucher:innen die wichtigsten Informationen, unter anderem auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Vertragsart zur Verfügung gestellt werden.

Nach Ansicht des vzbv braucht es klare Mindeststandards für die Unterrichtung bezüglich der Kosten sowie Vor- und Nachteile insbesondere von dynamischen Tarifen. Dies sollte beispielsweise eine Preishistorie des jeweiligen Tarifs umfassen.²³

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, klare Mindeststandards für die Informationen über dynamische Tarife einzuführen.

6.2 Vergleiche unterschiedlicher Tarifformen ermöglichen

Zentral sollte zudem die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Tarife sein. Vorgaben für Vergleichsinstrumente befinden sich in Artikel 14 der EU-Strombinnenmarkt-Richtlinie (2019/944).²⁴ Demnach müssen Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass Haushaltskund:innen unentgeltlichen Zugang zu mindestens einem unabhängigen Instrument für den Vergleich von Angeboten verschiedener Versorger einschließlich Angeboten für Verträge mit dynamischen Stromtarifen erhalten. Der Artikel enthält zudem klare Voraussetzungen für Vergleichsportale. Diese Vorgaben der Richtlinie wurden in Deutschland in § 41c EnWG umgesetzt.²⁵

Die in § 41c EnWG aufgeführten Mindeststandards zum Vergleich dynamischer Tarife jedoch sind aus Sicht des vzbv nicht ausreichend. So wurde in Abs. 1 sowie in Abs. 2 Nr. 8 lediglich festgelegt, dass Preise, Tarife und Vertragsbedingungen verglichen werden können müssen. Der vzbv fordert,

²² Vgl. vzbv, 2023: Dynamische Stromtarife, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2023-04/23-04-03_Dynamische%20Stromtarife_Kurzbericht_MBE_final.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

²³ Vgl. Forum Ökologisch Soziale Marktwirtschaft, 2024: Wie verbraucherfreundlich sind dynamische und variable Stromtarife?, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2024-10/2024_VZBV%20Dynamische%20Tarife_final_0.pdf, aufgerufen am 18.07.2025.

²⁴ Vgl. Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (2019); <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944>, aufgerufen am 18.07.2025.

²⁵ Der vzbv ist der Auffassung, dass in Deutschland derzeit kein unabhängiges Vergleichsinstrument existiert. Die entsprechenden Vorgaben aus Art. 14 der Strombinnenmarktrichtlinie sind somit nicht umgesetzt. Vgl. Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, 2024: Unabhängige Vergleichsinstrumente im Energiesektor. Positionspapier des Verbraucherzentrale Bundesverbands sowie der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Kapitel IV: Dynamische Stromtarife; https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sites/default/files/2024-09/24_08_22_vergleichsportale-fur-strom-und-gas-tarife_kriterienliste_final_barrierefrei.pdf, aufgerufen am 18.07.2025

dass analog zum geplanten § 41a Abs. 6 Nr. 5 über den Abschluss und die Verlängerung eines Vertrags mit einem dynamischen Tarif die Informationen zu Kosten sowie den Vor- und Nachteilen dynamischer Stromtarife bereits beim Tarifvergleich dargestellt werden müssen. Dabei sollten klare Mindeststandards für die Unterrichtung bezüglich der Kosten sowie Vor- und Nachteile des jeweiligen Tarifs gelten.

Aktuell werden auf einigen Vergleichsportalen dynamische Tarife neben klassischen Tarifmodellen gemeinsam in einem Ranking aufgeführt. Diese Form der Gegenüberstellung unterschiedlicher Tarifmodelle kann Verbraucher:innen vor Probleme stellen. So ist ein direkter Vergleich schwierig, da bei dynamischen Tarifen – anders als bei Festpreisen – keine Aussagen über die tatsächlich geltenden Preise und die damit verbundenen Kosten über die gesamte Laufzeit des Vertrags gemacht werden können. Ersatzweise nutzen Vergleichsportale bei dynamischen Tarifen Prognosen anhand durchschnittlicher Kosten aus der Vergangenheit. Beim reinen Vergleich dynamischer Tarife ist dies selbstverständlich legitim. Eine Gegenüberstellung zu vertraglich garantierten Preisen ist nach Auffassung des vzbv allerdings nicht sachgerecht.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, klare Vorgaben für den Vergleich von Festpreisverträgen und dynamischen Verträgen auf Vergleichsportalen festzulegen.

6.3 Dynamische Tarife mit Preisabsicherung einführen

Dynamische Stromtarife geben die Preisschwankungen auf den Spotmärkten an die Verbraucher:innen weiter. Durch Verhaltensanpassung können diese Kosten einsparen. Gleichzeitig können extreme Preissteigerungen an den Strommärkten mit Kostenrisiken für Verbraucher:innen verbunden sein. Zuletzt wurde dies explizit während der Energiepreiskrise im Jahr 2022 sichtbar, in der die direkte Weitergabe der Spotmarktpreise in einigen europäischen Ländern gravierende soziale Konsequenzen hatte. Ähnliche Kostenrisiken könnten auch während winterlicher Kältewellen mit einer geringen Solar- und Winderzeugung auftreten. In solchen Zeiten kann in Zukunft ein sehr hoher Stromverbrauch durch Wärmepumpen auf eine geringe Erneuerbaren-Energien-Erzeugung treffen. Dies könnte zu sehr hohen Spotmarktpreisen führen. Als ein Extrembeispiel kann Texas im Februar 2021 herangezogen werden. Dort stiegen die Preise mehrere Tage am Stück auf das dreißigfache des normalen Wertes. Diese exorbitanten Preissteigerungen könnten die Attraktivität von dynamischen Tarifen reduzieren und Verbraucher:innen finanziell überfordern. Deswegen sollten aus Sicht des vzbv dynamische Tarife eingeführt werden, die eine Absicherung gegenüber exorbitanten Preissteigerungen enthalten. Eine mögliche Tarifgestaltung, die eine gewisse Absicherung enthält, ist der von dem Beratungsunternehmen Neon Energy ausgearbeitete „dynamische Tarif mit Preisabsicherung“.²⁶

²⁶Vgl. Neon Energy, 2023: Stromtarife für Preissicherheit und Flexibilität, <https://neon.energy/Neon-Stromtarif-Lichtblick.pdf>, aufgerufen am 18.07.2025.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, dynamische Tarife einzuführen, die eine Absicherung gegenüber exorbitanten Preissteigerungen enthalten.

7. Umsetzung von Energy Sharing beobachten

Durch Einfügung des § 42c EnWG soll das sogenannte Energy Sharing erlaubt werden. Laut der Regelung können Verbraucher:innen zukünftig auch unter Nutzung des Stromnetzes Strom aus erneuerbaren Energien gemeinsam nutzen. Dafür müssen unter anderem eine vertragliche Vereinbarung über die Stromlieferung getroffen und die Strombezugs- sowie die Erzeugungsmenge der Anlage viertelstündlich gemessen werden. Der Referentenentwurf sieht dabei eine registrierende Leistungsmessung (RLM) vor. Es ist aus Sicht des vzbv unklar, weshalb an dieser Stelle die aufwendigere RLM verlangt wird.

Weiterhin müssen in der Vereinbarung ein Aufteilungsschlüssel und Angaben, ob und in welcher Höhe eine entgeltliche Gegenleistung für die Nutzung des Stroms durch den mitnutzenden Letztverbraucher an den Betreibenden zu leisten ist, festgelegt werden. Die VNB müssen Energy Sharing bis zum 1. Juni 2026 innerhalb ihres Bilanzierungsgebiets ermöglichen. Ab dem 1. Juni 2028 zusätzlich auch im Bilanzierungsgebiet eines direkt angrenzenden VNB.

In Absatz 5 wird klargestellt, dass eine Energy-Sharing-Vereinbarung nicht zur Vollversorgung der teilnehmenden Letztverbraucher:innen verpflichtet. Zudem muss der Betreibende darüber informieren, dass ein ergänzender Strombezug notwendig ist und dessen Kosten über den durchschnittlichen Kosten eines Vertrages zur umfassenden Versorgung liegen können. Absatz 6 regelt, dass Letztverbraucher von ihrem Stromlieferanten verlangen können, dass dieser Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte des Energy-Sharing-Verbrauchs über den bestehenden Stromliefervertrag abrechnet. In Absatz 7 setzt das BMWV Vorgaben der Strommarkttrichtlinie um, wonach Energy Sharing bis zu bestimmten Schwellenwerten von verbraucherschützenden Lieferantenpflichten befreit wird. Vergleichbare Regelungen wurden bereits bei der Einführung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung vorgenommen.

Der vzbv begrüßt, dass Energy Sharing gesetzlich erlaubt werden soll. Durch die vergünstigte Nutzung von erneuerbarem Strom besteht ein Anreiz, den eigenen Stromverbrauch an die Stromerzeugung der Erneuerbaren-Energie-Anlage anzupassen. Dies kann im besten Fall den notwendigen Netzausbau begrenzen und somit gesamtwirtschaftlich vorteilhaft sein.

Der vzbv teilt die Einschätzung des BMWV, dass kurzfristig nicht von einem Massengeschäft auszugehen ist. Dies ist sicherlich auch auf die nicht vorhandene finanzielle Förderung des Modells zurückzuführen. Die konkrete Umsetzung von Energy Sharing und dessen Auswirkungen sind noch relativ unklar. Deswegen fordert der vzbv verschiedene Aspekte des Energy Sharings zu beobachten und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt gesetzgeberisch nachzusteuern, um das Modell attraktiver zu machen. Dabei sollten folgende Aspekte besonders beachtet werden:

- Die Anzahl der Umsetzungen
- Die Anzahl der teilnehmenden Haushalte je Vereinbarung
- Die durchschnittlichen Anlagengrößen
- Die Netzauswirkungen von Energy Sharing
- Mögliche Probleme durch die Aufhebung von verbraucherschützenden Lieferantenpflichten bei kleinen Anlagen

Sollte es bei dem Monitoring Erkenntnisse geben, dass bestimmte Energy-Sharing-Vereinbarungen netzdienlich sind und den Netzausbaubedarf reduzieren, sollte es bei solchen Fällen Netzentgeltreduzierungen geben.

Die Regelungen in § 42c sind auch vorteilhaft für Gemeinschaften der Wohnungseigentümer (Wohnungseigentümergeinschaften, GdWE). GdWEs, die mehrere Gebäude umfassen, können nun ebenfalls die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mit Strom nutzen. Allerdings sollte für diese Versorgungsvariante eine Möglichkeit der Beschlussfassung geschaffen werden.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, zum 1. Juni 2028 einen Bericht zur bisherigen Umsetzung von Energy Sharing vorzulegen.

Der vzbv fordert, für GdWEs eine Möglichkeit der Beschlussfassung für die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mit Strom aus mehreren Gebäuden zu schaffen.

8. Besserer Schutz vor unseriösen Energieversorgern

Im November und Dezember 2021 zog sich eine beträchtliche Anzahl von EVU entgegen ihrer vertraglichen Vereinbarungen aus dem Markt zurück und stellte kurzfristig die Versorgung ihrer Kund:innen ein. Dadurch fielen die betroffenen Verbraucher:innen in die Grundversorgung und mussten zum Teil deutlich höhere Preise für ihre Energieversorgung zahlen als vorher. Die Bundesregierung hat im Rahmen einer Novellierung des EnWG im Jahr 2022 deshalb in § 5 Abs. 4 EnWG eine Reihe neuer Vorschriften eingeführt, um die Verbraucher:innen vor unseriösen Anbietern zu schützen. Der vzbv hatte diese Regelungen damals als einen Schritt in die richtige Richtung begrüßt, gleichzeitig aber umfassendere Mechanismen zur Kontrolle der EVU durch die BNetzA gefordert.²⁷ Die nun vorgeschlagene Ergänzungen des § 5 EnWG knüpfen an diese Regelungen an.

8.1 Kontrolle durch die Bundesnetzagentur verbessern

Um Verbraucher:innen noch besser vor unseriösen EVU zu schützen und das Vertrauen in das Funktionieren der Energiemärkte zu stärken, schlägt der vzbv vor, die Möglichkeiten zur Überprüfung der 2022 eingeführten Vorgaben aus § 5 Abs. 4 EnWG durch die BNetzA zu verbessern.

So sollten EVU aus Sicht des vzbv nicht nur auf Anfrage der BNetzA zur Vorlage eines Wirtschaftsprüfertats verpflichtet werden, sondern der BNetzA grundsätzlich in regelmäßigen Abständen einen solchen Bericht vorlegen müssen.

Gleichzeitig muss die BNetzA verpflichtet werden, die personelle, technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung eines am Markt tätigen EVU unter Nutzung des behördlichen Aufsichtsrechts fortlaufend zu prüfen und bei einem begründeten Verdacht, dass diese nicht (mehr) vorliegen, von Amts wegen tätig zu werden. Derzeit ist die BNetzA zwar zu dieser Prüfung berechtigt, es existiert jedoch keine Prüfungspflicht.

Falls die Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, kann die BNetzA nach aktuellem Recht einem EVU die Ausübung seiner Tätigkeit jederzeit ganz oder teilweise untersagen. Nach Auffassung des vzbv sollte die BNetzA in einem solchen Fall jedoch verpflichtet werden, den entsprechenden EVU

²⁷ vzbv, 2022: Mehr Verbraucherschutz im Energiewirtschaftsgesetz verankern; <https://www.vzbv.de/publikationen/mehr-verbraucher-schutz-im-energiewirtschaftsgesetz-verankern>, aufgerufen am 18.07.2025.

die Betriebserlaubnis zu entziehen. Damit ein solches Verfahren funktionieren kann, müssen zudem eindeutige Mindeststandards festgelegt werden, an denen die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Energielieferanten gemessen werden kann (Benchmarks).

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, EVU zu verpflichten, der BNetzA regelmäßig ein Wirtschaftsprüfertestat vorzulegen.

Der vzbv fordert, die BNetzA zu verpflichten, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aller am Markt tätigen EVU fortlaufend zu überprüfen.

Der vzbv fordert, eindeutige Mindeststandards hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Energielieferanten festzulegen, nach denen diese bewertet werden können.

8.2 Absicherungsstrategien auch für Gaslieferanten

Der Vorschlag des BMWF sieht weiterhin im Rahmen eines neu eingefügten § 5 Abs. 4a EnWG vor, dass Stromlieferanten zukünftig eigene angemessene Absicherungsstrategien entwickeln und einhalten müssen. Hierdurch soll das Risiko von Änderungen des Stromangebots auf der jeweiligen Großhandelsebene für die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Verträge mit Kund:innen begrenzt und gleichzeitig die Liquidität an den Kurzfristmärkten und die von diesen Märkten ausgehenden Preissignale aufrechterhalten werden. Zudem müssen Stromlieferanten zukünftig angemessene Maßnahmen ergreifen, um das Risiko eines Ausfalls der Belieferung der eigenen Kund:innen zu begrenzen.

Der vzbv begrüßt diese Konkretisierung der Anforderungen an einen leistungsfähigen Stromlieferanten. Aus Sicht des vzbv ist jedoch nicht ersichtlich, warum diese Vorgaben nicht auch für Gaslieferanten gelten sollen, so wie es der vorherige Gesetzentwurf der Ampel-Regierung vorsah. Der vzbv schlägt deshalb vor, die Vorgaben auf alle Energielieferungen im Sinne des EnWG auszuweiten.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, den neu einzuführenden § 5 Abs. 4a Satz 1 EnWG wie folgt zu fassen:

„Energielieferanten müssen angemessene Absicherungsstrategien entwickeln und einhalten, um das Risiko von Änderungen des Energieangebots auf Großhandelsebene für die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Verträge mit Kunden zu begrenzen und gleichzeitig die Liquidität an Kurzfristmärkten und die von diesen Märkten ausgehenden Preissignale aufrechtzuerhalten.“

9. Schadensersatz bei versäumter Rechnungsstellung

§ 40c Abs. 2 EnWG legt fest, dass EVU verpflichtet sind, Letztverbraucher:innen ihre Rechnung spätestens sechs Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und eine Abschlussrechnung spätestens sechs Wochen nach Beendigung des Lieferverhältnisses zur Verfügung zu stellen. Das EnWG sieht derzeit keinerlei Sanktionsmechanismus vor, wenn EVU dieser Pflicht nicht nachkommen. Aus den Beratungen der Verbraucherzentralen ist dem vzbv bekannt, dass einige EVU regelmäßig die gesetzliche Pflicht zur Rechnungsstellung verstreichen lassen. Nach Auffassung des vzbv sollte deshalb für solche Fälle ein Schadensersatzanspruch festgelegt werden, der unkompliziert geltend gemacht werden kann.²⁸ Weiterhin sollen die Regeln über Verzugszinsen auf mögliche Guthaben aus der Rechnung nach Ablauf der sechswöchigen Frist angewandt werden.

²⁸ Hierbei könnte zum Beispiel pauschal ein Betrag von 300 Euro festgelegt werden.

Darüber hinaus sollte nach Auffassung des vzbv präzisiert werden, dass die Verjährungsfrist zur Geltendmachung von etwaigen Zahlungsansprüchen des EVU nach dem Ablauf der gesetzlichen Frist von sechs Wochen beginnt und nicht erst nach dem tatsächlichen Zugang der Rechnung bei den Verbraucher:innen.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, § 40c Abs. 2 folgendermaßen zu ergänzen:

„Kommt ein Energielieferant diesen Pflichten nicht nach, entsteht betroffenen Letztverbrauchern ein pauschaler Schadensersatzanspruch in Höhe von 300 Euro. Das Recht einen höheren tatsächlichen Schaden nachzuweisen, bleibt davon unberührt.“

Der vzbv fordert, § 40c Abs. 3 folgendermaßen zu ergänzen:

„Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben für den Energielieferanten, so beginnt die Verjährungsfrist dieser Zahlungsansprüche spätestens mit dem Ablauf der Frist zur Rechnungsstellung gemäß Absatz 2.“

10. Erreichbarkeit von Energielieferanten verbessern

§ 41 Abs. 1 umfasst Transparenzangaben, die in Energielieferverträgen enthalten sein müssen, damit die Verständlichkeit für Verbraucher:innen gewährleistet ist. Der Entwurf des BMW-E sieht vor, die in Satz 1 aufgeführten Kontaktinformationen des EVU zu erweitern. Neben Namen und Anschrift des EVU sollen zukünftig nun auch „eine Telefonnummer sowie eine E-Mail-Adresse, die eine unverzügliche telefonische Kontaktaufnahme oder elektronische Kontaktaufnahme ermöglichen, insbesondere mit einer Kunden-Hotline, sowie das zuständige Registergericht“ angegeben werden müssen.

Hierdurch soll zukünftig sichergestellt sein, dass Kund:innen ihren Energieversorger auch kurzfristig telefonisch und per E-Mail erreichen können. Der vzbv begrüßt diese Änderung entsprechend.

11. Kündigung einzelner Bestandteile gebündelter Produkte vereinfachen

Der Vorschlag des BMW-E sieht vor, § 41 Abs. 1 um einen Passus zu ergänzen, der es ermöglichen soll, bei Verträgen, die über die Lieferung von Energie hinaus noch weitere Produkte und Leistungen umfasst, diese separat zu kündigen. Auch müssen Verbraucher:innen vor Vertragsschluss über den Energielieferanten und den Anbieter von Dienstleistungen sowie den Preis dieser gebündelten Produkte und Leistungen informiert werden. Eine Ergänzung in § 20a Abs. 3 soll darüber hinaus klarstellen, dass auch bei gebündelten Angeboten der Wechsel des Lieferanten mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden sein darf.

Der vzbv begrüßt diese Regelungen.

12. Rechtswidrige Preiserhöhungen automatisch unwirksam

§ 41 Abs. 5 EnWG legt fest, unter welchen Bedingungen EVU ihre Preise einseitig ändern dürfen. Dies umfasst insbesondere Vorgaben, wie die in diesem Fall verpflichtenden Preisänderungsschreiben ausgestaltet sein müssen.²⁹

Da die Rechtsfolge eines Verstoßes dieser gesetzlichen Vorgabe aktuell nicht geregelt ist, schlägt der vzbv zur Vereinfachung und um ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit zu erreichen vor, gesetzlich festzulegen, dass eine Preiserhöhung, die den Anforderungen des § 41 Abs. 5 EnWG nicht genügt, automatisch unwirksam ist.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, § 41 um folgenden Abs. 5a zu ergänzen:

„Erfüllt ein Energieversorger beim Aussprechen einer einseitigen Vertragsänderung, die zu einer Mehrbelastung des Letztverbrauchers führt, die Vorgaben nach Absatz 5 nicht, so hat dies zur Folge, dass die Vertragsänderung automatisch unwirksam ist.“

13. Fristen bei Vertragskündigungen anpassen

Wenn Kund:innen im Rahmen eines Anbieterwechsels ihren alten Vertrag kündigen, ist das EVU nach § 41 Abs. 8 Nr. 2 EnWG verpflichtet, den Eingang der Kündigung unverzüglich zu bestätigen. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen meint unverzüglich dabei einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen. Gleichzeitig ist die Bestätigung der Wirksamkeit der Kündigung unter Angabe des Vertragsendes nach § 41b Abs. 1 mit einer kürzeren Frist von einer Woche versehen. Seit dem 1. Juli 2025 muss der technische Vorgang des Lieferantenwechsels innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Fristen von einer beziehungsweise zwei Wochen im Rahmen einer Vertragskündigung passen nicht zu Vorgängen, die in solch kurzer Zeit abgewickelt werden.

Auch wissen wir aus den Beratungen der Verbraucherzentralen, dass Verbraucher:innen teilweise keine Kündigungsbestätigungen mit Angabe des Enddatums innerhalb der vorgegebenen Frist erhalten. Verbraucher:innen, die einen Vertragswechsel selbstständig vornehmen, benötigen die Kündigungsbestätigung mit Enddatum jedoch teilweise für den Abschluss des neuen Vertrags. Der vzbv schlägt deshalb vor, dass Verbraucher:innen ein zusätzliches Sonderkündigungsrecht zu dem von ihnen gewünschten Datum erhalten und Energielieferverträge jederzeit beenden können, wenn das alte EVU seiner Verpflichtung zur Kündigungsbestätigung mit Enddatum nicht innerhalb der gesetzlichen Frist nachgekommen ist.

²⁹ Preisänderungsschreiben beziehungsweise Vertragsänderungsmitteilungen müssen transparent formuliert sein, also einfach und verständlich. EVU müssen Anlass, Umfang und Voraussetzungen für die Preiserhöhung angeben. Dabei müssen die Anbieter den wahren Grund für die Preiserhöhung angeben: Sie dürfen zum Beispiel nicht behaupten, dass eine Umlage gestiegen sei, wenn das nicht stimmt. Kund:innen müssen in der Mitteilung auf ihr Sonderkündigungsrecht hingewiesen werden. Dieses Sonderkündigungsrecht haben sie unabhängig vom Grund der Vertragsänderung – also auch dann, wenn der Anbieter eine Preiserhöhung etwa auf steigende Abgaben oder Umlagen zurückführt. In der Grundversorgung und mittlerweile auch in der Sonderversorgung hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass Preisbestandteile, zum Beispiel Netzentgelte und sonstige Steuern, Abgaben oder Umlagen in der alten und neuen Höhe gegenübergestellt werden müssen. Dadurch sollen Betroffene sofort erkennen können, welche Bestandteile sich wie entwickeln und ob der richtige Grund für die Preiserhöhung im Schreiben angegeben ist, um eine informierte Entscheidung über einen Anbieterwechsel zu treffen.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert, die Fristen für die Eingangsbestätigung der Kündigung und die Bestätigung der Kündigung selber praxistauglich anzupassen.

Der vzbv fordert, ein zusätzliches Sonderkündigungsrecht für Verbraucher:innen, wenn sie die Bestätigung ihrer ordentlichen Kündigung mit Enddatum nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erhalten haben.

14. Schutz vor Energiesperren verbessern

Mit dem vorliegenden neuen § 41f EnWG werden allgemeine Regelungen für die Versorgungsunterbrechung geschaffen, die sowohl für Energielieferverträge mit Haushaltskund:innen in der Grundversorgung (GV) als auch außerhalb der GV gelten. Vorab sei darauf hingewiesen, dass der vzbv das Sperrrecht für Versorger außerhalb der GV grundsätzlich hinterfragt. Das Recht des Grundversorgers, die Versorgung zu sperren, resultiert aus dem Kontrahierungszwang gemäß § 36 Abs. 1 S. 1 EnWG. Für ein Sperrrecht eines Sondernversorgers, dem bei Zahlungsrückständen aufgrund der Privatautonomie das Recht zur Kündigung und Eintreibung der Forderung offensteht, besteht nach Auffassung des vzbv weder ein rechtlicher Grund noch eine wirtschaftliche Notwendigkeit.

Trotz dieser grundsätzlichen Bedenken sieht der vzbv eine Verbesserung der Verbraucherschutzregelungen bei Energielieferverträgen. Die bisher in § 41b Abs. 2 EnWG geregelten Sperrvoraussetzungen sind aus Sicht des vzbv unzureichend und weisen deutliche Regelungslücken beim Schutz der Verbraucher:innen vor Versorgungssperren auf. Mit § 41f werden weitergehende Sperrvoraussetzungen und Informationspflichten sowie der Vorrang des Schutzes vor Härtefällen integriert, wie sie analog in der derzeit bis April 2025 befristeten Sonderregelung in § 19 Strom- beziehungsweise Gasgrundversorgungsverordnung (StromGVV und GasGVV) und den im April 2024 ausgelaufenen Sonderregelungen für Sonderverträge in § 118b EnWG festgelegt sind. Die damit zu vollziehende Entfristung begrüßt der vzbv ausdrücklich. Das Schutzniveau von Kund:innen in und außerhalb der GV wird angeglichen und Grundversorgern und Sondernversorgern die gleiche Sorgfaltspflicht im Sperrprozess auferlegt.

Die Verhältnismäßigkeit der Versorgungssperre ist nach dem Wortlaut in dem vorgeschlagenen § 41f Abs. 2 EnWG insbesondere dann nicht gewahrt, wenn eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben besteht. Dieser Maßstab gewährleistet nach Auffassung des vzbv keinen hinreichenden Schutz vulnerabler Verbrauchergruppen. Zwar soll eine Interessensabwägung stattfinden. Nach Auffassung des vzbv sollten zur Konkretisierung aber außerdem nicht abschließende Regelbeispiele geschaffen werden, in denen Versorgern die Versorgungsunterbrechung untersagt ist: insbesondere während der Heizperiode (Wintermoratorium), bei minderjährigen Kindern im Haushalt oder Kindern, die sich noch in schulischer Ausbildung befinden, bei Schwangeren im Haushalt und bei Kranken, die auf elektrische Hilfsmittel angewiesen sind sowie bei Schwerbehinderten und Pflegebedürftigen. Außerdem sollte gewährleistet sein, dass betroffene Verbraucher:innen Beihilfe erhalten können, um den Härtefall geltend machen und eine Sperre verhindern können.

Der vzbv begrüßt die Einführung eines unbefristet geltenden § 41g, nach dem Verbraucher:innen in der GV die Möglichkeit erhalten müssen, im Rahmen einer Sperrandrohung eine Abwendungsvereinbarung zur Verhinderung der Versorgungssperre zu schließen. Die Abwendungsvereinbarung ist ein wichtiges Instrument zum Schutz vulnerabler und von Energiearmut betroffener Haushalte. Aus der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen geht hervor, dass einige EVU in der Abwendungsvereinbarung eine Frist für die Annahme des Angebots setzen. Daher hält der vzbv eine gesetzliche

Klarstellung für ratsam, dass die Abwendungsvereinbarung bis zur Sperre angenommen werden kann.

Der vzbv kritisiert, dass die Ratenzahlungsvereinbarungen nach § 41g Abs. 1 S. 3 Nr. 1 nicht die Möglichkeit der Stundung beinhaltet. Die Stundungsmöglichkeit ist für Verbraucher:innen insbesondere bei einer Unterzahlung durch die Sozialbehörden oder Erstbeantragungen von finanziellen Hilfen essentiell. Analog zu den auslaufenden Sonderregelungen in § 19 Abs. 5 StromGVV und GasGVV sowie § 118b Abs. 7 EnWG sollte die Stundungsmöglichkeit ergänzt werden.

Der vzbv begrüßt die neue Regelung in § 41g Abs. 3, nach der sich Grundversorger mit Zustimmung der Haushaltskund:innen an den zuständigen Sozialhilfeträger wenden müssen, damit dieser prüfen kann, ob staatliche Hilfen möglich sind und Kontakt zu den betroffenen Kund:innen aufnehmen kann. Dies kann den Erstkontakt zum Sozialhilfeträger erleichtern, da der Sachverhalt dort bereits bekannt ist und eine schnellere Prüfung und Bereitstellung möglicher Hilfsleistungen ermöglichen kann. Dies kann allerdings nur dann zur Vermeidung einer Sperre führen, wenn entsprechende Sozialhilfeträger zeitnahe Hilfe und gegebenenfalls ein Darlehen gewähren. Aus Sicht des vzbv hat der Bund dafür Sorge zu tragen, damit die Weiterleitung an Sozialhilfeträger ihren Zweck erfüllt.

Der vzbv kritisiert ausdrücklich, dass mit dem § 41g ausschließlich Grundversorger verpflichtet werden, eine Abwendungsvereinbarung anzubieten und dass diese Pflicht für Sperrandrohungen außerhalb der GV entfällt. Wenn jedoch § 41f Sperren unter einheitlichen Bedingungen auch für Sonderversorger erlaubt, sollten im Sinne eines einheitlichen Verbraucherschutzes auch bei der Vermeidung von Sperren gleiche Verpflichtungen für alle Versorger gelten.

VZBV-FORDERUNG

Der vzbv fordert die Konkretisierung der Verhältnismäßigkeit einer Versorgungsunterbrechung in § 41f Abs. 2, die die Gefahr für Leib und Leben durch nicht abschließende Regelungsbeispiele ergänzt.

Der vzbv fordert, dass eine dreimonatige Stundungsoption für die Ratenzahlungsvereinbarungen von Abwendungsvereinbarungen eingeführt wird und schlägt vor, § 41g Abs. 1 Satz 3 wie folgt zu ergänzen:

„Der Kunde kann in dem Zeitraum, den die Abwendungsvereinbarung umfasst, von dem Versorger eine Aussetzung der Verpflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hinsichtlich der monatlichen Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von bis zu drei Monatsraten verlangen, solange er im Übrigen seine laufenden Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsvertrag erfüllt.“

Der vzbv fordert, dass die Pflicht zum Angebot einer Abwendungsvereinbarung in § 41g auch für Sonderversorger gelten soll.

Impressum

Herausgegeben von:

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Rudi-Dutschke-Straße 17, 10969 Berlin

Energie und Bauen

Energie@vzbv.de

Rudi-Dutschke-Straße 17

10969 Berlin

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. ist im Deutschen Lobbyregister und im europäischen Transparenzregister registriert. Sie erreichen die entsprechenden Einträge [hier](#) und [hier](#).



Stellungnahme

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Deutsche Industrie- und Handelskammer

Stellungnahme

Stellungnahme zu den Bundestagsdrucksachen

21/1496 Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts

21/1497 Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich, zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“

Wir bedanken uns für die Einladung zur öffentlichen Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie und zur Möglichkeit der Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme in diesem Rahmen.

A. Das Wichtigste in Kürze

Abschaffung der Gasspeicherumlage

Die im Zuge der Energiekrise und von Gasspeicherfüllstandsvorschriften eingeführte Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG, die von den Bilanzkreisverantwortlichen regelmäßig an die Gaskunden weitergereicht wird, stellt eine erhebliche Belastung für viele Unternehmen dar und gefährdet deren internationale Wettbewerbsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die geplante Abschaffung sowie den finanziellen Ausgleich des Umlagekontos und die zukünftige Finanzierung von Absicherungsmaßnahmen durch den Bund ausdrücklich. Kritisch sehen wir dagegen die Verordnungsermächtigung zur „Wiedereinführung“ der Umlage, stellt sie doch eine erhebliche Hypothek für die Planungssicherheit der Betriebe dar.

Einführung der Absicherungspflicht

Die DIHK unterstützt die Einführung der Absicherungspflicht für Lieferungen an Endkunden. So können diese vor Preisspitzen geschützt werden. Allerdings erstreckt sich die Pflicht im Gesetzesentwurf nur auf Lieferungen an private Haushalte. Die Wirtschaft spricht sich mit ganz überwiegender Mehrheit dafür aus, die Absicherungsverpflichtung auszubauen und auf alle Lieferungen zu erstrecken, damit auch Unternehmen wirksam vor Preisspitzen geschützt werden können. Zudem sollte im Gesetz ein deutlicherer Rahmen vorgegeben werden, damit sie

ihre Wirkung entfalten kann. Dazu gehören etwa Vorgaben für den zeitlichen Vorlauf oder Hinweise zu Erfüllungsoptionen wie Terminmarktgeschäfte, Eigenerfüllung, bilaterale Geschäfte und flexible Verträge mit Endkunden.

Erleichterungen bei Netzanschlüssen und Beschleunigung der Energiewende/Freistellung für Nulleinspeiser

Aus der Perspektive der Wirtschaft fehlt in den vorliegenden Regelungsentwürfen eine wirkliche Beschleunigung für den Anschluss von Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen, Erneuerbare-Energien-Anlagen und Speichern. Die DIHK schlägt daher eine Freistellung von der Netzanschlusspflicht für reine Eigenversorgungsanlagen vor, wenn diese sicherstellen, dass zu keiner Zeit Strom ins Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird. Die DIHK spricht sich zudem für den Aufbau einer gemeinsamen Internetplattform der Netzbetreiber aus, um Prozesse des Netzanschlusses zu beschleunigen und Netzanschlusskapazitäten zu prüfen. Gleichwohl sollte ein entsprechendes digitales Verfahren auch für Netzanschlussbegehren ermöglicht werden.

Einführung einer Ersatzversorgung in Mittelspannung und Mitteldruck

Die DIHK unterstützt die Einführung einer Ersatzversorgung in Mittelspannung und Mitteldruck. Die Energiekrise hat vor Augen geführt, dass Unternehmen auch in diesen Ebenen ohne Versorgung dastehen können und damit ihre Tätigkeit aufgeben müssen. Wir empfehlen allerdings die Regelung verbindlich zu machen (muss statt kann).

Klarstellung für hybride Speichernutzung

Bisher ist unklar, ob bivalent genutzte Speicher in Haushalten, Gewerbe und Industrie von der Regelung in § 118 Absatz 6 Satz 3 EnWG Gebrauch machen können. Dort ist geregelt, dass Speicher von Netzentgelten freigestellt sind, wenn sie Strom aus dem Netz entnehmen. Es sollte daher klargestellt werden, dass auch solche Speicher und nicht nur rein netzgekoppelte Speicher diese Regelung in Anspruch nehmen können. Dadurch können kurzfristig erhebliche zusätzliche Potenziale für mehr Flexibilität genutzt werden, was Strompreisausschläge glättet und vor allem Preisausschläge nach oben dämpft.

B. Inhaltliche Ausführungen

1) Zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts

Umlage der Kosten des Marktgebietsverantwortlichen (§ 35e)

Mit der Regelung wird die Möglichkeit zur Erhebung der Gasspeicherumlage bei den Bilanzkreisverantwortlichen zum 31. Dezember 2025 beendet. Nach unserem Verständnis eliminiert sie aber auch die Refinanzierungsmöglichkeit über das Umlagekonto für eine etwaige Gasbeschaffung durch den Marktgebietsverantwortlichen im Zeitraum 01.08. bis 31.12.2025 – de-facto wird damit einer staatlich beauftragten Gasbeschaffung zur Absicherung des Versorgungsrisikos im Winter 2025/26 eine Absage erteilt.

Die ganz überwiegende Mehrheit der Unternehmen begrüßt die Abschaffung der Gasumlage ausdrücklich, weil sie eine erhebliche Belastung gasverbrauchender Unternehmen darstellt und deren Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Außerdem weisen wir darauf hin, dass die strikte Absage einer staatlich beauftragten Gasbeschaffung zwischen 01.08. und 31.12.2025 ein gewisses Risiko darstellt. Da die Gesetzesbegründung ein solches Erfordernis als unwahrscheinlich angibt, aber nicht ausschließt, sollte zumindest die theoretische Option bis zum Ende des Jahres 2025 erhalten bleiben.

Erstattung der Kosten des Marktgebietsverantwortlichen ab dem 1. Januar 2026 (§ 35f)

Die DIHK unterstützt grundsätzlich die Regelungen für die ab dem 1. Januar geltende Finanzierung der Maßnahmen des Marktgebietsverantwortlichen durch den Bund. Gleichzeitig wird aber auch die Möglichkeit eröffnet, die Umlage mittels Rechtsverordnung (§ 35h) wieder einzuführen, wenn auch unter engen Voraussetzungen. Diese Hintertür ist im Sinne der Planungssicherheit für die Wirtschaft kontraproduktiv und sollte daher gestrichen werden.

Übergangsregelung für die Umstellung des Umlageverfahrens (§ 35g)

Positiv ist aus DIHK-Sicht die in Absatz 7 vorgesehene Verpflichtung zur Weitergabe der Entlastung an die Endkunden und die im Weiteren dafür vorgesehene Beweislastumkehr. Damit wird eine breite und wirksame Marktdurchdringung der Entlastungsmaßnahme sichergestellt. Gasversorger sehen diese Regelung kritisch.

2) Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich, zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“

Zu § 5 Absatz 4a (neu), EnWG – Absicherungsstrategien

Auf Basis von § 5 Absatz 4a EnWG soll die Bundesnetzagentur die Möglichkeit haben, die Absicherungsstrategien der Stromlieferanten für ihre Energiebeschaffung zu überprüfen. Elektrizitätslieferanten müssen eigene angemessene Absicherungsstrategien entwickeln und einhalten, um das Risiko von Änderungen des Strom- bzw. Gasangebots auf der jeweiligen Großhandelsebene für die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Verträge mit Kunden zu begrenzen und gleichzeitig die Liquidität an den Kurzfristmärkten und die von diesen Märkten ausgehenden Preissignale aufrechtzuerhalten. Zudem müssen sie angemessene Maßnahmen ergreifen, um das Risiko eines Ausfalls der Belieferung der eigenen Kunden zu begrenzen.

DIHK-Bewertung

Aus Sicht der Wirtschaft ist es sehr zu unterstützen, dass die Bundesregierung eine Absicherungspflicht für Lieferanten einführt. Dadurch kann eine Marktunvollkommenheit beseitigt werden. Die Energiekrise hat gezeigt, dass die fehlende Absicherungspflicht zu einem „Free-Rider-Verhalten“ einzelner Lieferanten führen kann. Grundversorger mussten auf einmal Haushaltskunden und kleine Gewerbetreibende mitversorgen, hatten für diese aber keine Strommengen beschafft. Diese zusätzliche Beschaffung von Strom (und Gas) war mit erheblichen Kosten verbunden.

Größere Verbraucher in der Wirtschaft hatten während der Energiekrise das Problem, überhaupt noch einen Lieferanten zu finden. Häufig bestand die einzige Möglichkeit im Abschluss von spotmarktbasierten Verträgen, durch die die extrem hohen Preise von den Versorgern direkt an die Unternehmen durchgereicht wurden. Dies hat Unternehmen an den Rand der wirtschaftlichen Existenz gebracht. Eine Absicherungspflicht hätte diese Probleme verhindern können. Es wird durch den Referentenentwurf allerdings nicht gelöst. Er beschränkt sich auf die Absicherung von Belieferungen von Haushaltskunden. Wir empfehlen daher dringend, Lieferanten generell dazu zu verpflichten, alle belieferten Letztverbraucher gegen Preisrisiken abzusichern. Zudem weisen wir darauf hin, dass auch Preisrisiken mit abgesichert werden sollten, ansonsten wird das Problem der Energiepreiskrise nicht vollumfänglich adressiert. Zur konkreten Ausgestaltung der Absicherungspflicht verweisen wir auf die [Studie](#) von Connect Energy Economics zu diesem Thema. So sollte die Absicherungspflicht ab drei Jahre vor Lieferzeitpunkt einsetzen und dann graduell ansteigen.

Durch die Absicherungspflicht werden nicht nur Kunden besser vor Ausfällen ihrer Lieferanten geschützt, das Marktpreissignal an den Terminmärkten verbessert sich, wodurch auch der Wert von Versorgungssicherheit besser sichtbar wird. Dadurch erhalten Investoren in steuerbare Leistung mehr Anreize, in entsprechende Kapazitäten zu investieren.

Es stellt sich zudem die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, auch für Gaslieferungen eine entsprechende Absicherung einzuführen. Schließlich betrafen die Probleme während der Energiekrise sowohl Strom- als auch Gaskunden.

Zu § 17 und 17a, EnWG (Ergänzung) – Netzanschluss, Verordnungsermächtigung; Festlegungskompetenz

Die vorliegende Novelle verzichtet auf die Ausführungen zu § 17 und 17a aus dem Referentenentwurf der EnWG-Novelle vom September 2024, welche im Nachgang des Branchendialogs aus der Breite der gewerblichen Wirtschaft geeint festgehalten wurden.

DIHK-Bewertung

Die vorliegende Novelle fällt mit dem Verzicht, Anschlussuchenden eine „Unverbindliche Netzanschlusssauskunft“ in einer festen Frist und in einem digitalen Verfahren bereitzustellen, deutlich hinter die Diskussion des Branchendialogs Netzanschlussverfahren aus dem vergangenen Jahr zurück. Verpflichtende Rückmeldefristen für Verteilnetzbetreiber und Rechtsfolgen bei Verstößen, analog zu § 52 EEG, sind sinnvolle und berechtigte Maßnahmen, die es jetzt einzuführen gilt, um die Bemühungen der Unternehmen um betriebliche Klimaneutralität nicht zu behindern. Die Prüfung des Netzanschlussbegehrens bis zur Netzanschlusszusage sollte innerhalb einer angemessenen und verbindlichen Frist rechtssicher erfolgen. Sofern der Fall auftritt, dass Netzbetreiber überhaupt keine Rückmeldung zu einem Netzanschlussbegehren geben, sollte die Anlage nach einer gesetzlich festgelegten Frist als genehmigt gelten. Das Konzept der „Genehmigungsfiktion“ des Beschleunigungspakts zwischen Bund und Ländern sollte auch hier konsequenterweise angewendet und in die vorliegende Novelle integriert werden.

Das Ausbleiben einer einheitlichen Regelung in Deutschland hat zur Folge, dass weiterhin ein zentrales Investitionshemmnis fortbesteht. Denn PV-Anlagen, Wärmepumpen, Ladepunkte oder Speicher sind gebaut, kommen aber aufgrund langwieriger Verfahren nicht ans Netz oder werden erst gar nicht errichtet. Damit verdienen diese Investitionen kein Geld, was ihre Finanzierung gefährdet und Anreize für weitere Investitionen zugunsten des Unternehmensstandorts torpediert. Zugleich wird damit der Beitrag zu einer kosteneffizienten Energiewende erheblich verzögert und in seiner Akzeptanz geschwächt.

Freistellung von reinen Eigenversorgungsanlagen von Netzanschlusspflicht

Um die Situation zu entzerren und die Energiewende zu beschleunigen, schlägt die DIHK vor, reine Eigenversorgungsanlagen (Nulleinspeiser) von der Netzanschlusspflicht freizustellen. Soweit Betreiber von reinen Eigenversorgungsanlagen in Kundenanlagen sicherstellen, dass zu keiner Zeit Strom ins Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird, sollten keine Netzanschlussbegehren notwendig sein. Das heißt, die Anlage sollte ohne Zustimmung des Netzbetreibers unter folgenden Voraussetzungen in Betrieb genommen werden können:

- Der Anlagenbetreiber stellt technisch sicher, dass die Anlage jederzeit vollständig abgeschaltet werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass auch im Falle von weniger oder keiner Stromabnahme in der Kundenanlage kein Strom ins Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird.
- Durch den Abgleich zwischen Erzeugungszähler an der Stromerzeugungsanlage und dem Zähler am Netzverknüpfungspunkt kann auf Viertelstundenbasis nachgewiesen werden, dass der Strom vollständig in der Kundenanlage verbraucht wird.
- Die Netzbetreiber entwickeln ein bundesweit einheitliches Formular, mit dem die Anlage vor der Inbetriebnahme dem Netzbetreiber gemeldet wird. Neben technischen Angaben, vor allem zur installierten Leistung, erklärt der Anlagenbetreiber, dass die Anlage jederzeit vollständig abgeschaltet werden kann.
- Die Anlage wird im Marktstammdatenregister als „Eigenversorgungsanlage“ gemeldet. Dafür wird dort eine separate Kategorie eingeführt.
- Netzbetreiber dürfen bei Nulleinspeisern keine Vorgaben zur verbauten Technik machen
- Kommt der Anlagenbetreiber seinen Pflichten nicht nach, kann der Netzbetreiber verlangen, dass die Anlage abgeschaltet wird und ein förmliches Netzanschlussverfahren durchlaufen werden muss, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann.
- Sollte der Anlagenbetreiber zu einem späteren Zeitpunkt Strom ins Netz der allgemeinen Versorgung einspeisen wollen, muss ein reguläres Netzanschlussbegehren beim Netzbetreiber gestellt werden.

Zu § 20b (neu) EnWG – Gemeinsame Internetplattform für die Abwicklung des Netzzugangs

Der neue § 20b EnWG verpflichtet Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen eine gemeinsame Internetplattform für die Abwicklung des Netzzugangs zu errichten und dauerhaft zu betreiben.

DIHK-Bewertung

Der Aufbau einer gemeinsamen Internetplattform ist ein richtiger Schritt und sollte die dringend benötigte Digitalisierung im Rahmen der Energiewende vorantreiben. Aus der Perspektive der gewerblichen Wirtschaft sind dabei insbesondere einheitliche Verfahren über die zahlreichen Verteilnetzbetreiber hinweg von zentraler Bedeutung und sollten mit Blick auf Verfahren zum Netzanschlussbegehren sowie dessen tatsächlichen Anschluss einheitlich ergänzt werden.

Zu § 38a (neu) EnWG – Übergangsversorgung

Mit der neuen Regelung zur Übergangsversorgung soll die in der Energiekrise für einen kurzen Zeitraum eingeführte Regelung der sog. Notversorgung (§ 118c) ansatzweise in eine längerfristige Regelung überführt werden.

DIHK-Bewertung

Die Energiekrise hat sehr eindrücklich gezeigt, dass auch für Betriebe jenseits von Niederspannung und Niederdruck eine Ersatzversorgung notwendig, sogar überlebensnotwendig, sein kann. Vor diesem Hintergrund ist die Intention der neu geschaffenen Übergangsversorgung für Letztverbraucher in Mittelspannung und Mitteldruck, ähnlich der Ersatzversorgung für Letztverbraucher in Niederspannung bzw. Niederdruck nach § 38 EnWG, begrüßenswert. Allerdings handelt es sich hier um eine fakultative Lösung, die zwischen dem Betreiber von Elektrizitäts- oder Gasverteilernetz und dem zuständigen Grundversorger getroffen werden kann, nicht muss.

Gerade die Erfahrungen der Energiekrise haben aber gezeigt, dass der grundsätzlich zu bejahenden Eigenverantwortung von Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen in Mittelspannung und Mitteldruck nicht zwangsläufig ein entsprechendes energiewirtschaftliches Angebot gegenübersteht. Insofern plädieren wir für eine flächendeckende und verpflichtende Einführung der Übergangsversorgung. Mit Blick auf die rechtlich eingeführte Option der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit (ähnlich der Ersatzversorgung), trägt auch das Argument einer möglichen Überforderung der Grundversorger nicht. Zudem stellt sich die Frage, ob die Übergangsversorgung nicht auch auf höhere Spannungsebenen erstreckt werden sollte.

§ 40 Abs. 3 Nr. 5 EnWG (Neu)

Die Emissionszertifikate für die nationalen CO₂-Preise nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) werden von den Gaslieferanten bislang zu Festpreisen gekauft und die Preise sodann an die Letztverbraucher weiter gewälzt. Bislang waren die Energielieferanten verpflichtet, auf der Rechnung auszuweisen, wie hoch der CO₂-Preis Anteil ist. Die Ausweispflicht ist in § 40 Absatz 3 Nr. 5 EnWG geregelt. Diese Regelung ist aber bis zum 31.12.2025 befristet.

DIHK-Bewertung

Ab dem kommenden Jahr werden die CO₂-Zertifikate nicht mehr zu Festpreisen verkauft, sondern in einem Preiskorridor versteigert. Rechtsanwälte und Unternehmen berichten uns, dass die Energieversorger Verträge für die kommenden Jahre vorlegen, in denen sowohl die CO₂-Preis-Wälzung und Ausweispflicht als auch die mit der Ersteigerung verbundenen Aufwände sehr intransparent dargestellt sind. Hier sind viele undurchsichtige Fallgestaltungen denkbar. Gerade wenn der Inverkehrbringer in verschiedenen Chargen und zu unterschiedlichen Preisen beschafft. Daraus resultiert die Frage, wie die Letztverbraucher erfahren, welche Gaspreise sie letztlich zahlen und wie hoch der Anteil an CO₂-Zertifikaten ist. Die Ausweispflicht nach § 40 Absatz 3 Nr. 5 EnWG sollte daher nach Einschätzung der DIHK entfristet werden. Zudem sollte ein Zusatz hinzugefügt werden, dass auch der Aufwand für die Ersteigerung ausgewiesen werden muss und der entsprechende Aufschlag den tatsächlichen Aufwand nicht übersteigen darf.

§ 42c (neu) EnWG – Energy Sharing

§ 42c (neu) EnWG eröffnet eine neue Möglichkeit, Strom aus einer Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien zum gemeinsamen Verbrauch zu nutzen. Die Umsetzung der Vorgaben zur gemeinsamen Nutzung aus erneuerbaren Anlagen erzeugter elektrischer Energie soll Letztverbrauchern mit Ausnahme größerer Unternehmen ermöglichen, auch unter Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung, Strom aus erneuerbaren Energien gemeinsam zu nutzen. Die Vorschrift gibt einen Rahmen vor und verpflichtet die Akteure, die technischen Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung steigert die Komplexität gegenüber der mit § 42b geregelten gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung erheblich.

DIHK-Bewertung

Es ist grundsätzlich positiv, dass die Bundesregierung die gemeinsame Nutzung von Strom aus erneuerbaren Anlagen auch für Unternehmen ermöglichen will. Die IHK-Organisation hält eine Beschränkung auf KMU allerdings für zu kurz gesprungen.

Besonders die Einschränkung der Ausnahmen von den Lieferantenpflichten erscheint aus unserer Sicht dahingehend kritisch, dass derzeit gem. § 42c Abs. 7 Nr. 1 ausschließlich Haushaltskunden hiervon profitieren sollen. Deren Begriffsdefinition sieht in § 3 Nr. 22 EnWG die Verbrauchsgrenze von 10.000 kWh/a vor. Hierdurch bestünde die Gefahr, dass der Adressatenkreis zu eng gefasst wird. Um dies zu verhindern, bestünde die Möglichkeit von dem Begriff des Haushaltskunden (definiert in § 3 Nr. 22 EnWG) abzurücken und auf den Letztverbraucherbegriff, § 3 Nr. 25 EnWG, abzustellen.

Anders als in anderen Ländern (bspw. Österreich) ist allerdings keine Reduzierung der Netzentgelte für das Energy Sharing vorgesehen. Ohne finanziellen Anreiz ist das Modell für die Wirtschaft jedoch wenig attraktiv. Für eine flächendeckende Umsetzung von Energy Sharing ist eine Flankierung von Erleichterungen bei den Netzentgelten, beispielsweise im Rahmen des DIHK-Konzepts einer StromPartnerschaft notwendig. Hierbei werden Direktstromlieferverträge außerhalb des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) durch einen finanziellen Anreiz in Form eines Investitionszuschusses für Anlagenbetreiber und einer Reduzierung der Netzentgelte für Abnehmer ermöglicht. Dabei könnte eine Reduzierung der Netzentgelte umso höher ausfallen, je näher die Erzeugungsanlage am Ort des Verbrauchs errichtet ist. Dies reduziert die Belastungen für das Stromnetz und steigert die Kosteneffizienz beim Ausbau der erneuerbaren Energien für einen wettbewerbsfähigen Strompreis für Gewerbe und Industrie in Deutschland.

Zu § 43, Absatz 2, Nr. 11 und 2 EnWG - fakultatives Planfeststellungsverfahren für Erdkabel

Der Gesetzesentwurf führt in § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 11 ein fakultatives Planfeststellungsverfahren für Hochspannungsfreileitungen, mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr und mit einer Gesamtlänge von bis zu 200 Metern ein, die nicht in einem Natura-2000-Gebiet

liegen. Die Gesetzesbegründung führt aus, dass dadurch insbesondere Vorhabenträger von Anbindungsleitungen ein Wahlrecht erhalten sollen, ob sie ein Planfeststellungsverfahren mit enteignungsrechtlicher Wirkung oder Einzelgenehmigungen beantragen. Dies zeigt den Bedarf vieler Unternehmen, ein Planfeststellungsverfahren für Anbindungsleistungen durchzuführen.

DIHK-Bewertung

Dieser Bedarf an Hochspannungsanbindungsleitungen entsteht bei Windenergie- und Industrieanlagen wie Wasserstoffelektrolyseure, Chip- oder Batteriefabriken. Allerdings beschränkt der § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 11 das fakultative Planfeststellungsverfahren auf Hochspannungsfreileitungen bis 200 Meter. Für Erdkabel wird die Anwendung in § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 2 auf die Anbindung von Kraftwerken oder Pumpspeicherkraftwerken beschränkt. Um Unternehmen mit entsprechenden Bedarfen das Planfeststellungsverfahren zu eröffnen, sollte diese Einschränkung entfallen.

Den dringenden Bedarf hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 16.09.2024 erkannt. Unter Ziffer 2 hatten die Länder folgende Empfehlung beschlossen:

In § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird nach dem Wort „Kraftwerken“ das Wort „Wasserstoffelektrolyseuren“ eingefügt, zu deren wohlwollender Prüfung die Bundesregierung eine Zusage gemacht hat.

Die Begründung ist wie folgt formuliert worden: „Die Erdleitung ist auch in Landschaftsgebieten oder Wäldern eine wichtige landschaftsschonende Alternative zu einer Freileitung. Derzeit lässt das EnWG für 380 kV-Erdleitungen kein Planfeststellungsverfahren zu, so dass bis zu 40 Einzelverfahren für eine 10 km lange Anbindung eines Elektrolyseurs für Straßenkreuzungen, Gewässerkreuzungen, archäologische Ausgrabungen, Biotop- bzw. Artenschutzrechtliche Ausnahmeverfahren etc. notwendig wären, für die es keine Konzentrationsmöglichkeit in einem Verfahren gibt. Das blockiert in erheblichem Umfang die für Deutschland notwendigen Großelektrolyseure, da diese oft nicht direkt an einem 380 kV-Leitung, sondern in der Nähe des Wasserstoffkernnetzes oder in der Nähe von Industrieabnehmern (oft mit 110 kV) errichtet werden“.

Mit fortschreitendem Ausbau der Wasserstoffherzeugung entsteht ein Bedarf für den Anschluss von Wasserstoffelektrolyseuren an das Stromnetz auch in Spannungsebenen oberhalb einer Nennspannung von 110 Kilovolt. Dabei sollten die Genehmigungsverfahren durch die Möglichkeit für die Durchführung von Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung beschleunigt und rechtssicher ausgestaltet werden. Bei Freileitungen ist § 43 Absatz 1 Nummer 1 EnWG unmittelbar anwendbar. In Fällen, in denen eine Freileitung etwa im Hinblick auf die Entfernung zur Wohnbebauung nicht umsetzbar ist, kann aber auch eine Verlegung als Erdkabel erforderlich sein. Allerdings ist für die Errichtung und den Betrieb von Erdkabeln oberhalb einer Nennspannung von 110 Kilovolt nach derzeitiger Rechtslage ein Planfeststellungsverfahren nur für Kraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke über § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 eröffnet. Hier besteht eine angesichts der Bedeutung der Wasserstoffwirtschaft für die

Energiewende unverständliche Regelungslücke, die mit dem Vorschlag durch Aufnahme von Wasserstoffelektrolyseuren in § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 geschlossen würde. Inhaltliche Änderungen am Entwurf des § 35e EnWG sind mit dem Vorschlag nicht verbunden.

Auch andere industrielle Vorhaben mit großer wirtschaftlicher Bedeutung, wie Chipfabriken, können diese Anbindung benötigen. Deshalb sollte die Einschränkung der Anwendung von § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 2 auf Kraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke entfallen. Mindestens jedoch sollte sie auf Netto-Null-Technologien und Chipfabriken erweitert werden. Eine Formulierung dafür könnte sein: „*Wasserstoffelektrolyseure und Netto-Null-Technologien gemäß Artikel 4 der Verordnung der EU 2024/1735 vom 13. Juni 2024 sowie integrierte Produktionsstätten des Chip-Gesetzes gemäß der EU-Verordnung 2023/1781, Artikel 13*“

Zu § 43b, Absatz 4, EnWG - Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung (Stichtagsregelung)

Der Gesetzesentwurf führt in § 43b Absatz 4 eine Stichtagsregelung für die Prüfung der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den umweltrechtlichen Vorgaben ein. Danach soll die Behörde bei bestimmten Vorhaben und bestimmten Prüfungen vermuten, dass Daten zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung hinreichend aktuell sind, wenn sie nicht älter als [fünf/sechs] Jahre sind oder ihr andere Hinweise vorliegen.

DIHK-Bewertung

Die DIHK empfiehlt eine verbindliche Stichtagsregelung zur maßgeblichen Sach- und Rechtslage für alle Zulassungsverfahren zum Zeitpunkt der Vollständigkeit der Antragsunterlagen. Eine solche Regelung auf bestimmte Planfeststellungsverfahren für bestimmte Prüfungen zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung anzuwenden, wird nur wenige Verfahren beschleunigen können. Der enge Anwendungsbereich und die zahlreichen Einschränkungen der Regelung können jedoch zu weiteren Rechtsunsicherheiten und Gerichtsverfahren führen. Deshalb sollte eine möglichst frühe und für alle Zulassungsentscheidungen gültige Stichtagsregelung für die Prüfung aller Sachverhalte zum Zeitpunkt der Vollständigkeit der Antragsunterlagen eingeführt werden. Den verschiedenen EuGH-Urteilen zur Aktualität umweltbezogener Daten bei der Zulassungsentscheidung sollte im Einzelfall Rechnung getragen werden.

§ 118 Absatz 6 Satz 3 EnWG (neu)

Bisher ist unklar, ob bivalent genutzte Speicher in Haushalten, Gewerbe und Industrie von der Regelung in § 118 Absatz 6 Satz 3 EnWG Gebrauch machen können. Dort ist geregelt, dass Speicher von Netzentgelten freigestellt sind, wenn sie Strom aus dem Netz entnehmen.

DIHK-Bewertung

Es sollte daher klargestellt werden, dass auch solche Speicher und nicht nur rein netzgekoppelte Speicher diese Regelung in Anspruch nehmen können. Dadurch kann das bislang ungenutzte Potenzial von Stromspeichern und bidirektionalen Ladepunkten in der Industrie, im

Gewerbe und in den Prosumerhaushalten gehoben werden. Preisspitzen würden kurzfristig geglättet und die Netze können gerade in der Mittagszeit mit der hohen dezentralen PV-Einspeisung entlastet werden. Zudem kann erneuerbarer Strom besser genutzt werden, weil Abregelungen in Teilen vermieden werden können. Auch die EEG-Zahlungen dürften sich verringern und damit der Bundeshaushalt entlastet werden.

Zu § 5, MsbG - Auswahlrecht des Anschlussnutzers

In § 5 wird eine zweijährige Einschränkung der Auswahlrechte nach dem Einbau eines intelligenten Messsystems (iMSys) durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber eingeführt. Begründet wird dies durch Nachhaltigkeit und Umweltschutz, da sonst die Geräte nach kurzer Zeit wieder ausgebaut werden müssten.

DIHK-Bewertung

Dies würde einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren für die Anschlussnehmer entsprechen. Gegen eine solche Bindungsfrist spricht zum einen, dass es aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes eine bessere Interoperabilität der Systeme anzustreben ist. Dadurch könnten vorhandene Geräte weiterverwendet und von einem anderen Anbieter übernommen werden, ohne dass ein physischer Gerätetausch überhaupt notwendig wird. Zum anderen ist problematisch, dass der Anschlussnutzer selbst dann nicht wechseln könnte, wenn die Leistung mangelhaft oder gar nicht erbracht wird. Das würde die Vertragsfreiheit erheblich einschränken und den Anschlussnutzer benachteiligen. Das in § 6 verankerte Wahlrecht des Anschlussnehmers sollte nicht durch Regelungen zum Bestandsschutz eingeschränkt werden. Daher sollte zumindest die Möglichkeit einer Kündigung vorgesehen werden.

Zu § 47 (neu), MsBG-E - Festlegungen der Bundesnetzagentur

Die neu geschaffene Festlegungskompetenz in § 47 ermöglicht es der Bundesnetzagentur, Regelungen zu treffen, die zum Schutz vor einem Datenabfluss an externe Angreifer sowie vor einem Missbrauch der Datenkommunikation durch nicht vertrauenswürdige Hersteller erforderlich sind, um die Zuverlässigkeit der Energieversorgung zu gewährleisten. Dabei soll die Bundesnetzagentur mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in diesem Bereich nur anlässlich von Warnungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ergehen dürfen, wobei der BNetzA in der Gesetzesbegründung auch darüberhinausgehende Spielräume zur Sicherung der Energieversorgung zugebilligt werden.

DIHK-Bewertung

Die Möglichkeit zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Cybersicherheit vornehmen zu können, wird von einer breiten Mehrheit der Wirtschaft getragen. Dabei sollte jedoch stets der Grundsatz gelten, dass das Sicherheitsniveau einerseits und die damit einhergehenden Kosten für die Wirtschaft andererseits in einem angemessenen und effizienten Verhältnis stehen sollten.

C. Ergänzende Informationen

a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten

Dr. Sebastian Bolay

Bereichsleiter Energie, Umwelt, Industrie
DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon (030) 2 03 08 - 22 00
bolay.sebastian@dihk.de

Dr. Niclas Wenz

Referatsleiter Strommarkt, Erneuerbare Energien und nationaler Klimaschutz
DIHK - Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon (030) 2 03 08 - 22 02
wenz.niclas@dihk.de

b. Beschreibung DIHK

Wer wir sind:

Unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind die 79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedingungen für erfolgreiches Wirtschaften.

Auf Bundes- und Europaebene setzt sich die DIHK für die Interessen der gesamten gewerblichen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein. Denn mehrere Millionen Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK - vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform für die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir in einem verfassten Verfahren auf gesetzlicher Grundlage zum Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft und tragen so zum wirtschaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei.

Grundlage unserer Stellungnahmen sind die wirtschaftspolitischen Positionen und beschlossenen Positionspapiere der DIHK unter Berücksichtigung der der DIHK bis zur Abgabe der Stellungnahme zugegangenen Äußerungen der IHKs und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Darüber hinaus koordiniert die DIHK das Netzwerk der 150 Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen der Deutschen Wirtschaft in 93 Ländern.

Sie ist im Register der Interessenvertreter der Europäischen Kommission registriert (Nr. 22400601191-42).



Stellungnahme

Bundesverband Neue Energiewirtschaft e. V. (bne)

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Stellungnahme

Novelle des Energiewirtschaftsrechts

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des
Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie
zur Änderung weiterer energierechtlicher
Vorschriften (Drucksache 21/1497)

Berlin, 13.10.2025: Der Entwurf setzt wichtige Anpassungen um, adressiert aber dringende Probleme, die in der Praxis auftreten, nicht. Anders als in früheren Entwürfen fehlen zentrale Bausteine, wie z.B. notwendige Verbesserungen zur Reservierung von Netzanschlüssen. Ohne einen einheitlichen und leistungsfähigen Reservierungsmechanismus für Netzkapazität werden die drängenden Probleme beim Anschluss von Erneuerbaren Energien-Anlagen, Speichern und neuen Verbrauchern nicht gelöst. Eine Ergänzung in diesem Bereich ist notwendig und die bisher entwickelten Vorschläge waren gut. Deren Wiederaufnahme hat das Potenzial, den inzwischen flächendeckend anzutreffenden „Grid-Lock“ bei der Vergabe von Netzanschlüssen jeder Art zu überwinden.

Mit der Absicherungspflicht bei Energielieferungen wird eine Vorgabe der EU-Strombinnenmarktrichtlinie umgesetzt, um Verbraucher besser zu schützen. Wir empfehlen diese Regel weiter zu stärken, denn bei richtiger Ausgestaltung der Absicherungspflicht würden auch die langfristigen Marktpreissignale und damit die Versorgungssicherheit gestärkt werden. Im Gegensatz zu anderen Kapazitätsmechanismen stärkt die Absicherungspflicht den Strommarkt, anstatt ihn negativ zu verzerren. Zugleich würde die Absicherungspflicht den jahrelangen Attentismus bei Kapazitätsinvestitionen beseitigen. Im Gegensatz zu Kapazitätssubventionsmechanismen wie die Kraftwerksstrategie und der sog. Kapazitätsmarkt muss die Absicherungspflicht nicht von der EU-Kommission notifiziert werden. Damit könnte bereits jetzt die Versorgungssicherheit wesentlich gestärkt werden, ohne langjährige Genehmigungsprozesse mit der EU-Kommission mit ungewissem Ausgang abwarten zu müssen.

Beim Messstellenbetriebsgesetz fehlt es an Mut und Konsequenz, Bürokratie abzubauen und Prozesse spürbar zu vereinfachen. Stattdessen wird etwa das BSI sogar noch gestärkt, obwohl es in der Vergangenheit eine mindestens eher schwierige Rolle als Bürokratie- und Komplexitätsverstärker gespielt hat.

Im EEG sollte die Regelung zur Beteiligung der Kommunen an Solarparks mit Speichern aktualisiert werden, da die heutigen Vorgaben nicht kompatibel mit Solarbatteriekraftwerken sind. Auch sollte das Verhältnis der Beteiligungsregelung im EEG zu den Landesbeteiligungsgesetzen eindeutig und investitionsfreundlich geregelt werden.

Im EnWG-Entwurf des Jahres 2024 waren eine Reihe von Punkten enthalten, die zur Lösung des Problemfeldes Netzanschlüsse enthalten waren. Grundsätzlich sollte es das Ziel sein, die Netzanschlusskapazitäten auszubauen sowie vorhandene Netzanschlüsse besser zu nutzen und die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern.

Inhalt

Anmerkungen zum EnWG	3
Anmerkungen zum MsbG	8
Anmerkungen zum EEG	10

Anmerkungen zum EnWG

Begriffe §3 - Kundenanlage

(zu § 3 EnWG, sowie Folgeänderungen im EnWG, EEG, StromStV)

Der BGH hat im Mai 2025 auf Grundlage eines zuvor ergangenen Urteils des EuGHs zur Kundenanlage entschieden. Die daraus folgende Neuauslegung hat massive negative Auswirkungen auf die bisher regulierungsfreie und damit wenig Kosten verursachende Stromversorgung in Immobilien, Gewerbe, Industrie und Kommunen. Es besteht bereits jetzt aufgrund des Schwebezustands eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Fällt der Status Kundenanlage, droht eine Welle an unabsehbaren Bürokratiepflichten, die volkswirtschaftlich keinerlei Mehrwert brächten und das Ziel der Entbürokratisierung konterkarieren. Die damit einhergehende Unsicherheit strahlt bereits in den Markt aus. Einzelne Netzbetreiber verweigern z. B. Neuanschlüsse von Kundenanlagen, ohne dass es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Dieser Schwebezustand beschäftigt sehr viele Akteure. Die Erwartung aller ist, die Rechtsunsicherheit umgehend zu beseitigen.

Die Neuformulierung der Definitionen des § 3 EnWG sollte jetzt genutzt werden, um Klarheit zur „Kundenanlage“ zu schaffen. Die Formulierung einer Begriffsbestimmung sollte (zumindest) Hausverteileranlagen rechtssicher als Kundenanlagen definieren, um in Einzelgebäuden weiterhin z.B. Mieterstrom und Quartierslösungen umzusetzen zu können.

Aktuell steht im § 59 EnWG-E:

Energieanlagen zur Abgabe von Energie, die

- a) sich auf einem räumlich zusammengehörenden Gebiet befinden oder bei der durch eine Direktleitung nach Nummer 25 mit einer Nennspannung von 10 Kilovolt bis einschließlich 40 Kilovolt Anlagen nach § 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in einer maximalen Entfernung von 5 000 Metern angebunden sind,
- b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden ist,
- c) für die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas unbedeutend ist, und
- d) jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird,

Dieser sollte wie folgt ergänzt werden:

„e) und die von ihrem Betreiber nicht zum Zwecke des Verkaufes betrieben werden.“
Gleich geltende Ergänzung ist in § 60 EnWG-E vorzunehmen.

Zudem schlagen wir die Einführung einer neuen Begriffsbestimmung nach § 3 EnWG vor:

§ 3 Nr. [59a] (neu) EnWG

Hausverteileranlagen: Energieanlagen zur Abgabe von Energie, die sich auf einem Grundstück oder in einem Gebäude befinden und mit einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sind und die jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Es müssten in jedem Fall auch Folgeänderungen im EnWG überall dort erfolgen, wo bisher nur auf die Kundenanlagen nach § 3 Nr. 24a oder Nr. 24b EnWG verwiesen wird, also z.B. in § 3 Nr. 16 EnWG („Energieversorgungsnetze“, im Entwurf Nr. 35) und § 20 Abs. 1d EnWG, wo dann überall auch auf § 3 Nr. [59a] (neu) EnWG hingewiesen werden müsste.

Des weiteren wären ebenso Anpassungen für Mieterstromanlagen und Anlagen der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung möglich, also auch Anpassungen im EEG 2023 und in der Stromsteuereinführungsverordnung, um die oben aufgezeigten Vorteile von dezentralen erneuerbaren Stromversorgungsanlagen im Einklang mit der Erneuerbare-Energien-Richtlinie zu behalten. Konkret wären hier § 21 Abs. 3 EEG 2023, § 42b EnWG und § 12b Abs. 3 Satz 2 StromStV anzupassen.

In diesem Zusammenhang bedarf es auch mehrerer Anpassungen (Folgeänderungen) u.a. in § 1a StromStV an mehreren Stellen (auch ein neuer § 1a Abs. 10 StromStV müsste geschaffen werden, in dem dann auf die Definition in § 3 EnWG verwiesen würde).

Begriffe §3 – Definition von „netzausbauvermeidend, netzdienlich und netzneutral“ (zu § 3 EnWG)

Wir empfehlen die Begriffsbestimmung von drei Begriffen im § 3 EnWG. Es sollte im Energiewirtschaftsrecht eindeutig bestimmt werden, wann das Verhalten von Energieanlagen an einen Netzverknüpfungspunkt „**netzausbauvermeidend**“ ist, wann es „**netzdienlich**“ ist oder wann sich eine an das Netz der öffentlichen Versorgung angeschlossene Anlage „**netzneutral**“ verhält. Dabei sollte der Begriff „netzausbauvermeidend“ Anlagen (z.B. Speicher) adressieren, die Netzbetreiber über die Regelung im § 11a EnWG (Ausschreibung von Energiespeicheranlagen) ausschreiben und im Rahmen ihrer Netzausbauplanung (§ 14d EnWG, Netzausbaupläne) berücksichtigen können. Dies kann den Bedarf an klassischem Netzausbau verringern. Die Begriffe „**netzdienlich**“ und „**netzneutral**“ sollten hingegen so gestaltet werden, dass sie in flexiblen Netzanschlussverträgen (§ 17 Abs. 2b EnWG, § 8a EEG) rechtssicher nutzbar sind. Diese flexiblen Netzanschlussverträge regeln die Bedingungen für die Nutzung von Netzanschlüssen durch Erzeugungsanlagen, Speicher

und Verbraucher. Netzdienlich sollen (marktliche) Energieanlagen sein, die aktiv dem Netz helfen, effizient und stabil zu funktionieren.

Absicherungsstrategien

(zu § 5 Abs. 4a (neu) EnWG)

Die Einführung einer Pflicht zur Nutzung von angemessenen Absicherungsstrategien ist europarechtlich vorgegeben und angesichts der in der Vergangenheit beobachteten kriegsbedingten Preiserhöhungen an den Großhandelsmärkten auch nachvollziehbar. Mit der vorgeschlagenen Regelung werden jedoch Verträge mit dynamischen Preisen nur unzureichend abgedeckt. Bei diesen Verträgen zahlen Kunden an die Großhandelspreise gekoppelte Preise für die verbrauchte Energie. Wenn diese Preise extrem hoch ausfallen – gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum – könnten solche Verträge für die Kunden nicht mehr tragfähig sein. Die Lieferanten hätten zwar einen vertraglichen Zahlungsanspruch gegenüber den Kunden, die Kunden könnten diese aber möglicherweise nicht mehr bedienen. Extreme Preise bei den Kunden schlagen dann umgehend auf die Lieferanten durch, so dass die Betroffenheit auch hier sehr schnell gegeben ist. Wir regen deshalb an, auch bei solchen Verträgen eine angemessene Absicherung vorzusehen. Da flexible und dynamische Tarife in Zukunft die neue Normalität darstellen sollen, muss unbedingt vermieden werden, dass sie als unsicherer als Fixtarife angesehen werden.

Bei richtiger Ausgestaltung der Absicherungspflicht könnten auch die langfristigen Markpreissignale und damit die Versorgungssicherheit gestärkt werden. Damit könnten schnell und ohne langwierige Genehmigungsprozesse auf europäischer Ebene neue Anreize für Investitionen in entsprechende Kapazitäten implementiert werden. Dafür müsste die Verpflichtung zur Absicherung auf alle Kunden ausgedehnt werden. Konkrete Ausgestaltungsoptionen für eine Absicherungspflicht sind in der folgenden Studie aufgeführt: https://www.connect-ee.com/wp-content/uploads/2025/04/Connect_Ausgestaltung_der_Absicherungspflicht_2025.pdf. Dort finden sich auch Hinweise zur Begrenzung der Nachweis- und Dokumentationspflichten gegenüber der BNetzA. Idealerweise werden bereits verfügbare Informationen seitens der Übertragungsnetzbetreiber und anderer Plattformen hierfür verwendet.

Unverbindliche Netzanschlusssauskunft: Fehlender einheitlicher Reservierungsprozess und mangelnde Transparenzpflichten

(zu §17a-c EnWG – BT-Drucksache 20/14199)

Die Umsetzung der unverbindlichen Netzanschlussprüfung nebst Transparenzpflichten und digitalen Netzanschlussportalen **fehlt im jetzigen Gesetzentwurf vollständig**. Eine **für alle Netzbetreiber verpflichtende Regelung** ist aus Sicht der Anschlusspetenten notwendig und sollte gut mit einem verbesserten Reservierungsmechanismus verschaltet werden. Es ist **dringend notwendig**, dass eine unverbindliche Netzanschlusssauskunft in der **Mittelspannungsebene einschließlich der Umspannebenen** von Hoch- zu Mittelspannung

und von Mittel- zu Niederspannung verpflichtend wird. Auch die Umspannebenen müssen enthalten sein. Notwendig ist zudem eine Erweiterung um die 110 kV – Ebene, zumindest perspektivisch. Auch dass eine unverbindliche Netzanschlussauskunft für Anlagen ab 135 kW (ohne oberen Leistungsgrenzwert) eingeführt wird, wäre sachgerecht. Es ist erstrebenswert, dass der Gesetzentwurf allen Netzbetreibern eine **Veröffentlichungspflicht über die tatsächliche Verfügbarkeit der Netzanschlusskapazitäten von der Umspannebene von Höchstspannung zu Hochspannung** sowie für die Umspannebene von Hochspannung zu Mittelspannung vorsieht, die auch eine monatliche Aktualisierung beinhaltet. **Netztransparenz** ist der Schlüssel für bessere Prozesse zum Netzanschluss.

Wir empfehlen die nahezu vollständige Übernahme der Paragraphen

- **“17a Informationspflichten und Kommunikation bei Netzanschlussbegehren”,**
- **“17b Transparenz über verfügbare Netzanschlusskapazitäten in Elektrizitätsversorgungsnetzen” und**
- **“17c Digitale Netzanschlussportale”**

aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ([Drucksache 20/14199](#)) vom 13.12.2024 (unter Berücksichtigung neuer zeitlicher Fristen).

Das Anbieten einer unverbindlichen Netzanschlussauskunft ist Stand der Technik.¹

Netzbetreiber, die selbst diese Auskunft nicht anbieten können, sollten Abstriche bei der Energiewendekompetenz im Rahmen der Anreizregulierung erfahren, auch wenn sie im vereinfachten Verfahren sind.

Problem: Kein Anspruch auf Netzverknüpfungspunkt, auch nicht bei einer Reservierung

Es besteht **kein Anspruch auf den Netzverknüpfungspunkt**, der im Rahmen der unverbindlichen Netzanschlussauskunft ermittelt wurde, **auch nicht bei einer späteren Netzverträglichkeitsprüfung und Reservierung**. Wenn damit aber die unverbindliche Auskunft so wenig belastbar ist, kann sie ihren Zweck der Entlastung der Netzbetreiber von konkreten Anfragen zu verfügbaren Netzverknüpfungspunkten nicht mehr erfüllen. Es ist nachvollziehbar, dass in diesem ersten Prüfschritt nur eine unverbindliche Netzanschlussauskunft gegeben werden soll. Diese sollte aber doch so ausgestaltet sein, dass man bei einer späteren Netzverträglichkeitsprüfung und Reservierung auf das konkrete Ergebnis der unverbindlichen Netzanschlussauskunft hinweisen kann (z.B. durch **Angabe einer Auskunftreferenz**, die der VNB reproduzieren können muss). **Die ermittelte Vorzugsvariante sollte**

¹ Stand der Technik sind z.B. Softwarelösungen von <https://envelio.com/de/igp/netzanschluss/> oder <https://www.epilot.cloud/loesungen/netzbetreiber> oder ähnlichen, die jeder VNB einsetzen könnte.

zuerst geprüft werden, weshalb man auf diese referenzieren können muss. Besser noch wäre eine gemeinsame Projektverwaltung. Würden hingegen im Prozess der tatsächlichen Netzverträglichkeitsprüfung und Reservierung regelmäßig vollkommen andere NVP ermittelt, erhielte man trotz Änderungen keinen effizienten Mechanismus. **Kollaboration und Netztransparenz sind die Schlüssel** und dies könnte durch eine bessere Verschaltung von Netzanschlussauskunft und Netzverträglichkeitsprüfung/Reservierung erreicht werden.

- ➔ **Zuerst ist ein reservierter Netzanschluss nötig.**
- ➔ **Dann wird ein flexibler Netzanschlussvertrag möglich.**
- ➔ **Dafür braucht es Netztransparenz.**

Gemeinsame Nutzung elektrischer Energie / Energy Sharing

(zu § 42c EnWG)

Wir begrüßen es, dass ein Vorschlag für eine gemeinsame Energienutzung vorgelegt wird. Zwar teilen wir die Einschätzung des Gesetzgebers in den Erwägungsgründen, dass nicht davon auszugehen sei, dass die gemeinsame Nutzung von Strom zu einem Massengeschäft würde, allerdings wäre es wünschenswert, dass es überhaupt zu einem Geschäft werden kann, in dem dann auch Innovationen im Bereich des Energy Sharings möglich werden. Es wird für Energy Sharing keine Förderung vorgesehen, was mit einem geringen Missbrauchspotential einhergeht. Dies ist ein guter Grund dafür, möglichst viele Konstellationen zuzulassen. Wir unterstützen es, dass KMU sich an dem gemeinsamen Teilen von Energie beteiligen dürfen, denn Beispiele aus Portugal zeigen, dass eine Energiegemeinschaft dann besonders viel Energie miteinander teilen kann, wenn die teilnehmenden Lastprofile möglichst komplementär sind. Darüber hinaus scheint es **sinnvoll die Teilnehmeranzahl nicht zu begrenzen**. Energiegemeinschaften werden natürlicherweise an ihre Grenzen stoßen, immer dann, wenn der in der Gemeinschaft eingespeiste Strom, den Bedarf eines weiteren Mitgliedes nicht mehr decken kann. Auch das Ermöglichen von gemeinsamer Energienutzung mit Berücksichtigung der Netztopologie scheint angesichts der Komplexität sinnvoll. **Massentauglichkeit von Energy Sharing muss der Anspruch sein**, damit Lösungen günstig und attraktiv werden.

Energy Sharing über Zählerstandsgangmessung bei Erzeugung und Verbrauch (keine RLM)

(zu § 42c Abs. 1 EnWG)

Gegenüber älteren Entwürfen wurde die Formulierung durch die Klarstellung verbessert, dass für Energy Sharing eine Zählerstandsgangmessung bei der Erzeugung (anstatt einer registrierenden Leistungsmessung, RLM) ausreichend ist. Es ist allerdings unverständlich, warum im

Gesetzentwurf die Zählerstandgangmessung nur für die Erzeugung, aber nicht für den Verbrauch vorgesehen ist. **Wir empfehlen die Zählerstandgangmessung, sowohl für Erzeugung als für den Verbrauch.** Regelungen, die eine RLM erfordern sind unnötig, praxisuntauglich, teuer und auf keinen Fall massengeschäftstauglich. Daher möchten wir folgende Änderung anregen:

Zu §42 c Absatz 1 EnWG

(...)

6. der Strombezug wird an jeder belieferten Verbrauchsstelle mit einer ~~viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung~~ **Zählerstandgangmessung** erfasst und
7. die in der Anlage erzeugte oder gespeicherte Elektrizität wird mit einer **Zählerstandgangmessung** nach § 2 Satz 1 Nummer 27 des Messstellenbetriebsgesetzes erfasst.

Anmerkungen zum MsbG

Bestandsschutz für den gMSB

(zu § 5 MsbG)

Eine Haltepflicht für von gMSB eingebaute iMSys hebt ohne Not das gesetzlich verbrieftete Recht auf Wechsel des Messstellenbetreibers für die Kunden aus. Nach erfolgtem Ersteinbau durch den gMSB wäre der Kunde dann erst einmal gebunden und das, obwohl er sich in vielen Fällen nicht einmal selbst für den Einbau entschieden hat. Rein aus Kundensicht wäre eine solche Zwangs-Haltefrist sehr nachteilig.

Die negativen Auswirkungen einer solchen zweijährigen Haltefrist werden zusätzlich dadurch verstärkt, dass die Messwertequalität auch seitens der grundzuständigen Messstellenbetreiber aktuell nicht gewährleistet ist. Hier entstehen dem Kunden, insbesondere aber seinem Lieferanten bspw. beim Angebot flexibler Tarife erhebliche Nachteile. Der Hinweis auf die sonstigen Rechtsvorschriften im Falle nicht vertragsgemäßer Leistungen durch den MSB bietet für den betroffenen Anschlussnutzer in der Praxis keinen ausreichenden Schutz.

Sollte sich der Gesetzgeber dennoch für eine Haltefrist entscheiden, sollte diese nur in Verbindung mit der Einhaltung der gesetzlich festgelegten Kriterien einhergehen, bei deren Verletzung (bsp.: wiederholte nicht bzw. nicht fristgerechte oder nicht vollständig übermittelte Messwerte) dem Kunden zweifelsfrei ein Sonderkündigungsrecht zusteht.

MSB-Kooperationen

(zu § 41 Absatz 1 MsbG)

Die Rolloutquote des gMSB berücksichtigt aktuell nur den Einbau von Smart Metern durch den gMSB selbst, im eigenen Netzgebiet. Mit dem vorliegenden Entwurf soll in § 41 Abs. 1 S. 2 MsbG-E die Möglichkeit eingeführt werden, dass gMSB untereinander Kooperationen eingehen können, wonach die bei den Ausbaupflichtungen erzielten Quoten für die kooperierenden Unternehmen fortan in dem gesamten Gebiet der Kooperation gemeinsam gelten. Die geplante Regelung greift aber insgesamt zu kurz, da de facto keine Verbesserung bei der Anzahl der real eingebauten Messgeräte erfolgt. Vereinbart beispielsweise ein gMSB aus Schleswig-Holstein, der seinen Ausstattungsverpflichtungen nicht nachkommt, einen Kooperationsvertrag mit einem gMSB in Bayern, der seine Verpflichtungen übererfüllt, kann sich der gMSB aus Schleswig-Holstein diese Einbauten auf die Rolloutquote in seinem heimischen Netzgebiet anrechnen lassen. Der mit dem Rollout beabsichtigten Stärkung der Netzstabilität wird damit jedoch in Schleswig-Holstein kein bisschen geholfen.

Eine zielführende Lösung wäre, dass gMSB und wMSB Kooperationen vereinbaren können, in deren Rahmen die vom wMSB im Netzgebiet des gMSB eingebauten Systeme auf die Quote des gMSB angerechnet werden.

Auffangmessstellenbetreiber

(zu § 47 Absatz 1 MsbG)

Der bne begrüßt eine Professionalisierung des Messstellenbetriebs. Dazu gehört, überforderte gMSB von ihren Aufgaben zu entbinden. Statt der automatischen Benennung des größten Anbieters sollte jedoch ein Pool an qualifizierten (wettbewerblichen) Interessenten eingerichtet werden. Über die Rolle des Auffangmessstellenbetreibers kann dann beispielsweise per Losverfahren oder regelmäßiger Registrierung bei der Bundesnetzagentur entschieden werden. Dies würde Wettbewerbsvielfalt sichern und den Missbrauch von Marktmacht verhindern.

Festlegungen der Bundesnetzagentur

(zu § 47 MsbG)

Es ist abzulehnen, dass die Bundesnetzagentur nach dem Entwurf nun Festlegungen „im Einvernehmen“ mit dem BSI treffen muss. In der Folge droht, dass sämtliche Kommunikation ausschließlich über das SMGW laufen muss. Das wiederum würde bereits am Markt befindliche Angebote und Softwarelösungen (Geräte-Apps, etc.) erschweren oder unmöglich machen. Jede technische Innovation und jede kundenfreundliche Neuerung, die in diesem Markt so dringend nötig ist, wird im Nadelöhr des SMGW abgewürgt. Eine Stärkung von Cyber-Security-Standards in Bezug auf den HEMS-Aufbau hinter dem Gateway kann nur auf der EU-Ebene geschaffen werden.

Das BSI kann jedoch der BNetzA in einer beratenden Funktion behilflich sein. Hierzu reicht es aus, wenn die BNetzA das BSI ins Benehmen setzt. Ein Einvernehmen zwischen den beiden Behörden ist nicht notwendig und steht dem Ansinnen der Regierung gegenüber, unnötig komplizierte Prozess und Bürokratie abzubauen. Darauf verweist auch der Abschlussbericht der [Initiative für einen handlungsfähigen Staat](#)). Dort wird auf Seite 100ff explizit auf die Behinderungen durch exzessiven Datenschutz hingewiesen und Reduktion eingefordert.

Verbrauchsinformationen ggü. Anschlussnutzer

(zu § 61 MsbG)

Die hier geplante Übermittlung von ¼-h-Werten ist halbherzig und unausgereift. Heute können Verbraucher zeitlich feiner aufgelöste live- Daten direkt aus den Anlagen oder über den Umweg eines Webportals diese Anlagendaten abrufen. Einen zusätzlichen Bedarf an ¼-h-Daten nach der Viertelstunde ist nicht nachvollziehbar. Perspektivisch wäre überlegenswert, eine solche Datenübermittlung auch im von der BNetzA geplanten MaBiS-Hub zu implementieren. Bis dahin sollte jedoch darauf verzichtet werden, um nicht zusätzlichen Umsetzungsaufwand zu produzieren, der kaum zusätzlichen Nutzen für Kunden schafft. Mindestens bedarf es einer klaren Regelung, ob der Messstellenbetreiber (MSB) oder der Lieferant für die Datenbereitstellung verantwortlich ist. Wird der Lieferant verpflichtet, muss er die Daten kostenlos und standardisiert, etwa per API, vom MSB erhalten. Eine bundesweit einheitliche Schnittstelle ist erforderlich, um eine Systemvielfalt bei über 900 MSB zu vermeiden – entsprechende Ansätze liegen bei edi@energy vor. Die Datenübermittlung sollte nur auf ausdrückliches Verlangen des Kunden erfolgen, etwa per Vollmacht, um Datenschutz zu wahren.

Anmerkungen zum EEG

Diese Energierechtsnovelle sollte dafür genutzt werden, beihilferechtlich nicht relevante Probleme im EEG zur Akzeptanzsicherung und zu Netzanschlüssen zu adressieren.

Solarparks mit Speichern brauchen ein Update der kommunalen Beteiligung

(zu § 6 EEG und zu § 22b EEG)

Die Beteiligung von Kommunen und Bürgern an Solarparks ist ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz und den erfolgreichen Ausbau. § 6 EEG regelt die finanzielle Beteiligung von Kommunen und hat sich als erfolgreiches Instrument zur Akzeptanzförderung etabliert. In der Praxis ergeben sich immer wieder Unsicherheiten und rechtliche Herausforderungen, die eine gerechte Beteiligung der Bürger und Kommunen am Ausbau der Solarenergie erschweren. Insbesondere muss die **Kompatibilität der Beteiligungsregel auch für Solarparks mit Batteriespeichern**

vollumfänglich hergestellt werden, da gerade mit Blick auf die in Kürze anwendbare „Abgrenzungsoption“ nach § 19 Abs. 3b EEG, wodurch die **Aus- und Nachrüstungen von Solarparks mit Batteriespeichern der Standard** wird.² Zudem wurden seit den letzten Änderungen des § 6 EEG verschiedene Landesbeteiligungsgesetze erlassen, die eine verpflichtende und über den § 6 EEG hinausgehende Beteiligung vorsehen. Dies verändert Anforderungen an die rechtssichere Kommunikation gegenüber der Kommune, sowie eine verbesserte Kompatibilität von Bundesrecht und Landesrecht. Wir sehen Anpassungsbedarf im §6 EEG in den Bereichen:

- Erweiterung auf alle Freiflächenanlagen (Solaranlagen des ersten Segments)
- Erweiterung auf Solarparks mit Batteriespeichern (Kompatibilität: § 6 EEG und Speicher)
- Umstellung auf „tatsächlich produzierte“ Strommengen (wegen Batteriespeichern)
- Einführung einer Frist für die Erstattung (Empfehlung: acht Wochen)
- Frühzeitige Klarheit über die Beteiligung ermöglichen (wegen Landesgesetzen)
- Klares Verhältnis zwischen EEG- und Landesgesetzen (Benchmarking, Angemessenheit)

Der bne hat ein Rechtsgutachten³ ausarbeiten lassen, dass die folgenden Änderungsempfehlungen bzgl. Freiflächenanlagen im § 6 EEG und § 22b EEG im Detail diskutiert:

§ 6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau

(1) Anlagenbetreiber sollen Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen. Zu diesem Zweck dürfen folgende Anlagenbetreiber den Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten:

1. Betreiber von Windenergieanlagen an Land nach Maßgabe von Absatz 2 und
2. Betreiber von **Solaranlagen des ersten Segments** nach Maßgabe von Absatz 3.

(2) *[Diese Vorschläge befassen sich nicht mit der Beteiligung am Windkraftanlagen.]*

(3) Bei **Solaranlagen des ersten Segments** dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für **erzeugte Strommenge sowie für die**

² Im „Solarspitzengesetz“ wurde mit der „Abgrenzungsoption“ gemäß [§ 19 Abs. 3b EEG](#) der Grünstrom/Graustrom-Mischbetrieb von Batteriespeichern im Marktprämienmodell ermöglicht, sowohl bei Neuanlagen als auch bei Bestandsanlagen. Künftig können Batterien auch Netzstrom zwischenspeichern, ohne dass das Marktprämienanspruch dies den Marktprämienanspruch gefährdet. Die wird dazu führen, dass Solarbatteriekräftwerke der Standard werden (Ausrüstung und Nachrüstung von Batteriespeichern an Solarparks). Die BNetzA führt das zugehörige [Festlegungsverfahren \(MiSpEL\)](#) bereits durch. Die Festlegung greift im Jahr 2026. Daher ist die zeitnahe Aktualisierung der Kommunalbeteiligungsregelung notwendig.

³ 2025/09, bne | Rechtsgutachten zur Verbesserung der Kommunalbeteiligung an Solarbatteriekräftwerken: <https://www.bne-online.de/wp-content/uploads/2025-07-16-Rechtsgutachterliche-Kurzstellungnahme-kommunale-Beteiligung-nach-dem-EEG-1.pdf>, sowie <https://www.bne-online.de/wp-content/uploads/25-09-bne-Positionspapier-Solarparks-und-Beteiligung.pdf>

Strommenge, die wegen Abregelungen durch den Netzbetreiber nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes oder nach § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht erzeugt wurde, angeboten werden. Als betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die **Solaranlagen des ersten Segments** befinden. Befinden sich die **Solaranlagen des ersten Segments** auf gemeindefreien Gebieten, gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 bis 7 entsprechend anzuwenden. **Wird der Strom vor der Einspeisung in ein Netz in einem Stromspeicher zwischengespeichert, darf die gesamte in den Solaranlagen des ersten Segments erzeugte und zu einem späteren Zeitpunkt in das Netz eingespeiste Strommenge Grundlage für die Ermittlung der Zuwendungen sein.**

(4) Werden Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragraphen abgeschlossen, achten die Gemeinden und andere öffentliche Stellen und Behörden darauf und stellen sicher, dass die Vereinbarungen keinen Einfluss auf die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns haben.

Bei **Solaranlagen des ersten Segments** dürfen die betroffenen Kommunen den Abschluss der Vereinbarungen davon abhängig machen, dass der Betreiber ein Konzept, das fachlichen Kriterien für die naturschutzverträgliche Gestaltung von Freiflächenanlagen entspricht, vorgelegt oder nachgewiesen hat, dass die Umsetzung dieser Kriterien nicht möglich ist. Die Vereinbarungen gelten nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 334 des Strafgesetzbuchs. Satz 3 ist auch für Angebote zum Abschluss einer solchen Vereinbarung und für die darauf beruhenden Zuwendungen anzuwenden.

(5) Für die tatsächlich erzeugte Strommenge sowie für die Strommenge, die wegen Abregelungen durch den Netzbetreiber nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes oder nach § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht erzeugt wurde, für die Betreiber von Windenergieanlagen an Land oder Freiflächenanlagen eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen haben und für die sie Zahlungen nach diesem Paragraphen an die Gemeinden oder Landkreise geleistet haben, können sie die Erstattung dieses im Vorjahr an die Gemeinden oder Landkreise geleisteten Betrages im Rahmen der Endabrechnung vom Netzbetreiber verlangen. **Die Erstattung durch den Netzbetreiber muss innerhalb von acht Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags des Anlagenbetreibers erfolgen.**

Verbesserung Rechtsverhältnis EEG und Landesgesetze / Benchmarking

In **§ 22b Absatz 6 EEG 2023** sollte ergänzt werden:

(6) Die Länder können weitergehende Bestimmungen zur Bürgerbeteiligung und zur Steigerung der Akzeptanz für den Bau von neuen Anlagen erlassen, wenn § 80a nicht beeinträchtigt ist. „**Soweit die Länder Regelungen treffen, die Anlagenbetreiber dazu verpflichten, Gemeinden oder Bürger, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell oder in anderer Weise zu beteiligen, gilt einschränkend, dass diese Regelungen dem Anlagenbetreiber verschiedene Formen der Beteiligung zur Auswahl stellen müssen. Dem Anlagenbetreiber muss dabei stets die Möglichkeit offenstehen, eine Beteiligung anzubieten,**

- **die bis zu 0,4 Cent pro Kilowattstunde erzeugter Strommenge entspricht,**
- **aber nicht mehr als 0,3 Cent pro Kilowattstunde erzeugter Strommenge betragen muss.**

Außerdem muss es dem Anlagenbetreiber möglich sein, sich teilweise von der Beteiligungspflicht zu befreien, indem er bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde erzeugter Strommenge im Wege der finanziellen Beteiligung nach § 6 anbietet, soweit § 6 anwendbar ist

Netzanschluss von EEG-Anlagen: Reservierungsmechanismus verbessern

(zu Drucksache 20/14199, §8e Reservierung von Netzanschlusskapazität)

Wir empfehlen die **Umsetzung der §§ 8a, 8b, 8c, 8d, 8e und 8g EEG aus dem früheren Entwurf dieser Energierechtsnovelle**, siehe [Drucksache 20/14199](#). Die Regelungen sind notwendig, um die Praxisprobleme bei der Vergabe von Netzanschlusskapazität zu bewältigen. Der aktuelle Prozess zur Reservierung von Netzkapazität ist ein zentrales Hemmnis.

Wir empfehlen die Umsetzung von:

- **§ 8a Informationspflichten und Kommunikation bei Netzanschlussbegehren** ([LINK](#))
- **§ 8b Besondere Regelungen zu Netzanschlussbegehren** ([LINK](#))
- **§ 8c Besondere Regelungen zu Netzanschlussbegehren für Solaranlagen** ([LINK](#))
- **§ 8d Besondere Regelungen zu Netzanschlussbegehren für Stromspeichern** ([LINK](#))
- **§ 8e Reservierung von Netzanschlusskapazität** ([LINK](#))

Diese Verbesserungen im Netzanschlussprozess sind nötig, um die mit dem „Solarspitzenpaket“ hinzugekommenen Regelung für flexible Netzanschlussvereinbarungen (aktuell § 8a EEG) sinnvoll anwenden zu können. Wie ursprünglich angedacht, könnte die Regelung zu flexible Netzanschlussvereinbarungen der § 8f EEG werden, der auf den verbesserten Regeln zum Netzanschlussbegehren aufsetzt. Nur ein reservierter Netzanschluss sichert eine Investition in eine

Erzeugungsanlage oder einen Speicher ab. Nur ein reservierter Netzanschluss kann mit einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung versehen werden.

Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne)

Der bne verbindet marktwirtschaftlich Wettbewerb und Innovation mit erneuerbaren Energien und fördert so eine günstige und resiliente Energieversorgung.



Stellungnahme

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (VIK)

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



13. Oktober 2025

VIK-Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages am 15.10.2025

Der VIK bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den folgenden Gesetzesentwürfen:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

BT-Drucksache 21/1496 (Gasspeicherumlage)

Und

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften

BT-Drucksache 21/1497 (Kundenanlagen)

Und

**Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD**

**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**

(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)

Ausschussdrucksache 20(9)053 ([Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes](#))

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**

BT-Drucksache 21/1496 ([Gasspeicherumlage](#))

**[Kurzzusammenfassung der VIK-Stellungnahme zu Abschaffung der
Gasspeicherumlage:](#)**

- Die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage ist ein richtiger und notwendiger Schritt zur Entlastung der Industrie
- Um jedoch eine kurzfristig spürbare Entlastung der Industrie zu erreichen, muss die Maßnahme früher greifen und dauerhaft rechtlich abgesichert werden.

Stellungnahme:

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (VIK) begrüßt die vorgesehene vollständige Abschaffung der Gasspeicherumlage zum 1. Januar 2026 ausdrücklich als wichtigen Schritt zur Entlastung der Industrie. Die Umlage hat sich seit ihrer Einführung zum 1. Oktober 2022 von ursprünglich 0,59 EUR/MWh auf zuletzt 2,89 EUR/MWh nahezu verfünffacht und stellt einen **erheblichen Wettbewerbsnachteil für industrielle Gasverbraucher in Deutschland** dar – sowohl im internationalen als auch im innereuropäischen Vergleich.

Diese Entwicklung setzt betroffene Unternehmen in einer ohnehin angespannten wirtschaftlichen Lage zusätzlich unter Druck. Neben den bestehenden Kostennachteilen gegenüber internationalen Wettbewerbsregionen führt inzwischen auch der innereuropäische Wettbewerbsnachteil zu Produktionsverlagerungen in das benachbarte europäische Ausland. Fast tägliche Pressemeldungen berichten von Arbeitsplatzabbau und Werksschließungen. Die Deindustrialisierung in Deutschland hat volle Fahrt aufgenommen! Bestätigt wird dieser Nachteil dadurch, dass sich die industrielle Gasnachfrage in den benachbarten europäischen Ländern deutlich stärker erholt als in Deutschland. Dies trifft inzwischen fast alle Unternehmen - branchenübergreifend und insbesondere die chemisch-pharmazeutische Industrie, die Erdgas auch stofflich in ihren Herstellungsprozessen einsetzt.

Einerseits hat sich das **Marktpreisniveau** aufgrund der Umstellung der Bezugsquellen und der schnell wachsenden Rolle von LNG-Lieferungen in der deutschen Erdgasversorgung auf einem deutlich höheren Niveau eingependelt als noch vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Lag der durchschnittliche Jahresfuture-Preis vor 2021 beispielsweise regelmäßig unter 20 EUR/MWh, so liegt der Jahresfuture 2026 bei ca. 32,70 €/MWh. Der Gaspreis am Spotmarkt (day ahead) liegt aktuell bei ca. 33,00 EUR/MWh. Dies entspricht rund dem dreifachen des derzeitigen Marktpreises in den USA (10 bis 12 €/MWh)! In 2023 zahlten europäische Industriekunden 345 % mehr für Erdgas als US-amerikanische und 50 % mehr als chinesische Unternehmen.

Hinzu kommen CO₂-Kosten für LNG-Transport und Erdgasanwendungen im Rahmen des EU-ETS sowie national über das BEHG bzw. perspektivisch das ETS II, denen international keine vergleichbaren Bepreisungssysteme gegenüberstehen. Mit der Umsetzung der EU-Methanverordnung kann zudem potenziell die Bepreisung von Vorkettenemissionen (Scope 3) hinzukommen, die den Abstand zu internationalen Wettbewerbern weiter vergrößern würde.

Doch nicht nur im internationalen, sondern **auch im innereuropäischen Wettbewerb besteht kein Level-Playing-Field mehr**. Die Wettbewerbsverzerrung hier ergibt sich aus staatlich induzierten Preisbestandteilen und Entgelten, die es im EU-Ausland nicht oder nicht in der Höhe wie in Deutschland gibt, und die seit geraumer Zeit wieder deutlich ansteigen. Der Anteil staatlich induzierter Kosten in Deutschland an den Erdgas-Gesamtkosten für den industriellen Einsatz liegt damit deutlich über dem Anteil in anderen EU-Mitgliedstaaten.

Mangelnde Wettbewerbsfähigkeit deutscher Erdgaskosten

Trotz des seit 2022 gesunkenen Marktpreises kann im Erdgasbereich hinsichtlich der Gesamtkosten für die Industrie auch 2025 keine Entwarnung ausgesprochen werden. Gerade Unternehmen der erdgas- und dampfintensiven Grundstoffindustrie stehen im direkten internationalen Wettbewerb. Die Erdgaskosten in Deutschland produzierender Unternehmen sind nach wie vor deutlich höher als beispielsweise in den USA. Selbst im europäischen Vergleich ist die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland aufgrund steigender Nebenkosten der Gasversorgung (v.a. Netzentgelte, Gasspeicherumlage), die es im EU-Ausland nicht oder nicht in der Höhe gibt, schon heute zunehmend nicht mehr gegeben.

Streichung der Verordnungsermächtigung (§ 35h RefE EnWG)

- Die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit zur Wiedereinführung der Umlage gefährdet die regulatorische Planungssicherheit und wird vom VIK abgelehnt.
- Die Kriterien für eine erneute Einführung sind nicht klar definiert, sodass durch den §35h RefE EnWG bis 2027 eine Unsicherheit über eine tatsächlich

dauerhafte Abschaffung der Gasspeicherumlage für industrielle Verbraucher bestehen bleibt.

Rückvergütung bereits gezahlter Umlagebeträge für das Jahr 2025

Kritisch ist aus Sicht des VIK der zu späte Zeitpunkt der Abschaffung der Gasspeicherumlage. Die Industrie leidet bereits heute unter massiv gestiegenen Energiekosten, die deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen. Die Gasspeicherumlage belastet insbesondere Unternehmen mit erdgasintensiven Prozessen und hat bereits zu Produktionsrückgängen und Standortverlagerungen geführt. Um die Industrie spürbar und mit kurzfristiger Wirkung zu entlasten, sollten die folgenden Maßnahmen im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens umgesetzt werden:

- **Für Industriekunden (RLM-Kunden) sollte bereits ab dem am 1. Oktober 2025** begonnenen Gasspeicherjahr **eine Gasspeicherumlage von 0 EUR/MWh** gelten.

Ein zunehmend wichtiger Kostenfaktor für unsere Mitgliedsunternehmen sind die **Gasnetzentgelte**, welche von Jahr zu Jahr steigen. Auch für das kommende Jahr ist im Durchschnitt ein weiterer Anstieg abzusehen, obwohl erst für ca. 50 % der gasversorgten Fläche die Netzentgelte veröffentlicht sind. In den letzten Monaten war das Augenmerk stets auf die Absenkung der Strom-Netzentgelte und die Politik hat gerade hier einen wichtigen Beitrag geleistet, um den weiteren Anstieg im nächsten Jahr abzufedern – es gilt unser Dank an die Regulierungskoalition – gibt es bei den Gasnetzentgelten akuten Handlungsbedarf. In Zukunft werden die Netzentgelte weiter steigen, da durch die mit der Energiewende einhergehende geringere Auslastung der Netze und ihr Rückbau bzw. Umwidmung Kosten zunehmend auf weniger Netznutzer verteilt werden müssen. Die Verkürzung von Abschreibungszeiträumen führt gerade in der Anfangsphase der Gasnetztransformation zu höheren Entgelten.

Außerdem fallen mit dem ersatzlosen Wegfall des Spitzenausgleichs zum Jahresanfang für den nicht anderweitig entlasteten Anteil des Erdgasverbrauchs

höhere Energiesteuern an. Dies hat vor allem bei besonders erdgasintensiven Unternehmen in der Gesamtbetrachtung zu einer steuerlichen Mehrbelastung geführt. Die noch bestehenden Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände im Energiesteuergesetz müssen daher unbedingt beibehalten und sollten ausgeweitet werden.

Die Gas-Netzumstellung muss kosteneffizient gestaltet werden. Die Industrie wird voraussichtlich aufgrund der stofflichen Nutzung von Methan und der beschränkten Substituierbarkeit von Erdgas in der Prozessdampfversorgung zu den Nutzern zählen, die die Erdgasinfrastruktur am langfristigsten nutzen. Es muss vermieden werden, dass die Netzkosten zukünftig ein prohibitiv hohes Niveau erreichen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich gefährden. Die Bundesregierung sollte daher mögliche Finanzierungsmodelle prüfen, um einen solchen Anstieg für die wenigen verbleibenden Nutzer zu verhindern. Zudem sollten die Stilllegungskosten so gering wie möglich gehalten werden. Es erscheint vor diesem Hintergrund sinnvoller, vorhandene Leitungs-Infrastruktur nicht aktiv rückzubauen, sondern nach Möglichkeit im Boden zu belassen, stillzulegen und für eine etwaige Weiterverwendung zu erhalten. Betroffene Netznutzer müssen zudem mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf in Umstellungs- und Stilllegungspläne eingebunden werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften

BT-Drucksache 21/1497 ([Kundenanlagen](#))

[Kurzzusammenfassung der VIK-Stellungnahme zu Kundenanlagen:](#)

- Kundenanlagen sind die bei weitem am häufigsten anzutreffende Energieinfrastruktur und Teil eines hoch-integrierten Produktionsverbundes an Industrie- und Gewerbestandorten.
- Die aktuelle Rechtsunsicherheit durch die jüngsten Urteile des EuGH und des BGH bedroht diese Strukturen und führt zu erheblichen Risiken für Investitionen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.
- Ohne eine schnelle gesetzliche Reform drohen den Unternehmen signifikante wirtschaftliche Nachteile, ein unkalkulierbarer Mehraufwand an Bürokratie und eine mögliche Verzögerung der Energiewendeziele.
- Der VIK fordert eine politische Priorisierung der Anpassung der Kundenanlagen-Regulierung im EnWG und auf europäischer Ebene
- Eine Neuregelung muss Kundenanlagenbetreiber vor unverhältnismäßigen Kosten und administrativen Mehraufwand schützen und Rechtssicherheit wiederherstellen.

Hohe Rechtsunsicherheit durch EuGH und BGH-Urteile

Auf Grund der aktuellen Entwicklungen im Zuge des EuGH Urteil zum Thema Kundenanlagen und der damit verbundenen Dringlichkeit, erlauben wir uns diese Problematik in diesem Zusammenhang zu erläutern. Kundenanlagen sind die bei weitem am häufigsten anzutreffende Energieinfrastruktur. Beide Urteile stellen die bisherige Praxis industrieller und gewerblicher Standortversorgung und die damit einhergehenden administrativen Erleichterungen von der Regulierung für Kundenanlagenbetreiber grundlegend infrage und machen eine umfassende Reform der Materie erforderlich. Denkt man die Logik der Begründung des EuGH-Urteils zu Ende, würde praktisch jede in Deutschland verlegte Strom- oder Erdgasleitung (auch auf privatem Grund oder Betriebsgeländen) zu einem regulierten Verteilernetz mit entsprechenden regulatorischen Pflichten werden. Örtliche Verteilungsanlagen der Industrie oder von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Universitäten, würden damit auf einen Schlag denselben regulatorischen Pflichten unterstellt wie große öffentliche

Energieversorgungsnetze, an die zum Teil hunderttausende Letztverbraucher angeschlossen sind.

Gleichstellung führt zu signifikanten, negativen Konsequenzen für Kundenanlagenbetreiber: administrativ, personell und finanziell

Dies hätte einen massiven Anstieg an administrativen, personellen und finanziellen Belastungen für die betroffenen Unternehmen und Institutionen zur Folge – von Melde- und Veröffentlichungspflichten über komplexe Messkonzepte bis hin zu buchhalterischer Entflechtung und zusätzlichen Investitionen. Die Regulierungsbehörden wären mit einer Vielzahl neuer Anträge und Prüfverfahren konfrontiert, die erstens (1) dem Ziel des Bürokratieabbaus diametral entgegenstünden, zweitens (2) Dekarbonisierungsziele verzögern könnten, indem Investitionsentscheidungen in z.B. Onsite PPA aufgeschoben oder aufgehoben würden und drittens (3) keinem volkswirtschaftlichen Nutzen gegenüberstehen würden.

Diese Gleichstellung ist offensichtlich nicht zielführend und sollte mit höchster Dringlichkeit auf gesetzlicher Ebene angepasst werden, um den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht (noch) weiter abzuwerten.

Sollte es keine praxistaugliche Anpassung der regulatorischen Vorschriften geben, drohen erhebliche Risiken für Betreiber von Kundenanlagen

Zu den gravierendsten Konsequenzen einer zu befürchtenden zukünftigen Regulierung zählen:

1. Dezentralen Versorgungsnetzbetreibern droht bei der Übernahme der Rolle eines Netzbetreibers ein erheblicher Mehraufwand für alle Registrierungs-, Melde- und Veröffentlichungspflichten.

2. Darüber hinaus droht ein erheblicher Zusatzaufwand für eine Vielzahl von regulatorischen Pflichten gem. EnWG. Dazu gehören:
 - die massenfähige Marktkommunikation
 - Datenaustauschprozesse
 - Energiemengenbilanzierung („MaBis“)
 - Netzentgeltkalkulationen und insbesondere auch buchhalterische Entflechtungsvorgaben mit separaten Jahresabschlüssen
 - Redispatch 2.0
3. Weiter drohen den Kundenanlagenbetreibern langwierige und kostenintensive Umbauten, die ggf. Abschaltungen des Kunden erfordern: Insbesondere die umzusetzende Rolle eines grundzuständigen Messstellenbetreibers nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) dürfte im Einzelfall zu einem erheblichen Investitions- und technischem Umbaubedarf führen.
4. Weiter besteht Grund zu der Annahme, dass sich Engpässe bei der Verfügbarkeit von Fachpersonal und Wirtschaftsprüfern ergeben könnten.
5. Verzögerung von Dekarbonisierungsbestrebungen durch Investitionsaufschub in Onsite-PPA-Projekte und andere dezentrale Versorgungsstrukturen (Speicher) sowie ein erhebliches Risiko rückwirkender Verschlechterungen für bereits getätigte Investitionen in Energiewendemaßnahmen (Praxisbeispiel der Wirtschaftsprüfer: PV-Aufdachanlage würde zur Kundenanlage → Abbau der Anlage.).

Um diese Auswirkungen zu vermeiden, sollten Reformbestrebungen auf drei Ebenen adressiert werden: Grundsätzlich wäre eine Anpassung auf europäischer Ebene durch Änderung der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EU 2019/944) und der Gasbinnenmarktrichtlinie (EU 2024/1788) wünschenswert. Hier sollte klargestellt werden, dass private Industrie- und Gewerbenetze nicht mit öffentlichen Energieversorgungsnetzen gleichgestellt werden können. Die bisherigen

Ausnahmen für „geschlossene Verteilernetze“ sind nicht ausreichend, weil hier nur ein kleiner Teil der regulatorischen Pflichten aufgehoben wird.

Zweitens auf nationaler Gesetzesebene durch eine Überprüfung und Anpassung der deutschen Regelungen im Einklang mit den EU-Vorgaben. Das bestehende nationale Regelwerk sollte mit den tatsächlich verpflichtenden EU-Vorgaben abgeglichen und die bestehende Überregulierung auf ein einheitliches EU-Level gebracht werden.

Drittens auf untergesetzlicher Ebene, insbesondere durch Festlegungen der Bundesnetzagentur, um kurzfristig praxistaugliche Lösungen zu ermöglichen.

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)

Ausschussdrucksache 20(9)053 (Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)

Kurzzusammenfassung der VIK-Stellungnahme zum Kohleverstromungsbeendigungsgesetz

- Versorgungssicherheit zu wettbewerbsfähigen Preisen ist für die Industrie ein zentraler Standortfaktor
- Erfolgt kein schnellerer und ausreichender Zubau gesicherter Leistung bis 2035, drohen laut BNetzA bereits ab 2030 Versorgungslücken - was insbesondere für die energieintensive Industrie gravierende Folgen hätte

- Ohne gesicherte Leistung und klare Planungssicherheit werden zahlreiche Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen für den Standort Deutschland überdenken, was die Gefahr einer weiteren Deindustrialisierung birgt
- Kraftwerksstrategie der Bundesregierung muss daher dringend verabschiedet und umgesetzt werden

Drohende Versorgungslücke ab 2030

Der Versorgungssicherheitsbericht der BNetzA hat einen zwingend notwendigen Zubau gesicherter Leistung von je nach Szenario zwischen 22,4 bis 35,5 GW bis 2035 ausgewiesen. Ohne Zubau drohen laut BNetzA bereits im Jahr 2030 Versorgungslücken. Dies deutet nicht auf Blackouts hin, aber auf potenzielle „Brown-Outs“: Situationen, in denen das Stromangebot die Nachfrage nicht mehr vollständig decken kann und große Lasten, **etwa Industrieanlagen**, temporär abgeschaltet werden müssten.

Versorgungssicherheit zu bezahlbaren Preisen ist für die energieintensive Industrie daher ein elementarer Standortfaktor. Die unter der Ampel-Koalition unvollendet gebliebene Kraftwerksstrategie muss daher schnellstmöglich verabschiedet werden. Die Zeit drängt inzwischen erheblich, so dass die ersten Ausschreibungsrunden keinen Aufschub mehr dulden.

Keine Abschaltung gesicherter Leistung ohne gleichwertigen Ersatz

Parallel dazu darf keine gesicherte Leistung mehr ohne gleichwertigen Ersatz vom Netz gehen. Gemäß § 13b EnWG haben die Netzbetreiber hier das letzte Wort. Sie entscheiden, ob ein Kraftwerk systemrelevant ist und unabhängig vom Kohleausstieg in der Netzreserve weiterbetrieben werden sollte. Die Zeiträume für die Ausweisung von Kohlekraftwerken als systemrelevant reichen schon heute über das Jahr 2030 hinaus. **Eine Doppelfinanzierung durch Entschädigungszahlungen und Zahlungen für die Vorhaltung in der Netzreserve sollte vermieden werden.** Dies gilt nur für Steinkohlekraftwerke.

Braunkohlekraftwerke werden vermutlich aus technischen Gründen nie in die Netzreserve überführt.

Industrie benötigt gesicherte Leistung und Planungssicherheit

Ohne gesicherte Leistung und der damit einhergehenden Planungssicherheit werden zahlreiche Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen in den Standort

Deutschland hinterfragen.

Im Interesse eines möglichst geringen Netzausbaubedarfes sollte der Zubau industrienah erfolgen, nach dem Motto „Energie folgt industrieller Nachfrage“.

Der VIK ist seit über 77 Jahren die Interessenvertretung industrieller und gewerblicher Energienutzer in Deutschland. Er ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband mit Mitgliedsunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, wie etwa Aluminium, Chemie, Glas, Papier, Stahl oder Zement. Der VIK berät seine Mitglieder in allen Energie- und energierelevanten Umweltfragen. Im Verband haben sich etwa 80 Prozent des industriellen Stromverbrauchs und rund 90 Prozent des versorgerunabhängigen industriellen Energieeinsatzes und rund 90 Prozent der versorgerunabhängigen Stromerzeugung in Deutschland zusammengeschlossen.

Ansprechpartner zur Abschaffung der Gasspeicherumlage: Andreas Renz

E-Mail: a.renz@vik.de

Ansprechpartnerin für das Thema Kundenanlagen: Flavia Jakob

E-Mail: f.jakob@vik.de

Ansprechpartner für Versorgungssicherheit: Bruno Wangemann

E-Mail: b.wangemann@vik.de



Stellungnahme

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

Siehe Anlage

Berlin, 10. Oktober 2025

BDEW Bundesverband
der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
www.bdeu.de

Stellungnahme

zum Regierungsentwurf zum

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften

vom 6. August 2025 BT-Drs. 21/1497

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

Der BDEW ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung sowie im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen eingetragen. Bei der Interessenvertretung legt er neben dem anerkannten Verhaltenskodex nach § 5 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG, dem Verhaltenskodex nach dem Register der Interessenvertreter (europa.eu) auch zusätzlich die BDEW-interne Compliance Richtlinie im Sinne einer professionellen und transparenten Tätigkeit zugrunde. Registereintrag national: R000888. Registereintrag europäisch: 20457441380-38

Inhalt

1	Zusammenfassung	3
2	Zu Art. 1 – Änderungen im EnWG	8
3	Zu Art. 17 - Änderung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz	22
4	Zu Art. 18 - Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes	22
5	Artikel 22 - Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes	24
6	Zu Art. 23 – Änderung des KWK-Gesetzes.....	25
7	Zu Art. 24 – Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes.....	26
8	Zu Art. 35 – Gasspeicherumlage	26

Ergänzend hat der BDEW Themenpapiere zu folgenden Themen erstellt:

- Endkundenmarkt
- Übergangsversorgung (§ 38a EnWG-E)
- Netz- und Systemsicherheit
- Energy Sharing
- Planungs- und Zulassungsrecht und elektromagnetische Beeinflussung
- Messstellenbetriebsgesetz
- Anlagensteuerbarkeit
- Energiefinanzierungsgesetz
- Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

1 Zusammenfassung

Der BDEW nimmt nachfolgend Stellung zum Regierungsentwurf eines „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“ vom 6. August 2025.

Der BDEW hat in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf für dieses umfassende Gesetz ein besonderes Augenmerk auf Bürokratielasten gelegt und möchte eingangs dieser Stellungnahme erneut die Bedeutung von Bürokratievermeidung und guter Gesetzgebung betonen. Der Koalitionsvertrag ist in diesen Punkten sehr klar. Gesetze müssen sich daran messen lassen.

Der Regierungsentwurf hat bereits etliche Hinweise des BDEW berücksichtigt, wir begrüßen das sehr. Das ist der richtige Weg. Gleichwohl sehen wir aber noch weiteres Potenzial für Vereinfachung, das dringend gehoben werden muss. Die weiteren Gesetzgebungsverfahren, die im Energierecht anstehen, bieten hier erneut Gelegenheit für sorgfältige Prüfung. Die Unternehmen der Energiewirtschaft werden seit Jahren mit immer weiteren Pflichten belegt, deren Erfüllung nicht dem Erfolg der Unternehmung zugutekommt, sondern allein behördlichen Monitoring- und staatlichen Kontrollwünschen entspricht. Dafür müssen die Unternehmen Ressourcen einsetzen, die an anderer Stelle produktiver wären.

In dem vorliegenden Entwurf sind insbesondere die Regelungen zum Endkundenmarkt, zu zusätzlichen Veröffentlichungspflichten und zum Monitoring bürokratisch und übersteigen die europäischen Vorgaben. Auch zu weiteren Regelungen, die aus BDEW-Sicht bürokratisches Belastungspotential beinhalten, hat der BDEW in seiner Stellungnahme entsprechende Hinweise und Verbesserungsvorschläge hinterlegt.

In der nachfolgenden Stellungnahme werden die grundlegenden Regelungen des Gesetzes angesprochen und bewertet. Eine detaillierte Auseinandersetzung – auch über dieses Gesetzgebungsverfahren hinaus – erfolgt in gesonderten Themenpapieren, auf die in der Stellungnahme verwiesen wird. So ist eine rasche Gesamtbewertung, wie auch eine gesonderte Auseinandersetzung mit einzelnen Themen im Detail möglich.

Zusammenfassend bewertet der BDEW den Entwurf wie folgt:

- › **Bürokratieabbau:** Wir begrüßen die verschiedentlichen Ansätze, Bürokratie zu vermeiden oder abzubauen (u.a. bei Regelungen zu Endkundenmärkten und der Ausgestaltung der Plattform nach § 20b durch die BNetzA). Weitere Verbesserungen sind jedoch erforderlich.
- › **Übergangsregelung für Kundenanlagen:** Das EuGH-Urteil zum Begriff der Kundenanlagen führt zu erheblicher Verunsicherung im Markt. Bisher als Kundenanlagen qualifizierte Netze, müssen möglicherweise als öffentliche Netze eingeordnet werden und unterfielen damit einem gänzlich anderen Regelwerk. Es ist daher wichtig, vor dem Jahresende eine unbürokratische Übergangslösung für einzelne Konstellationen zu finden. Betreiber der betroffenen Infrastrukturen (darunter Industrieunternehmen und Unternehmen der Wohnungswirtschaft) sowie Netzbetreiber, Regulierungsbehörden und Wirtschaftsprüfer müssen vor enormem bürokratischem Aufwand ohne Nutzen geschützt werden. Dies gilt unter anderem, aber nicht nur, hinsichtlich der Vorgaben zur rechnungsmäßigen Entflechtung nach § 6b EnWG und zur Abwicklung des Belastungsausgleichs. Der BDEW empfiehlt deshalb dringend die Schaffung einer Übergangsvorschrift, nach der Kundenanlagen, die bis zu einem bestimmten Stichtag in Betrieb genommen und als solche angeschlossen wurden, vorübergehend weiter als Kundenanlage und nicht als Energieversorgungsnetz betrieben und abgerechnet können. So kann der Zeitraum bis zu einer gut durchdachten Lösung für die Zukunft überbrückt werden.
- › **Endkundenmärkte:** Die Regelungen zu Absicherungsstrategien im Strombereich stärken die Rolle der Bundesnetzagentur (BNetzA) gegenüber unseriösen Anbietern. Allerdings ist es aus Sicht des BDEW dringend notwendig, dass individuelle und teilweise in langjähriger Praxis bewährte Strategien der Absicherung der Beschaffung bei den Lieferanten von den Anforderungen in § 5 Abs. 4a EnWG-E erfasst sind. Die bisherige Praxis bestehender Risikomanagementsysteme sollte nicht infrage gestellt werden. Eine erste Klarstellung in der Gesetzesbegründung hilft hier schon mal. Um Unklarheiten und Risiken für diejenigen zu vermeiden, die bereits über sorgfältig implementierte Risikomanagementsysteme verfügen, sollte aber auch unmissverständlich im Gesetzestext klar gestellt werden, dass ein aufgrund § 91 Abs. 2 AktG oder vergleichbarer Regelungen implementiertes Risikomanagementsystem, das zudem regelmäßig von einem Wirtschaftsprüfer auditiert wird (z.B. nach IDW PS 340), geeignet ist, die Vorgaben aus § 5 Abs. 4a EnWG-E zu erfüllen.

BDEW begrüßt ausdrücklich, dass mit dem gesonderten Gesetzesentwurf zum ÜNB-Netzentgeltschuss nunmehr auch die unveränderte Weitergabe von gesunkenen

Netzentgelten und Messentgelten sowie Steuern und Konzessionsabgaben (§ 40 Absatz 3 Nummer 1 bis 5 EnWG-E) in die Regelung des § 41 Abs. 6 EnWG-E aufgenommen wird und damit eine unveränderte Weitergabe der gesunkenen Kalkulationsbestandteile ohne formelle Preisänderung möglich ist. Bezüglich der EnWG-Regelungen zur Weitergabe gesunkener Preisbestandteile in § 41 Abs. 6 EnWG-E sollte geprüft werden, inwieweit hier auch Kostensteigerungen der vom Lieferanten nicht beeinflussbaren Preisbestandteile berücksichtigt werden können. Dies würde einen wesentlichen Schritt zu einem stärkeren Bürokratieabbau für Lieferanten und Kunden bedeuten.

- › **Gemeinsame Energienutzung (Energy Sharing):** Die Vorgaben zur Gemeinsamen Energienutzung sollten im Gesetz auf das notwendige Maß beschränkt und durch eine BNetzA-Festlegung näher geregelt werden können. Diese Regelungstechnik ermöglicht es, dass Kosten und Nutzen der jeweiligen Umsetzungslösung sorgfältig abgewogen werden können. Energy Sharing verändert zwar die bilanzielle Abwicklung, führt aber nicht zu physikalischen Änderungen für das Netz oder zusätzlichem EE-Zubau. Es kann (und soll) jedoch die Akzeptanz und Beteiligung von Bürgern an der Energiewende stärken (Teilhabe). Entscheidend wird aber die konkrete Umsetzung sein. Sie muss möglichst, einfach, schlank und kostengünstig sein. Denn die Kosten müssen verursachungsgerecht zugeordnet und von den Nutzern getragen werden. Eine Inanspruchnahme der Gesamtheit der Netznutzer ist weder sachgerecht noch vermittelbar. Um die Systemkosten möglichst gering zu halten, darf das Recht zur gemeinsamen Energiebenutzung langfristig nicht über das Bilanzierungsgebiet hinausgehen. Die Abwicklung muss innerhalb angemessener Umsetzungsfristen, transparent, kostengünstig und mit der Branche abgestimmt erfolgen. Außerdem muss eine Synchronisation mit den Aktivitäten zum MaBiS-Hub erfolgen.
- › **Internetplattform für Netzzugang und weitere Anwendungen:** Die Befugnis zur Ausgestaltung einer Plattform durch die BNetzA statt im Gesetz selbst ist zu begrüßen. Kosten und Nutzen einer zentralen Internetplattform für den Netzzugang sowie zur Abwicklung des Energy Sharings müssen im Sinne einer effizienten Umsetzung vor einer gesetzlichen Festlegung mit der Branche besprochen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Eingriff in bestehende Abläufe und Prozesslandschaften zu erheblichem Mehraufwand und auch Verzögerungen an anderen Stellen führen kann. Es gilt die bestehenden Instrumente der Branche (Netzanschlussportal, VNBdigital und Marktkommunikationsprozesse) mit ihren jeweiligen Stärken zu verbinden. Zudem sind die Maßnahmen mit dem größten Nutzen für die Gemeinschaft aller Netznutzer zu priorisieren.

- › **Messstellenbetriebsgesetz:** Positiv ist, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, die Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) zur Steuerung über intelligente Messsysteme mit den Regelungen des EEG besser zu verzahnen.
Die gesetzlich vorgegebene Frist für den Rollout von IMS mit Steuerungseinrichtungen wird jedoch realistischerweise nicht umsetzbar sein und sollte im Sinne der Planbarkeit für alle Marktbeteiligten angepasst werden. Die neue Steuerungstechnik wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 einsatzbereit sein, muss dann jedoch zunächst in der Praxis erprobt und in die jeweiligen Netzsysteme sicher integriert werden. Bis 2028 muss es möglich bleiben, auch neue Anlagen vorübergehend mit bewährter Technik zu steuern, um die Stabilität der Stromnetze sicherzustellen.
Eine flächendeckende Steuerung durch Netzbetreiber über Smart-Meter-Gateways wird realistisch erst nach dem 31. Dezember 2027 möglich sein. Daher sollte sich die Priorität des Rollouts im Jahr 2026 nicht allein an der Kombination aus Messsystem und Steuerungseinrichtung orientieren, sondern am Erreichen der sogenannten „Anlagensichtbarkeit“, sie ist die Voraussetzung für die Steuerung. Um den Ausbau nicht zu bremsen, müssen die gesetzlichen Ausstattungsquoten entsprechend angepasst werden. Messstellen, die in dieser Übergangszeit zunächst nur mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden, sollten bereits auf die Rolloutquote angerechnet werden, auch wenn die Steuerungstechnik erst später ergänzt wird.
- › **Effizienter Rechtsschutz in der Netzregulierung:** Der BDEW begrüßt ausdrücklich die vorgesehene Regelung in § 75 Abs. 3a EnWG. Sie trägt dazu bei, dass Rechtsschutz auch in den Festlegungsverfahren im Mehrebenensystem, wie sie nach der Unabhängigkeit der BNetzA seit 2025 sukzessive etabliert werden, effizient und zielgerichtet erfolgen kann. Ohne diese Rechtsänderung wären die Netzbetreiber gezwungen, allein zur Wahrung ihrer Rechtsposition bereits alle abstrakt-generellen Vorentscheidungen der Regulierungsbehörde gerichtlich anzufechten, um später auch die konkret-individuellen Festlegungen noch überprüfen lassen zu können. Mit der Neuregelung können die Unternehmen abwarten, ob und wie sich die konkrete Beschwer näher konkretisiert. Hiermit ist eine Effektivierung des Rechtsschutzes verbunden.
- › **Redispatch:** Der BDEW begrüßt die Anpassungen und Ergänzungen in § 14 EnWG-E, mit denen der bilanzielle Ausgleich auf Verteilernetzebene in einer Übergangsphase ausgesetzt werden soll. Dadurch wird in den kommenden Jahren die Möglichkeit für ein schrittweises Vorgehen zur Schaffung eines verteilnetzweit umsetzbaren und effizienten Redispatch 2.0 geschaffen. Im Detail sieht der BDEW aber noch Nachbesserungsbedarf.

- › **Energiefinanzierungsgesetz:** Die vom BDEW seit Längerem geforderte Umstellung im Energiefinanzierungsgesetz auf einen rein finanziellen Ausgleich der Korrekturmengen im EE-Belastungsausgleich sehen wir sehr positiv.
- › **EU-Gasbinnenmarktpaket:** Der BDEW fordert weiterhin nachdrücklich die zeitnahe Umsetzung des 2024 in Kraft getretenen Gas- und Wasserstoffbinnenmarktpakets sowie weiterer erforderlicher Transformationsregelungen, damit die Verteilernetzbetreiber die Instrumente in die Hand bekommen, die sie für eine erfolgreiche Transformation ihrer Netze benötigen. Nur so kann für alle beteiligten Akteure, nicht zuletzt auch die Netznutzer, langfristig Planungs- und Investitionssicherheit und damit Vertrauen in das Gelingen der Energiewende geschaffen werden.

Im Einzelnen positioniert der BDEW sich wie folgt:

2 Zu Art. 1 – Änderungen im EnWG

2.1 Regelungen zu Endkundenmärkten

Der neue § 5 Abs. 4a EnWG-E setzt die Bestimmungen des Art. 18a der ergänzten Richtlinie 2019/944 in nationales Recht um. Die Regelung basiert auf den Erfahrungen der Energiepreiskrise 2022 als mehrere Lieferanten aufgrund ihrer spotbasierten Beschaffungsstrategie Insolvenz anmelden mussten. Deren Kunden wurden dann dem jeweiligen Grundversorger zugeführt, der die fehlenden Strommengen wiederum zu hohen Preisen am Spotmarkt beschaffen musste und die Kosten dafür auf seine Bestandskunden umlegte.

Wie in der Gesetzesbegründung dargelegt, praktizieren die meisten Versorger heute umfangreiches Risikomanagement. Die Risikovorsorge ist aufgrund § 91 Abs. 2 AktG gesetzlich verpflichtend und betrifft Aktiengesellschaften und – folgend der Begründung der Bundesregierung zum KonTraG (BT-Drucksache 13/9712) – auch GmbHs. Da diese Regelungen auf den Fortbestand der Gesellschaft als Ganzes zielen, ist das dadurch geforderte Risikomanagement umfassender als eine bloße Absicherung des Marktpreisrisikos für Stromlieferungen. Der Gesetzgeber sollte daher im Gesetz unmissverständlich klarstellen, dass ein aufgrund § 91 Abs. 2 AktG oder vergleichbarer Regelungen implementiertes Risikomanagementsystem, das zudem regelmäßig von einem Wirtschaftsprüfer auditiert wird (z.B. nach IDW PS 340), geeignet ist, die Vorgaben aus § 5 Abs. 4a EnWG-E zu erfüllen. Andernfalls entsteht für die Lieferanten das regulatorische Risiko, mit ihren Risikomanagementsystemen diese Vorgaben nicht zu erfüllen und folglich Implementierungsaufwand für zusätzliche, im Zweifel sogar redundante Risikomanagementsysteme. Dies gilt es im Hinblick auf eine kostengünstige Energieversorgung zu vermeiden. In jedem Fall darf die Bewertung der Angemessenheit von Risikostrategien nicht einseitig, sondern muss transparent und auf Basis bestehender wettbewerbsneutraler Kriterien erfolgen.

⇒ **Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpapier „Endkundenmarkt“**

2.2 Änderungen im Redispatch

Mit den in § 14 EnWG vorgesehenen Änderungen zum Redispatch soll die Verpflichtung der Stromverteilernetzbetreiber (VNB) zur Bereitstellung des bilanziellen Ausgleichs und das Recht der VNB zur Abnahme des bilanziellen Ausgleichs von Redispatch-Maßnahmen in einer Übergangsphase bis zum 1. Januar 2032 grundsätzlich ausgesetzt werden. In dieser Phase soll die BNetzA gleichzeitig ermächtigt werden, den bilanziellen Ausgleich im Verteilernetz, auch teilweise, mit einer entsprechenden Festlegung zu regeln.

Aus Sicht des BDEW gehen die Anpassungen grundsätzlich in die richtige Richtung. Begrüßenswert ist insbesondere, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen des EnWG für den Redispatch 2.0 angepasst und weiterentwickelt werden sollen. Zudem können die geplanten Anpassungen, flankiert durch entsprechende Festlegungen der BNetzA, mehr Rechtssicherheit für den bilanziellen Ausgleich im Verteilernetz schaffen. Es besteht aber auch Verbesserungsbedarf.

⇒ **Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpapier „Netz- und Systemsicherheit“**

2.3 Übergangsversorgung in Mittelspannung und Mitteldruck sowie in der Umspannung von Niederspannung zur Mittelspannung, § 38a EnWG

§ 38a EnWG-E orientiert sich an den vom BDEW im Jahr 2024 eingebrachten Entwurf für eine freiwillige Vereinbarung einer Übergangsversorgung. Grundsätzlich schafft § 38a EnWG-E eine gesetzlich verankerte Möglichkeit einer bilateralen Zuordnung von Letztverbrauchen ohne Liefervertragszuordnung zu einem definierten Übergangsversorger und ist daher im Grundsatz zu begrüßen. Gleichwohl ist anzumerken, dass der vorgesehene § 38a EnWG-E keine vollumfängliche Lösung für die mit dem BGH-Urteil vom 17. September 2024 (Az. EnZR 57/23) entstandenen Unsicherheiten darstellt. Insbesondere für die Fälle, in denen keine freiwillige Vereinbarung zwischen Grundversorger und Betreiber eines Elektrizitäts- oder Gasverteilernetzes über eine Übergangsversorgung zustande kommt oder eine Übergangsversorgung aufgrund wirtschaftlicher Gründe, die insbesondere in der Zahlungsfähigkeit des Letztverbrauchers liegen können, unzumutbar ist, schafft § 38a EnWG-E keine Abhilfe. Darüber hinaus sind auch noch einige weitere Aspekte in der Übergangsversorgung klärungsbedürftig.

⇒ **Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpapier „Übergangsversorgung“**

2.4 Energy Sharing, § 42c EnWG

Die vorgesehene Regelung zur gemeinsamen Nutzung von Energie aus erneuerbaren Anlagen unter § 42c EnWG-E (Energy Sharing) setzt die Vorgaben aus Art. 15a der novellierten Strombinnenmarkttrichtlinie um, geht jedoch mit Blick auf den Zeitpunkt der Anwendung und des Umfangs über die Mindestanforderungen aus der Richtlinie hinaus. Die Richtlinie sieht vor, Letztverbrauchern die Teilhabe am Energiemarkt weiter zu vereinfachen und ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich positiv. Gleichzeitig weist der BDEW auf die erhebliche Komplexität

der praktischen Umsetzung hin und fordert eine richtliniengetreue, aber praxistaugliche Ausgestaltung.

Die Vorgaben zur Gemeinsamen Energienutzung sollten in ihrem Umfang auf das beschränkt werden, was gemäß den Vorgaben der Strombinnenmarktlinie zwingend erforderlich ist und auch hier sollte der Gesetzgeber keine unnötigen Detailvorgaben zur Umsetzung und Abwicklung in der Praxis treffen. Kosten und Aufwand müssen auch beim Energy Sharing dort anfallen, wo der Nutzen entsteht.

Die Abwicklung und nähere Ausgestaltung des Energy Sharing sollte daher im Rahmen einer Festlegung durch die BNetzA erfolgen, um Flexibilität und eine sinnvolle Integration in bestehende und anstehende Marktprozesse (bspw. das BNetzA-Festlegungsverfahren ([Link zum Dokument](#)) zur zukünftigen Aggregation und Abrechnung bilanzierungsrelevanter Daten (MaBiS-Hub)) zu ermöglichen. Dieses Vorgehen wäre europarechtskonform und würde deutlich mehr Flexibilität bieten. Insbesondere die zeitlichen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen sind zwingend durch die BNetzA abzustimmen, sodass Synergieeffekte gehoben werden können.

Zusätzliche Aufgaben für Netzbetreiber und Lieferanten sieht der BDEW kritisch, da die Ressourcen in der Branche bereits durch zahlreiche Digitalisierungs- und Transformationsprojekte stark gebunden sind. Die Unternehmen brauchen Zeit für die Durchführung und Konsolidierung der erheblichen IT-Projekte. Umsetzungskonzepte müssen dies berücksichtigen, gerade auch wenn es um die Errichtung und den Betrieb einer Plattform zur Abwicklung des Energy Sharing geht (siehe dazu unten zu § 20b EnWG-E)

Wir weisen darauf hin, dass für ein erfolgreiches Gesamtkonzept weitere Maßnahmen erforderlich sind. So setzt bspw. Österreich für das Energy Sharing staatliche Mittel aus dem Energie- und Klimafonds ein. Es wurde eigens eine **Koordinationsstelle** für Energiegemeinschaften gegründet, die die möglichen Nutzer aufklärt, berät, Musterverträge zur Verfügung stellt und fördert. Fehlt eine solche Koordinationsstelle steht zu befürchten, dass die Netzbetreiber faktisch von den Nutzern des Energy Sharing als einzige Ansprechpartner wahrgenommen werden und in eine Rolle gedrängt werden, die über ihren Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich hinausgeht. Um es deutlich zu sagen: Die Netzbetreiber werden die Beratungsleistung nicht übernehmen können. Dies hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme erkannt und fordert eine entsprechende Stelle. Aus Sicht des BDEW ist allerdings davon abzuraten, diese Aufgabe nun auch noch der BNetzA zuzuweisen. Die Behörde ist bereits mit vielen Aufgaben betraut, die sie auslasten. Hinsichtlich des Umfangs der teilnahmeberechtigten Anlagen geht der BDEW davon aus, dass sowohl Bestands- als auch Neuanlagen nach EEG erfasst sind. Die gemeinsame Nutzung sollte sich darüber hinaus zunächst auf eine Anlage je Letztverbraucher

beschränken; eine Mehrfachteilnahme sollte erst nach Auswertung praktischer Erfahrungen geprüft werden.

Zudem wird eine Klarstellung zur Definition von „Anlage“ und zur Ermittlung der Leistungsgrenzen (für § 42c Abs. 7 EnWG) gefordert. Dabei bietet sich für die Frage, ob es sich um eine oder mehrere Anlagen handelt, die Bezugnahme auf den technischen Anlagenbegriff an. Eine Zusammenfassung ist nur bei Solaranlagen angezeigt, die hinter demselben Netzanschlusspunkt betrieben werden. Diese Zusammenfassung sollte für die Anlagen gelten, die hinter einem Netzanschluss für die Zwecke der gemeinsamen Energienutzung messtechnisch zusammengefasst werden sollen, d.h. auf die Anlagen, die für die gemeinsame Energienutzung berücksichtigt werden sollen.

Das Recht zur gemeinsamen Energienutzung sollte räumlich dauerhaft nicht über das Bilanzierungsgebiet hinaus gehen. Die Einbeziehung weitere Gebiete erhöht die Komplexität deutlich und würde die Umsetzung verteuern. Vor diesem Hintergrund ist die Ausweitung auf angrenzende Bilanzierungsgebiete in § 42 c Abs. 4 Nr. 2 EnWG-E zu streichen. Darüber hinaus sind die vorgeschlagenen Umsetzungsfristen zum 1.6.2026 bzw. 2028 unrealistisch und verkennen den notwendigen Aufwand bei den Verteilnetzbetreibern. Der Gesetzgeber sollte keine Fristen gesetzlich festlegen, deren Erreichung schon bei Beschlussfassung nicht möglich ist. Dies führt nur zu Frustration auf allen Seiten: Bei den verpflichteten Verteilnetzbetreibern aber auch bei den Netznutzern, die sich darauf verlassen, dass gesetzliche Fristen eingehalten werden können. Der BDEW empfiehlt daher dringend, den Umsetzungszeitpunkt zu verlängern und im Sinne einer effizienten Umsetzung mit dem BNetzA-Festlegungsverfahren ([Link zum Dokument](#)) zur zukünftigen Aggregation und Abrechnung bilanzierungsrelevanter Daten (MaBiS-Hub) zu synchronisieren. Aus Sicht des BDEW sollten für die Umsetzung hinsichtlich der Machbarkeit und auch Priorisierung im Verhältnis zu anderen wichtigen Aufgaben für die Energieversorgung folgende Leitlinien gelten:

BDEW-Forderungen:

- › Richtliniengetreue Umsetzung hinsichtlich des Umfangs
- › Klare Aufgabenverteilung, Kostenregelung und Begrenzung des Anwendungsbereichs
- › Streichung der Ausweitung auf ein angrenzendes Bilanzierungsgebiet nach Absatz 4 Nr. 2
- › Realistische Umsetzungsfristen für die Beteiligten
- › Schaffung einer Festlegungsbefugnis der BNetzA für die Umsetzung und Abwicklung des Energy Sharings in der Praxis

⇒ **Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpapier „Energy Sharing“**

2.5 Lieferantenwechsel, § 20a Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 EnWG

In Umsetzung der EU-Vorgaben sieht der EnWG-Entwurf vor, dass der technische Vorgang des Energielieferantenwechsels ab dem 1. Januar 2026 binnen 24 Stunden vollzogen und an jedem Werktag möglich sein muss. Mit der Regelung wird nun auch die Sparte Gas erfasst.

Der BDEW weist darauf hin, dass die Umsetzung der Maßnahme, mit Blick auf den Transformationspfad Gas, auf Basis der derzeit in Umsetzung befindlichen BNetzA-Festlegung zur GeLi Gas 2.0 erfolgen muss. Dadurch werden erneute IT- und Implementierungskosten in der Branche vermieden und eine zeitgerechte Umsetzung der EU-Vorgaben ermöglicht. Weitreichendere Umsetzungsideen sind weder sachgerecht noch zeitlich umsetzbar.

2.6 Gemeinsame Internetplattform der Netzbetreiber für die Abwicklung des Netzzugangs, § 20b EnWG

Grundsätzlich unterstützt der BDEW die Automatisierung und jede Form der Erleichterung bei der Abwicklung von energiewirtschaftlichen Prozessen, insbesondere durch eine Digitalisierung. Der Aufbau einer gemeinsamen Internetplattform zur Abwicklung des Netzzugangs bedarf aber zunächst einer fundierten Analyse. So ist zum Beispiel völlig unklar, wie die Abgrenzung zu den Netzanschlussportalen erfolgen soll, welche (Kosten-) Auswirkungen eine solche Plattform auf die IT-Systeme der Netzbetreiber haben wird und welchen Mehrwert sie bringt. Vielmehr erscheint es deutlich sinnvoller und effizienter, im ersten Schritt gemeinsame Vorgaben sukzessive zu entwickeln und dann zu prüfen, wie dies in einer zentralen Internetplattform mit Mehrwert für alle abgebildet werden kann. In jedem Falle ist Doppelarbeit zu vermeiden.

Der in der Begründung ausgewiesene Erfüllungsaufwand für die zentrale Plattform erscheint zudem mit **einmaligen Kosten von 50 Mio. Euro** sowie **jährlichen Kosten von 11 Mio. Euro** als unterschätzt.

Grundsätzlich weist der BDEW darauf hin, dass die administrative Ausformung von Netzzugangsregelungen und somit die Verfahren zur Abwicklung von Netzzugangs- oder Anschlussfragen nach den Regeln der Elektrizitätsbinnenmarkttrichtlinie in den ausschließlichen Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur fallen. Aus diesem Grund ist es richtig, dass das Gesetz nun Regeln für einen grundsätzlichen Rahmen (Leitlinien) schaffen soll, statt die Plattform gesetzlich auszugestalten. Es ist sinnvoll, dass die Regelung weiterer Details vor diesem Hintergrund der BNetzA vorbehalten bleibt. Daher sollten sich auch die gesetzlichen Vorgaben für

die auf der Plattform abzuwickelnden Anwendungsfälle zunächst ausschließlich auf die Registrierung von Energiegemeinschaften nach § 42c EnWG-E-beschränken. Eine unmittelbare Ausweitung auf Anwendungsfälle zu Zählplananordnungen und Verrechnungskonzepten würde den Umsetzungsaufwand signifikant erhöhen und schafft außerdem keinen Mehrwert für Anschlusskunden, die diese Änderungen bereits in den bestehenden Netzzugangs- und Netzan-schlussprozessen der Netzbetreiber vornehmen können. Erst nach Aufbau der Plattform sollte durch die BNetzA evaluiert werden, ob und wenn ja, welche weiteren Prozesse sich für eine Abwicklung über die Plattform eignen und wann eine Umsetzung erfolgen kann.

Denn der vorgesehene Aufbau einer gemeinsamen Internetplattform ist sehr komplex und bedeutet einen erheblichen Aufwand für die Netzbetreiber. Hier ist besonders auf einzurichtende Schutzmaßnahmen für Cybersicherheit für sensible Daten hinzuweisen. Auch in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass zusätzliche Aufgaben für Netzbetreiber und Lieferanten in jedem Einzelfall kritisch zu prüfen sind, da die Ressourcen in der Branche derzeit bereits durch zahlreiche Digitalisierungs- und Transformationsprojekte stark gebunden sind. Die Regelung besteht in der vorgelegten Ausgestaltung nicht den im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ausdrücklich vereinbarten „Praxischeck“ (Rz 1870).

Darüber hinaus: Die Errichtung einer zentralen Plattform für den Netzzugang ist kostenintensiv. Sie darf nicht zulasten der Netzbetreiber gehen und muss regulierungsseitig anerkannt werden. Vor einer Umsetzung sind daher Kosten, Nutzen und die Verknüpfung mit bestehenden Systemen (z.B. MaBiS-Hub, digitale Netzan-schlussverfahren) gemeinsam mit der Branche zu prüfen. Da Netzbetreiber bereits verpflichtet sind, elektronische Antragsverfahren zu nutzen, braucht es ein abgestimmtes, praktikables Konzept und eine breite Konsultation. Zudem muss verhindert werden, dass Daten doppelt gepflegt oder bestehende Netzan-schlussportale erneut angepasst werden müssen. Eine Doppelung und Mehraufwand sind nicht akzeptabel. Daher sollte die BNetzA die Möglichkeit haben, die Anwendungsfälle nach Absatz 2 nicht nur zu konkretisieren, sondern auszuweiten oder einzuschränken.

Die EU-Elektrizitätsbinnenmarkttrichtlinie, deren Vorgaben mit dem vorliegenden Entwurf umgesetzt werden sollen, sieht in Artikel 15 Absatz 6 (b) (ii) auch die Einrichtung einer **Kontakt-stelle** vor, die praktische Informationen für die gemeinsame Energienutzung bereitstellt. In Österreich wurde bereits eine solche Stelle eingerichtet, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, FAQ-Dokumente, Musterverträge und weitere Unterstützungsleistungen für die Umsetzung von Energiegemeinschaften bereitstellt. Die Erfahrung aus Österreich zeigt, dass eine solche Kontaktstelle einen hohen Mehrwert hat. Der BDEW spricht sich dafür aus, dass auch in Deutschland eine solche Kontaktstelle eingerichtet wird. Um die Unabhängigkeit der Kontaktstelle sicherzustellen und dem österreichischen Best-Practice-Beispiel zu folgen, sollte diese Kontaktstelle durch eine Behörde oder andere staatliche Stelle eingerichtet werden. Aus Sicht

der Branche sollte allerdings nicht die BNetzA mit dieser Aufgabe betraut werden. Vielmehr sollte die BNetzA ihre Ressourcen auf die sachgerechte und möglichst unbürokratische Regulierungslösungen für die Netze konzentrieren können.

BDEW-Vorschlag:

Die Regelung in § 20b Absatz 2 EnWG-E sollte wie folgt geändert werden:

*„(2) Über die Internetplattform nach Absatz 1 ist einem Anschlussnehmer, einem Anschlussnutzer oder einem nach § 20 Absatz 1 Anspruchsberechtigten für die Abwicklung des Netzzugangs nach § 20 in benutzerfreundlicher Weise **die Registrierung von Vereinbarungen nach § 42c** mindestens ~~der Austausch folgender Daten und Informationen~~ zu gewährleisten:*

- ~~1. die erstmalige Bestellung, die Änderung oder die Abbestellung von Zählpunktanordnungen hinter einem Netzanschluss,~~*
- ~~2. die erstmalige Bestellung, die Änderung oder die Abbestellung von Verrechnungskonzepten hinter einem Netzanschluss sowie~~*
- ~~3. die Registrierung von Vereinbarungen nach § 42c.~~*

Die Regelung in § 20b Absatz 3 EnWG-E sollte wie folgt geändert werden:

„(3) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 nähere Bestimmungen treffen

- 1. zu dem Zeitpunkt bis zu dem die Internetplattform nach Absatz 1 zu errichten und zu betreiben ist,*
- 2. zu dem Zeitpunkt ab dem der Austausch der in Absatz 2 Nummern 1 bis 3 genannten Daten und Informationen über die Internetplattform zu gewährleisten ist,*
- 3. zu ~~der Konkretisierung der~~ den in Absatz 2 genannten Anwendungsfällen **inklusive ihrer Erweiterung oder Eingrenzung**,*
- 4. zu der Beschränkung, Erweiterung oder Konkretisierung des Kreises berechtigter Nutzergruppen der Internetplattform in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall sowie*
- 5. zu Berechtigungskonzepten.“*

Die Ausgestaltung der Plattform erfolgt auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-Analyse und soll die Kostentragung und Anerkennung der Kosten für die Netzbetreiber im Regulierungsrahmen regeln.

Nach Absatz 3 sollte ein neuer Absatz eingefügt werden:

(4) Die Bundesregierung richtet eine Kontaktstelle ein, die Informationen für die Teilnehmer der gemeinsamen Energienutzung bereitstellt.

2.7 Erweiterung der Veröffentlichungspflichten, § 23c Abs. 2a und 2b EnWG-E

Da § 23c Abs. 2a-2b EnWG-E auf den Regelungen des Art. 20a der RED III und damit auf einer europäischen Richtlinie fußt, ist es sinnvoll, als mittelfristigen Veröffentlichungsort im EnWG eine europäische Veröffentlichungsplattform zu ermöglichen. So können Marktteilnehmer in ganz Europa Daten zum Elektrizitätsmix und den Treibhausgasemissionen der einzelnen Länder über eine gemeinsame Plattform und Schnittstelle beziehen und miteinander vergleichen.

Die Stromgebotszone Deutschlands umfasst auch Luxemburg. Dieser Umstand spricht ebenfalls für eine Veröffentlichung auf einer gemeinsamen europäischen Internetplattform wie der Transparenzplattform von ENTSO-E. Den deutschen Übertragungsnetzbetreibern ist darüber hinaus bekannt, dass andere europäische Übertragungsnetzbetreiber ebenfalls einen gemeinsamen europäischen Veröffentlichungsort präferieren. Als Rückfalloption für den Veröffentlichungsort sollte jedoch auch eine nationale Internetplattform möglich sein.

Den deutschen Übertragungsnetzbetreibern liegen trotz der gemeinsamen Gebotszone ausschließlich Daten für Deutschland vor. Das EnWG entfaltet keine Bindungswirkung für den luxemburgischen Übertragungsnetzbetreiber CREOS. Daher regt der BDEW an, in der Gesetzesbegründung klarzustellen, dass bei fehlenden Daten für Luxemburg die Veröffentlichung für die Gebotszone auch unter Ausschluss dieser Daten erfolgen kann.

§ 23c Abs. 2a EnWG-E orientiert sich im Wesentlichen am Text von Art. 20a der RED III. Auch wenn die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, die Vorgaben umzusetzen, weist der BDEW darauf hin, dass bereits die Regelungen in der Richtlinie beschränkten Nutzen haben.

Die unter Abs. 2a Nr. 1 EnWG-E aufgeführten intelligenten Messsysteme sind aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage, Daten einer externen Datenquelle – wie z.B. die veröffentlichten Daten nach Abs. 2a EnWG-E – von einer Internetseite automatisiert (z.B. per Web-API) abzurufen, zu importieren und zu verarbeiten. Daher ist kein Nutzen in diesem Zusammenhang erkennbar.

Auch für die unter § 23c Abs. 2a Nr. 2 bis 4 EnWG-E angegebenen Anlagentypen und Systeme sind Umsetzbarkeit und Nutzen der Regelung zu hinterfragen. Die Übertragungsnetzbetreiber könnten zwar eine einheitliche Programmierschnittstelle für das automatische Auslesen der Daten entwickeln. Es stellt sich aber die Frage, ob eine Schnittstelle tatsächlich alle Marktteilnehmer und Systeme bedienen kann, da zumindest die Systeme untereinander nicht interoperable sind. Es ist aber auch nicht zielführend, für unterschiedliche Systeme unterschiedliche Schnittstellen per Gesetz festzulegen. Zudem gilt das Messstellenbetriebsgesetz nur in

Deutschland, sodass eine Anwendung der dort enthaltenen Anforderungen sehr wahrscheinlich die Nutzbarkeit der Daten auf deutsche Marktakteure begrenzen würde. Dies ist sicherlich nicht im Sinne der RED III. Daher sollte der Halbsatz „unter Beachtung der Vorgaben in Schutzprofilen und in Technischen Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsgesetz“ gestrichen werden.

Die Anlagen unter Nr. 1 und 4 sind in EnWG-E – wie in der Richtlinie – pauschal und ohne Differenzierung angegeben. So fehlt etwa bei Ladepunkten für Elektromobile eine Unterscheidung nach Leistung oder öffentlich bzw. nicht-öffentlicher Zugänglichkeit. Die Wärme- und Kälteversorgungssysteme bleiben ohne Angabe zu Art und Leistung.

Eine weitere Frage ist, wer die Kosten für eine entsprechende technische Bereitstellung tragen muss.

Abs. 2b spezifiziert aktuell nicht, wem die Verteilnetzbetreiber die Daten zur Verfügung stellen sollen. Die Formulierung in der Begründung „bezieht die Betreiber von Verteilernetzen in die Verpflichtungen nach Absatz 2a ein“ lässt offen, ob es sich um eine Verpflichtung des Verteilernetzbetreibers entsprechend jener der Übertragungsnetzbetreiber handeln soll oder ob die Übermittlung an den Übertragungsnetzbetreiber und die Veröffentlichung solcher zusätzlichen Daten durch den Übertragungsnetzbetreiber über die gemeinsame Schnittstelle erfolgen soll – für den Fall, dass solche Daten überhaupt beim VNB vorliegen.

Zwingend zu bedenken ist auch, dass diese neuen Veröffentlichungspflichten bei allen betroffenen Markttrollen zu erheblichen zusätzlichen Belastungen beim Aufbau und Betrieb der notwendigen Schnittstellen führen. So sind für die Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 2a die Übertragungsnetzbetreiber höchstwahrscheinlich auf Zuarbeiten der nachgelagerten Netzbetreiber und Betreiber direkt angeschlossener Anlagen angewiesen. Dem BDEW ist bewusst, dass die Regelung der Umsetzung einer Regelung aus einer Richtlinie bezweckt und die Kritik bereits auch die zugrundliegende Regelung in Art. 20a RED III trifft. Trotzdem ist hier noch einmal deutlich herauszustellen, dass diese Regelung einen erheblichen bürokratischen Aufwand bei vagem Nutzen verursacht.

Zudem sieht der BDEW vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage die zunehmende Zahl der Veröffentlichungspflichten für die Energiewirtschaft grundsätzlich kritisch. Sie stehen in einem Spannungsverhältnis zu der laufenden Umsetzung verschiedener gesetzgeberischer Aktivitäten zum Schutz von Energieversorgungsanlagen, aber auch relevanter Unternehmen insgesamt. Es ist daher zu hinterfragen, ob tatsächlich alle im § 23c EnWG-E genannten, teils potenziell sicherheitsrelevanten Daten, über einheitliche digitale Schnittstellen jedermann zugänglich gemacht werden sollten.

2.8 Planung- und Zulassungsrecht, elektromagnetische Beeinflussung

Der BDEW begrüßt viele der im Rahmen der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vorgesehenen Anpassungen, da sie weitere Schritte zur Beschleunigung der Umsetzung von Energieinfrastrukturprojekten, zur Vereinfachung von Genehmigungsverfahren sowie zur Verbesserung der Rechtssicherheit darstellen. Hervorzuheben sind:

- › die Regelungen zum Abwägungsvorrang für Energiespeicher- und Verteilnetze (§§ 11c, 14d EnWG),
- › die fakultativen Planfeststellungsverfahren (§ 43 Abs. 2 EnWG) sowie
- › die Aktualitätsvermutung für Umweltgutachten (§ 43b EnWG).

Gleichzeitig sieht der BDEW in verschiedenen Punkten weiteren Anpassungsbedarf, um die intendierten Beschleunigungseffekte in der Praxis vollumfänglich zu realisieren. Dazu zählen insbesondere Vorschläge

- › zur Anpassung des Entschädigungsregimes nach § 17e EnWG, um den Weiterbetrieb von Offshore-Windparks über 25 Jahre hinaus zu ermöglichen, Investitionsanreize zu schaffen und neue Anlagen sowie Netzanbindungen auf eine Betriebsdauer von 35 Jahren auszulegen,
- › zur Ausweitung der Regelungsbereiche auf Gas- und Wasserstoffinfrastruktur, zur Konkretisierung rechtlicher Begriffe und Anwendungsbereiche (z. B. freiwilliger Planfeststellung nach § 43 Abs. 2 und bei Aktualitätsvermutung nach § 43b EnWG),
- › zur Vermeidung auslegungsbedingter Verzögerungen (z. B. bei der Leitungslängenbewertung in § 43 EnWG),
- › sowie zur Flexibilisierung von Erstattungsregelungen für technische Schutzmaßnahmen (§ 49a EnWG).

Darüber hinaus bedarf es einer Nachschärfung bestehender Vorschriften, wie bei der Umsetzung beschleunigter Schutzmaßnahmen nach § 49c EnWG, um die Netzmodernisierung effektiv voranzutreiben.

⇒ **Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpapier „Planung- und Zulassungsrecht und elektromagnetische Beeinflussung“**

2.9 Fehlerhafte Gebote und Ausdehnung des Grads des Verschuldens in den §§ 95 und 95a EnWG

Mit der EnWG-Novelle sollen u.a. auch die §§ 95 und 95a EnWG geändert werden. Die neuen Vorschriften sollen den Anwendungsbereich des bisherigen § 95 Absatz 1b erweitern. Bisher wurden handelsgestützte Marktmanipulationen ohne nachgewiesene Einwirkungen auf Preise von Energiegroßhandelsprodukten nur bei vorsätzlichem Handeln mit Bußgeldern belegt. Die vorliegende Novelle will diese Vorgabe absenken und bereits leichtfertiges Handeln mit Bußgeldern belegen und argumentiert hierbei mit einer „einhelligen europäischen Auslegung“. Aus Sicht des BDEW lässt sich diese Argumentation nicht nachvollziehen. Die vorliegende Novelle verweist auf den Text der zugrundeliegenden REMIT-Verordnung, die ihrerseits keine Vorgaben zum Grad des Verschuldens macht. Mit der nun vorgeschlagenen Aufnahme des Maßstabs der Leichtfertigkeit in die Norm könnten so auch irrtümlich fehlerhafte Gebote („erroneous orders“) zum Tatbestand gezählt werden. Aus Sicht des BDEW ist dies nicht nachvollziehbar, da irrtümlich fehlerhafte Gebote, selbst leichtfertig abgesetzt, eben keine gezielte Marktmanipulation darstellen können. Ein einzelnes fehlerhaftes Gebot, etwa durch zum Beispiel fehlerhaft ausgefüllte Meldungen, ist nicht geeignet um die Anforderungen nach § 2 Nummer 2 REMIT zu erfüllen, da solche Angaben zum Beispiel kein künstliches Preisniveau erzielen können. Eine solche, nach der REMIT, intendierte Definition von Marktmanipulation kann nur durch vorsätzliche Handlungen vorliegen.

Die vorgeschlagenen Änderungen in den §§ 95 und 95a EnWG sind daher abzulehnen. Aus Sicht der Energiewirtschaft sollten die regulatorischen Ressourcen dazu eingesetzt werden, vorsätzliche Marktmanipulation aufzuklären und zu verfolgen. Fehler, zum Beispiel durch menschliches Versagen verursacht, sollten nicht als Marktmanipulation betrachtet werden – auch die Annahme, dass es sich hierbei um einheitliche europäische Rechtsauslegung handelt, gibt es nicht, sie wäre vom Wortlaut der REMIT auch nicht gedeckt.

2.10 Analyse des Grundversorgungssystems, § 118 Abs. 1 EnWG-E

Der BDEW spricht sich für eine Streichung der Regelung in § 118 Absatz 1 EnWG-E aus. In Deutschland gibt es schon seit vielen Jahren ein vorbildliches System der Grundversorgung, das sich auch in den Krisenjahren bewährt hat. Zur Vermeidung unnötiger bürokratischen Aufwand kann daher auf einen Evaluierungsbericht verzichtet werden.

Bis zum 1. Juli 2027 soll seitens des BMWF einen Bericht zur Evaluierung der Grundversorgung nach § 36 EnWG vorliegen, in dem insbesondere das Verfahren zur Bestimmung des Grundversorgers nach § 36 Abs. 2 EnWG und mögliche alternative Verfahren untersucht werden.

BDEW weist darauf hin, dass die Vorgaben des neuen EU-Strommarktdesigns zur Grundversorgung sich nur auf Mitgliedstaaten beziehen, die bisher kein Grundversorgungssystem implementiert haben. Eine Evaluierung der Grundversorgung, insbesondere des Verfahrens zur Bestimmung des Grundversorgers, ist nicht erforderlich, nachdem das bestehende Grundversorgungssystem den aktuellen, europäischen Vorgaben entspricht und es sich gerade erst in Zeiten der Energiekrise offenkundig und nachhaltig als stabil und krisensicher bewährt hat. Damit hat sich insbesondere auch das Verfahren zur Bestimmung des Grund- und Ersatzversorgers bewährt. Die entsprechend § 36 Abs. 2 EnWG festgestellten Grund- bzw. Ersatzversorgungsunternehmen haben 2021 allein im Strombereich Hunderttausende Kunden anderer Lieferanten vor einem Versorgungsausfall bewahrt. Dies erfolgte trotz der von der Energiekrise ausgelösten, schwierigen Rahmenbedingungen zu einem Zeitpunkt, zu dem zahlreiche „andere“ Energieversorgungsunternehmen die Versorgung ihrer Kunden nicht mehr gewährleisten konnten oder wollten. Bei diesen EVU war z. B. Folgendes zu beobachten:

- › insolvenzbedingte Versorgungsausfälle
- › rechtswidrige Kündigungen durch EVU, die ihre Kunden wegen der hohen Beschaffungskosten nicht länger beliefern wollten oder sogar ausdrücklich beim Grund- und Ersatzversorger „zwischenparken und anschließend zurückholen“ wollten
- › rechtswidrige und extreme Preisanpassungen unter Nichtbeachtung der gesetzlichen und vertraglichen Voraussetzungen, so dass nicht nur Gerichte, sondern sogar die BNetzA einschreiten musste
- › Zurückweisungen von Kündigungen der Kunden wegen drastischer Preiserhöhungen mit dem Argument, die vorangegangene Preiserhöhung sei „aus Versehen“ erfolgt.

Die verpflichtende Einführung eines Versorgers letzter Instanz (= Ersatzversorger) durch die novellierte Strommarktrichtlinie EU (2024/1711), die laut Gesetzesbegründung Anlass der Evaluierung ist, ändert daran nichts. Mitgliedstaaten sind entsprechend Art. 27 a zur Einführung eines Versorgers letzter Instanz nur verpflichtet, wenn sie noch kein entsprechendes (Ersatzversorgungs-)System geschaffen haben. In Deutschland ist das System der Versorgung letzter Instanz durch § 38 EnWG bereits seit 2005 etabliert. Auch die Vorgaben des Art. 27, die die Grundversorgung betreffen, sind in Deutschland umgesetzt.

Die deutsche Grund- und Ersatzversorgung hat ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Sie gewährleistet seit 20 Jahren eine sichere und zuverlässige Energieversorgung. Die bloße Änderung einer EU-Richtlinie, deren Vorgaben zudem erfüllt sind, sollte nicht ein langjähriges, krisenerprobtes System in Frage stellen. Das deutsche Grundversorgungs-Modell könnte hierbei sogar als Vorbild für andere Mitgliedstaaten, die noch keines besitzen, dienen.

2.11 Übergangsregelung für das Zertifizierungsverfahren der Wasserstofftransportnetzbetreiber, § 118 Absatz 3 EnWG

Die Übergangsregelung für das Zertifizierungsverfahren der Wasserstofftransportnetzbetreiber ist zu begrüßen. Sie sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden.

2.12 Verordnungsermächtigung und Übergangsregelung für eine Haftung, § 11 Absatz 3 und § 118 Absatz 2 EnWG-E

Der BDEW unterstützt die Aufnahme einer Übergangsvorschrift in § 118 Absatz 2 nach der die bisherigen Regelungen in § 5 GasNZV bzw. § 25 StromNZV weiter Anwendung finden, um eine Fortgeltung der bestehenden Praxis zu sichern. Das gilt auch für eine zusätzliche Möglichkeit des Ordnungsgebers, eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Der BDEW teilt die Auffassung, dass anderenfalls eine Regelungslücke entstünde, die Netzbetreiber einem unkalkulierbarem Haftungsrisiko aussetzen würde.

2.13 Übergangsregelung für den Netzanschluss von Biogasaufbereitungsanlagen, § 118 Abs. 4 EnWG-E

Der BDEW kann die Aufnahme einer Übergangsvorschrift in § 118 Abs. 4 EnWG-E aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit nachvollziehen, wonach Netzanschlussbegehren, die bis zum 30. Juni 2026 gestellt werden, weiterhin nach den Regelungen des § 33 Absatz 1 bis 9 der mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft tretenden Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) behandelt werden, auch wenn der Anschluss der Anlage bis zum Jahresende nicht erfolgt sein sollte.

Die in diesem Zusammenhang notwendigen, klarstellenden Ausführungen in der Gesetzesbegründung begrüßt der BDEW, womit zum Ausdruck kommt, dass auch solche Kosten der Netzbetreiber, die infolge des neuen Absatzes 4 ab dem 1. Januar 2026 für den Netzanschluss entstehen, auch gemäß § 20b GasNEV gewälzt werden können. Um für die regulierten Gasnetzbetreiber dauerhafte Rechtssicherheit auch nach dem Auslaufen der GasNEV zu erhalten, und damit die tatsächliche Realisierung von zukünftigen Einspeisungen sicherzustellen, muss das Instrument der Biogas-Umlage in der Folge darüber hinaus dauerhaft gesetzlich im EnWG verankert werden. Es stellt sicher, dass die lokal entstehenden Netzanschlusskosten nicht von den Verbrauchern im betreffenden Netzgebiet, sondern von der Gemeinschaft der Netznutzer getragen werden.

2.14 Weitere erforderliche Änderungen EnWG

Der BDEW sieht zudem weitere wichtige Themen, die geregelt werden sollten

- **Klarstellung der Abgrenzung von Energieversorgungsnetzen und Kundenanlagen**

Die Abgrenzung zwischen Energieversorgungsnetzen und Kundenanlagen nach der BGH-Rechtsprechung (Urteil vom 13.05.2025 und das damit verbundene EuGH-Urteil vom 28.11.2024) muss dringend gesetzlich erfolgen. Zu empfehlen ist eine sorgsame Abschichtung entsprechend den jeweiligen (vielfältigen) Konstellationen. Im Ergebnis muss sichergestellt werden, dass die Energieanlagen, die offensichtlich auch auf europäischer Ebene nicht als Energienetze angesehen wurden, regulatorisch auch weiter als Kundenanlagen eingestuft werden können. Dazu gehören beispielsweise Hausinstallationen in größeren Mehrfamilienhäusern wie auch Energieanlagen, über die Energie auf einem Betriebsgelände an konzernverbundene Unternehmen verteilt oder die fremdbetriebene Werkskantine mitversorgt werden. Würden solche Energieanlagen per se als Energieversorgungsnetze angesehen, würden alle Beteiligten mit den schon für die bestehenden Energieversorgungsnetzen nur mit erheblichem Aufwand zu folgenden regulatorischen Lasten überzogen, ohne dass dem ein Nutzen gegenüberstünde. Notwendig ist deshalb ein sinnvolles und ausgewogenes Verständnis des Begriffes „Energieversorgungsnetz“, dass die oben genannten Fälle nicht per se sondern ggf. Nur im Einzelfall umfasst. Dies lässt sich nach Auffassung des BDEW mit den europäischen Vorgaben gut vereinbaren. Sollte dies im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens nicht umsetzbar sein, plädiert der BDEW dringend für die **Einführung einer Übergangsregelung**. Eine solche Übergangslösung muss mindestens klarstellen, dass die betroffenen Netze die Vorgaben zur informatorischen Entflechtung nach § 6b EnWG und den Belastungsausgleich nach EnFG erst nach einer ausreichenden Vorbereitungszeit zu erfüllen haben.

BDEW-Vorschlag:

Der Anwendungsbereich der Definition des Energieversorgungsnetzes muss klargestellt werden.

Hilfsweise sollte in § 118 EnWG folgender neuer Absatz aufgenommen werden:

„(XX) Auf Betreiber von Energieanlagen, die auf der Grundlage von § 3 Nr. 24a als Kundenanlage an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen worden sind und deren Energieanlage durch die europarechtskonforme Auslegung als Energieversorgungsnetz einzustufen ist, finden Vorgaben zur Rechnungslegung und internen Buchführung nach § 6b erstmals zu Beginn des jeweils zweiten vollständigen Geschäftsjahres nach (Einsetzen Inkrafttreten des Gesetzes) Anwendung. Bis dahin gelten Betreiber diese Anlagen nicht als Betreiber von Energieversorgungsnetzen im Sinne von § 3 Nr. 4.“

- **Hinweis zu redaktionellem Änderungsbedarf**

Der BDEW weist darauf hin, dass die in § 13g EnWG namentlich genannten Braunkohleblöcke mittlerweile alle endgültig stillgelegt sind. Die in § 50d aufgeführten Fristen sind abgelaufen. § 50d EnWG wird daher jedenfalls in der bestehenden Form nicht mehr benötigt.

3 Zu Art. 17 - Änderung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz

§ 22 NABEG – Nachbeteiligungen nach dem VwVfG nicht erschweren

Durch die Änderung des § 22 NABEG sollen an Stelle der vermeintlich höheren Anforderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes für Nachanhörungen nach § 73 Absatz 8 VwVfG zukünftig auch die Anforderungen des NABEG gelten. Es erscheint indes fraglich, ob die Neuregelung tatsächlich zu einer Verfahrenserleichterung führt, da im Fall des § 73 Abs. 8 VwVfG anders als nach § 22 Abs. 7 S. 1 NABEG in der Regel gerade keine Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, sondern eine bilaterale Nachbeteiligung der Betroffenen ermöglicht wird. Entgegen den Ausführungen in der Gesetzesbegründung könnte die Änderung des § 22 NABEG eine Verschärfung ggü. § 73 Abs. 8 VwVfG darstellen, weil in § 73 Abs. 8 VwVfG die Öffentlichkeitsbeteiligung mit Auslegung die Ausnahme, nicht die Regel darstellt. Aus Vorhabenträgersicht ist daher grds. zu bevorzugen, wenn die Beteiligung nach § 73 Abs. 8 VwVfG erfolgen kann, da dies in der Regel weitaus weniger aufwändig ist.

Es sollte daher klargestellt werden, dass die Anwendung des § 22 NABEG in Bezug auf § 73 Abs. 8 VwVfG nur für die Fälle gelten soll, in denen tatsächlich eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass § 73 Abs. 8 VwVfG den Begriff der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht verwendet.

4 Zu Art. 18 - Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes

Der schnelle Rollout von intelligenten Messsystemen ist von höchster Bedeutung für die anstehende Herausforderungen im Sinne der Energiewende. Zum einen ist die Sichtbarkeit der Anlagen für die Systemsteuerung von enormer Relevanz und zum anderen eröffnen Steuerungsmöglichkeiten weitere Optionen zur besseren Auslastung der Netze und können die Netzsicherheit gewährleisten.

Im Sinne eines effizienten Rollouts ist aber aus den Erfahrungen seit Inkrafttreten des MsbG (2016) festzustellen, dass insbesondere gesetzliche gesetzte Fristen praxisgerecht und realistisch erreichbar sein sollten. Die im Februar 2025 in Kraft getretene Quotenregelung sieht vor, dass der Rollout schon zum Ende des Jahres 2026 neben dem Einbau eines intelligenten Messsystems auch den Einbau von Steuerungseinrichtungen umfassen muss und sich die zu erfüllende Rolloutquote daran bemisst, ob beides verbaut ist. Um zu verhindern, dass der Rollout

aufgrund fehlender Steuerungseinrichtungen stockt, muss die grundsätzlich richtige, aber für den Start zu starre Verknüpfung des Einbaus intelligenter Messsysteme und des Einbaus von Steuereinrichtungen in den Rollout-Quoten vorübergehend flexibler gestaltet werden.

Messstellenbetreiber in geschlossenen Verteilernetzen, die selbst kritische Infrastrukturen betreiben, und unabhängig davon besondere Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten haben (Flughäfen, Industrieparks) sollten darüber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen von den Rolloutpflichten ausgenommen werden, soweit weder sicherheitstechnisch noch von der Funktionalität her keine Vorteile, sondern eher Nachteile entstehen.

Zudem haben sich bereits verschiedene Unklarheiten in dem derzeit geltenden Gesetzestext gezeigt, auf die der BDEW hinweisen möchte.

Ausführliche Begründungen zu den hier aufgeführten Punkten sowie weitere Ausführungen zu den gesetzlichen Anpassungen hinsichtlich der Einbeziehung von Wasserstoff sowie zu Haltefrist und Bündelangeboten sind dem separaten Themenpapier zum Messstellenbetriebsgesetz zu entnehmen. Des Weiteren macht der BDEW darin Vorschläge zu Themen, die er bereits im Rahmen des PV-Spitzen-Gesetzes adressiert hat und bei denen aus Sicht des BDEW noch Anpassungsbedarf besteht.

Wichtigste Forderungen in diesem Zusammenhang sind:

- › Die Verlängerung der Frist für den agilen Rollout auf den 31. Dezember 2027 in § 31 MsbG und Klarstellung der Folgen für die Quotenregelung
 - › Die Änderung von § 14a EnWG hinsichtlich der Steuerung über das Gateway
 - › Die Aufnahme einer kostenschützenden Regelung für übergangsweise eingesetzte konventionelle Steuerungstechnik für betroffene Anschlussnutzer
 - › Die Schaffung einer Ausnahme von der Ausstattungsverpflichtung für geschlossene Verteilernetzbetreiber mit hohen Sicherheitsanforderungen
 - › Die Schaffung realistischer Vorgaben für die Einbeziehung von Wasserstoff
 - › Einführung konsistenter Anreize für bessere Messwertqualität und fristgerechte Über-sendung
- ⇒ **Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpapier „Messstellenbetriebsgesetz“ und das Themenpapier „Anlagensteuerbarkeit“**

5 Artikel 22 - Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

Da in diesem Artikelgesetz im Wesentlichen Folgeänderungen anderer Artikel behandelt werden, konzentriert sich die Stellungnahme zum EEG auf die Punkte, die mit diesen Änderungen zusammenhängen, namentlich dem Steuerungsrollout nach dem MsbG. **Entsprechende Änderungsvorschläge für §§ 9 und 10b EEG 2023 finden sich im Themenpapier „Anlagensteuerbarkeit“.** Ausdrücklich begrüßen wir die vorgesehene Klarstellung in § 10 Abs. 1 EEG 2023-RegE, dass im Anwendungsbereich der NAV auch die Fachkunderfordernisse nach der NAV gelten, insbesondere die Notwendigkeit der Eintragung in das Installateursverzeichnis des Netzbetreibers.

Der BDEW weist darüber hinaus darauf hin, dass im Falle von gemischt genutzten Stromspeichern eine **gesetzliche Disparität zwischen dem Anlagenbegriff nach § 3 Nr. 1 und den Fördervoraussetzungen in § 19 Abs. 3 bis 3b EEG 2023** besteht: Nach § 3 Nr. 1, 2. Alternative, EEG 2023 gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die *ausschließlich* aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln, als Anlage im Sinne der ersten Alternative der Regelung. Mischspeicher, die Strom sowohl aus EEG-Anlagen als auch aus dem Netz als Graustrom beziehen, sind wegen des Ausschließlichkeitsprinzips folglich keine solchen Anlagen. Sie wären aber nach Maßgabe der kommenden MiSpEl-Festlegung der BNetzA berechtigt, für den EEG-Stromanteil eine EEG-Förderung zu verlangen, soweit sie den Strom in das Netz einspeisen. Bereits dies ist schon ein gesetzlicher Widerspruch, da eine Nicht-EEG-Anlage eine EEG-Förderung erhalten könnte.

Offenkundig wird dies aber bei der Berechtigung zur Ausstellung von Herkunftsnachweisen: § 79 Abs. 1 EEG 2023 berechtigt das UBA, nur für Strom aus „Anlagen“ im Sinne von § 3 Nr. 1 EEG 2023, also aus „reinen“ EEG-Anlagen und „reinen“ EEG-Speichern, Herkunftsnachweise auszustellen. Das bedeutet, dass dieser Anlagenbegriff auch für die EEV und dieser nachgelagert für die HKRNDV gilt. Dementsprechend sind Mischspeicher keine „Anlagen“ im Sinne von § 3 Nr. 1 EEG 2023. Für den EEG-Strom aus diesen Anlagen dürften Betreiber dieser Speicher keine EE-Herkunftsnachweise beantragen und herausgeben, selbst wenn der Speicher die Vorgaben der kommenden MiSpEl-Festlegung einhält. Damit können diese Strommengen auch nicht über einen Direktvermarktungs-Bilanzkreis für die „sonstige Direktvermarktung“ als Strommengen, die für die Generierung von EE-Herkunftsnachweisen an Letztverbraucher verkauft werden, vermarktet werden, anders als sonstige EEG-Strommengen in der sonstigen Direktvermarktung. Im Sinne der Stromkennzeichnung würden diese Strommengen daher weiterhin Graustrommengen bleiben, was der Funktion des § 19 Abs. 3a bis 3c EEG 2023 i.V. mit der kommenden BNetzA-Festlegung entgegensteht, gerade diese grüne Eigenschaft zu erhalten. Dies erfordert dann eine entsprechende Anpassung von § 3 Nr. 1, 2. Alt, EEG 2023. Eine Verlagerung dieser Änderung in die kommende EEG-Novelle wird nach aktuell

wahrnehmbarem Zeitplan der EEG-Novelle zu spät kommen, da die BNetzA-Festlegung wahrscheinlich vor Abschluss der Novelle in Kraft treten wird. Daher sollte § 3 EEG 2023 im Zug dieser EnWG-Novelle entsprechend angepasst werden.

Im Übrigen wird der BDEW für die nächste EEG-Novelle weitere Änderungsvorschläge abstimmen und einbringen, wie etwa weitere Änderungen beim EE-Netzanschluss und förderseitige Anpassungen.

⇒ **Siehe dazu ausführlich das Themenpapier „Anlagensteuerbarkeit“**

6 Zu Art. 23 – Änderung des KWK-Gesetzes

Der BDEW sieht in Art. 23 des Regierungsentwurfs folgende Änderungen bzw. Ergänzungen als notwendig an:

Aufgrund des „KWKG-Änderungsgesetzes 2025“ wurde § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KWKG dahingehend geändert, dass nur noch KWK-Anlagen förderfähig sind, die Strom auf Basis von Abfall, Abwärme, Biomasse, **gasförmigen oder nicht fossilen flüssigen** Brennstoffen gewinnen“. Hier muss zum einen die bereits in der Begründung des KWKG-Änderungsgesetzes genannte, aber im Gesetzeswortlaut nicht existierende Übergangsregelung für Bestandsanlagen in das Gesetz eingearbeitet werden. Zum anderen muss der Begriff „flüssige Brennstoffe“ in Abgrenzung z.B. zu Flüssiggas definiert werden.

Außerdem sollte bei der **Übergangsregelung für die negativen Preise und die Definition des Spotmarktpreises** nicht der 25. Februar 2025 als Stichtag genommen werden, sondern der 1. April 2025, der Zeitpunkt des Inkrafttretens des „KWKG-Änderungsgesetzes 2025“.

Darüber hinaus muss das **Verhältnis zwischen nicht mehr förderfähigen KWK-Strommengen wegen Erzeugung zu Negative-Preise-Zeiten und der Gesamtzahl der förderfähigen Vollbenutzungsstunden** im Gesetzeswortlaut klargestellt werden. Nur hierdurch wird für Anlagen- und Netzbetreiber hinreichende Rechtssicherheit hergestellt.

Schließlich fehlt in der **KWK-Ausschreibungsverordnung** die **Rechtsgrundlage für die KWK-Ausschreibungen ab 2026**. Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 KWKAusV hat die Bundesregierung rechtzeitig einen Vorschlag für die Verteilung des jährlichen Ausschreibungsvolumens für die Jahre ab 2026 vorzulegen. Dies ist bislang unterblieben und muss mindestens für das Jahr 2026 nachgeholt werden.

Da die im geltenden KWK-Gesetz enthaltenen **Übergangsregelungen** einschließlich der durch die vorliegende Novelle vorgesehenen Präzisierungen für die KWK-Anlagenbetreiber sowie Wärme- und Kältenetzbetreiber keinen hinreichenden Investitionsschutz für eine Inbetriebnahme von in Umsetzung befindlichen Projekten nach 2026 geben, sieht der BDEW eine

unmittelbare Verlängerung des KWK-Gesetzes unabhängig von der ohnehin im Rahmen des Koalitionsvertrags angekündigten KWKG-Weiterentwicklung als dringend erforderlich an, wenn der EuGH die KWKG-Förderungen nicht als staatliche Beihilfen ansieht.

⇒ **Siehe dazu ausführlich das Themenpapier „Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz“**

7 Zu Art. 24 – Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes

Zum Energiefinanzierungsgesetz sieht der BDEW noch geringfügigen Änderungsbedarf bei der zu begrüßenden Umstellung auf einen **rein finanziellen Korrekturmechanismus des EE-Belastungsausgleichs** und regt weitergehende Änderungen für die Gleichstellung von geschlossenen Verteilnetzbetreibern mit anderen Verteilnetzbetreibern an.

Da der Regierungsentwurf eine **Streichung des beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalts** in § 68 EnFG vorsieht, sind weitergehende Anpassungen der Meldepflichten und -fristen erforderlich, um eine massengeschäftstaugliche Abwicklung dieser Privilegierung überhaupt zu ermöglichen.

Schließlich muss die letzte Stufe des **EnFG-Belastungsausgleichs zwischen ÜNB und VNB** mit einer **Übergangsfrist** versehen werden, damit die nach der aktuellen EuGH- und BGH-Rechtsprechung zum Begriff „Kundenanlage“ gestiegene Anzahl an Verteilernetzbetreibern effektiv am EnFG-Belastungsausgleich teilnehmen kann. Dies gilt sowohl hinsichtlich der insoweit ggf. bei nachgelagerten Netzbetreibern zu verortenden, an Letztverbraucher abgegebenen Strommengen, als auch hinsichtlich der dann zu erfüllenden Meldepflichten der Netzbetreiber. Aufgrund dieser praktischen Schwierigkeiten, verbunden mit einer weiterhin bestehenden, unklaren Abgrenzung zwischen den Begriffen „Kundenanlage“ und „Elektrizitätsverteilernetz“ plädiert der BDEW für die Schaffung einer entsprechenden Übergangsregelung für die Anpassung des EnFG-Belastungsausgleichs bis zum Ende des Jahres **2027**.

⇒ **Siehe dazu ausführlich das Themenpapier „Energiefinanzierungsgesetz“**

8 Zu Art. 35 – Gasspeicherumlage

Mit dem 4. EnWG-Änderungsgesetzes zur Abschaffung der Gasspeicherumlage, soll diese zum Ende des Jahres abgeschafft und die Rechtsgrundlage sowie die verfahrensmäßigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass der Bund den negativen Differenzbetrag auf dem Gasspeicherumlagekonto zum Ende des Jahres ausgleicht und damit den Kontostand auf null reduziert. Für den Zeitraum ab 1.1.2026 schafft das Gesetz eine allgemeine Regelung für die

Finanzierung der Gasspeicherbefüllungsmaßnahmen des Marktgebietsverantwortlichen sowie eine Verordnungsermächtigung für das BMWi, im Einvernehmen mit dem BMF falls zwingend notwendig für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, die Kosten für Maßnahmen des Marktgebietsverantwortlichen nach §§ 35a ff EnWG ganz oder teilweise auf die Bilanzkreisverantwortlichen umzulegen.

Es ist zu begrüßen, dass die für die Umsetzung erforderlichen rechtlichen Regelungen frühzeitig erlassen und dadurch Rechtssicherheit geschaffen wird.

Grundsätzlich positiv ist, dass die Gasverbraucher von der Gasspeicherumlage ab 2026 entlastet werden und die Kosten zukünftig über den Staatshaushalt finanziert werden sollen. Der Ausgleich des Umlagekontos sollte allerdings durch einen Bundeszuschuss aus dem Kernhaushalt und nicht aus dem KTF geleistet werden. Der KTF ist für investive, nicht konsumtive Ausgaben zu nutzen.

Bei rechtzeitigem Inkrafttreten des Gesetzes ist eine Weitergabe der Kostensenkung an die Endkunden zum Beginn des Jahres 2026 möglich. Insbesondere die Regelungen des neuen § 35 g bedürfen jedoch der Anpassung.

Im Einzelnen

§§ 35 f Abs. 1 S. 2 und 35 f Abs. 4 EnWG-E

Die §§ 35 f Abs. 1 S. 2 und 35 f Abs. 4 bedürfen der Ergänzung, damit die Ergebnisneutralität für den MGW insbesondere für dessen handels- und steuerbilanziell relevante Zeiträume und deren Stichtage möglich ist und auch ein Gleichlauf zwischen den beiden Absätzen hergestellt wird. Andernfalls besteht das Risiko, dass im Rahmen der Tätigkeit verursachte Kosten-/Erlössalden womöglich nicht zeit- und betragskongruent mit den sie kompensierenden Ausgleichsansprüchen bilanziert werden können und handelsbilanziell und steuerlich ungewollte Folgeeffekte eintreten.

Änderungsvorschlag § 35 f

(1) Die dem Marktgebietsverantwortlichen im Zusammenhang mit seinen Aufgaben zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit nach diesem Teil ab dem 1. Januar 2026 entstehenden Kosten werden, nach Maßgabe der Absätze 2 bis ~~65~~ ab dem 1. Januar 2026 von der Bundesrepublik Deutschland erstattet, wenn eine Rechtsverordnung nach § 35h nichts anderes bestimmt. Dem Marktgebietsverantwortlichen dürfen zu keinem Zeitpunkt ~~keine~~ Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten nach diesem Teil entstehen.

(4) Soweit die in der Kostenberechnung dargelegten Kosten die dargelegten Erlöse übersteigen, also ein negativer Differenzbetrag entsteht, und wenn die Kostenberechnung von der Bundesnetzagentur für plausibel erachtet wurde, hat der Marktgebietsverantwortliche gegen die

*Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf Erstattung dieses negativen Differenzbetrages. Soweit die in der Kostenberechnung dargelegten Erlöse die dargelegten Kosten übersteigen und die Kostenberechnung von der Bundesnetzagentur für plausibel erachtet wurde, hat die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf Erstattung dieses positiven Differenzbetrages gegen den Marktgebietsverantwortlichen. **Die Ansprüche bestehen dem Grunde nach bereits vor der Erklärung der Bundesnetzagentur.** Die Ansprüche nach den Sätzen 1 und 2 sind am 31. Juli des jeweiligen Kalenderjahres, in dem die Kostenberechnung zu übermitteln war, frühestens jedoch zwei Wochen nach der Plausibilitätserklärung der Bundesnetzagentur, fällig.*

Zu § 35g Abs. 7 EnWG-Entwurf Pflicht zur Weitergabe der Entlastung

Die 1:1-Weitergabe der Umlage trifft nicht auf alle Lieferverhältnisse zu. Es bedarf der Klarstellung, dass es sich nur um Verträge mit Letztverbrauchern handelt. Am virtuellen Handelpunkt THE gehandelte Mengen sollten explizit ausgenommen werden.

Grundsätzlich ist der im Gesetzentwurf vorgesehene Zeitplan zu begrüßen. Bei rechtzeitigem Inkrafttreten des Gesetzes ist eine Weitergabe der Kostensenkung an die Endkunden zum Beginn des Jahres 2026 möglich. Dabei ist zu beachten, dass zum Jahresende die meisten Lieferanten auf Grund der am jeweils 15. Oktober eines Jahres veröffentlichten Netzentgelte eine Neukalkulation der Preise vornehmen. Preisänderungen, die nicht unter die Regelungen des § 41 (6) EnWG fallen, müssen dem Kunden mit entsprechenden Fristen von 6 Wochen in der Grundversorgung und 4 Wochen bei Sondervertragskunden angekündigt werden. Zu diesen Fristen addieren sich noch die unternehmensinternen Vorbereitungen für die Preiskalkulation und die Vorbereitung und den Druck der Schreiben an die Kunden von zwei bis drei Wochen. Für eine Weitergabe der Entlastung ist es also zwingend notwendig, dass das Gesetz spätestens Ende Oktober im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Die Weitergabe der Entlastung muss die Berücksichtigung individueller Vertragskonstellationen im Sondervertragskundenbereich ermöglichen. Insbesondere Festpreisvereinbarungen, die die Umlage nach § 35e Satz 1 im Festpreis inkludieren, sind von der Verpflichtung der Weitergabe der Entlastung auszunehmen. Sowohl Kunden als auch Lieferanten haben mit einem solchen Vertrag eine bewusste Entscheidung auf Basis einer Risiko- bzw. Chancenbewertung getroffen und diese einkalkuliert. Eine einseitige Änderung würde zu Benachteiligung der Lieferanten führen. Zudem widerspräche eine entsprechende Regelung den Grundsätzen der Vertragsfreiheit. BDEW schlägt daher folgende Anpassung vor:

§ 35g (7) EnWG-E [Jeder bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 gesetzlich oder vertraglich von der Gasspeicherumlage belastete Bilanzkreisverantwortliche oder Gaslieferant ist verpflichtet, gegenüber seinen Kunden den Gaspreis mit Wirkung zum 1. Januar 2026 um den Betrag zu verringern, den dieser durch den Wegfall der Verpflichtung nach § 35e Satz 1 in der zuletzt für das

zweite Halbjahr 2025 festgelegten Umlagehöhe oder durch den Wegfall der in dieser Höhe entsprechend vertraglich geschuldeten Leistung einspart, soweit der Bilanzkreisverantwortliche oder Gaslieferant die Umlage nach § 35e Satz 1 oder die aufgrund eines Vertrages umgelegten Kosten auf seine Kunden umgelegt hat. Dies gilt nicht für Verträge, in denen die Umlage nach § 35e Satz 1 in einen Festpreis einkalkuliert war. Es wird vermutet, dass die Umlage nach § 35e Satz 1 in die Kalkulation des Gaspreises eingeflossen ist, es sei denn, der Bilanzkreisverantwortliche oder der Gaslieferant weist nach, dass dies nicht erfolgt ist. ...]

Es ist nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber einen Hinweis auf die Entlastung auf der Kundenrechnung wünscht. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass bereits jetzt Kundenrechnungen eine sehr hohe Zahl an Informationen und Daten für Kunden beinhalten müssen. Die stetige Ausweitung der Informationspflichten auf Kundenrechnungen führt daher nicht zu mehr Transparenz, sondern erhöht die Komplexität und senkt damit die Verständlichkeit für Kunden.

Eine Ausweisung der Entlastung der „Gasrechnung“ ist zudem ein aus Sicht des BDEW ungeeignetes Mittel, um die Kunden mit der Rechnung über die Entlastung zu informieren, die diese Information auf jeden Fall auch mit einer Preisanpassungsmitteilung bereits erhalten haben. Konkret auszuweisen, um welchen Betrag sich die Rechnung durch die Abschaffung der Gasspeicherumlage vermindert hat, würde für die Endkundenlieferanten bedeuten, dass der entsprechende jeweilige Entlastungsbetrag explizit berechnet werden müsste. Dies hätte zur Folge, dass immer zwei Beträge, einer mit Gasspeicherumlage und einer ohne dargestellt werden müssten. Ebenso ist es – auch wenn es auf den ersten Blick als wenig relevant erscheint – ein nicht gerechtfertigter Aufwand für eine einmalige Maßnahme, eine zusätzliche Berechnung in den Abrechnungssystemen zu implementieren (bei zusätzlicher Abrechnungslogik im IT-System stünde Nutzen und Aufwand in keinerlei Verhältnis). Es wäre daher zu begrüßen, wenn in den Rechnungen nur ein allgemeiner Hinweis auf die der Rechnung nicht mehr berücksichtigte Umlage nach § 35e Satz 1 darauf aufgenommen werden müsste. Dabei sollte die Umlage in ihrer vor dem 1.1.2026 geltenden Höhe pro kWh genannt werden. Aus Kundensicht sollte die Information ausreichend sein und durch Multiplikation mit dem Verbrauch lässt sich für den Kunden die Einsparung leicht ermitteln. Ebenso besteht so keine Gefahr, dass Kunden irritiert werden, wenn sich die auszuweisende Entlastung durch Wegfall der Umlage nach § 35e Satz 1 bei zum Beispiel zum 1.1.2026 steigenden Netzentgelten trotz einer 1:1-Weitergabe der Entlastung nur teilweise auf die Gesamtrechnungssumme ausgewirkt hat

BDEW schlägt daher folgende Anpassung vor:

§ 35g (7) EnWG-E, Satz 4

~~Der Betrag, um den sich die Gasrechnung für den Abrechnungszeitraum, in dem die Entlastung durch die Umlage erfolgte, ist in der Gasrechnung auf die Entlastung durch den Wegfall der Umlage nach § 35e Satz 1 hinzuweisen und die Höhe der Umlage vor dem 1.1.2026 nach Satz 1 gemindert hat, ist in der Gasrechnung transparent auszuweisen.~~

Verordnungsermächtigung gemäß § 35h EnWG-E

Grundsätzlich ist es richtig, dass das BMWF – auch wenn das Ministerium in der Gesetzesbegründung explizit eine andere Erwartung äußert – eine Regelung zur Kostentragung für den Fall, dass zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit der Marktgebietsverantwortliche Maßnahmen ergreifen muss, vorsieht.

Die Regelung des § 35h EnWG-E steht einer vollständigen Abschaffung der Gasspeicherumlage jedoch entgegen. Die Regelung erhöht die Unsicherheit beim Abschluss zukünftiger Lieferverträge und die Unplanbarkeit für die Marktakteure. Zudem ist nicht einmal festgelegt, mit welchen Fristen eine solche neue Umlage eingeführt werden könnte. Eine neu zu erhebende Umlage sollte nicht per Verordnung und mit entsprechend kurzen Fristen eingeführt werden dürfen, sondern wenn dann nur in einem regulären Gesetzgebungsprozess inkl. Anhörung der Öffentlichkeit. Dies widerspricht dem Vorbehalt des Gesetzes und dem Wesentlichkeitsprinzip, das besagt, dass die wesentlichen Aspekte einer Regelung, insbesondere einer belastenden Regelung, im Gesetz festgeschrieben werden. Der § 35 h EnWG-E ist daher zu streichen.

Sollte eine Streichung trotz dessen nicht vorgenommen werden, sind objektive Anknüpfungspunkte, Prozesse und Fristen im Gesetz zu regeln und können nicht in einer Verordnung ausgelagert werden.



Stellungnahme

BVES Bundesverband Energiespeichersysteme e.V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

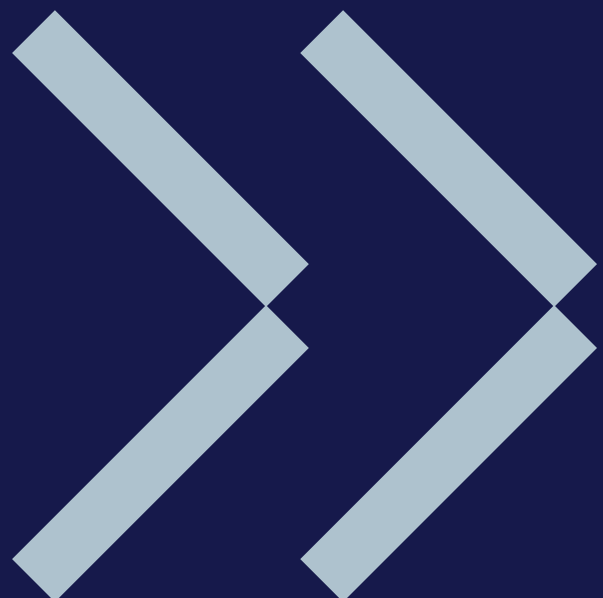
Siehe Anlage

**STELLUNGNAHME DES
BUNDESVERBANDES ENERGIESPEICHER
SYSTEME E.V.**

**ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES
ENERGIEWIRTSCHAFTSRECHTS ZUR STÄRKUNG
DES VERBRAUCHERSCHUTZES IM ENERGIE-
BEREICH SOWIE ZUR ÄNDERUNG WEITERER
ENERGIERECHTLICHER VORSCHRIFTEN**

BT-DRS. 21/1497

STAND OKTOBER 2025



ÜBER DEN BVES

Als Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES) repräsentieren wir die Speicherbranche in ihrer technologischen Breite und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit über 400 Mitgliedern verzeichnen wir aktuell ein starkes Wachstum und decken die große Bandbreite der 4. Säule des Energiesystems, d.h. der Energiespeicherung, ab. Vom Haushaltsspeicher über die verschiedenen Wärmespeichertechnologien bis zum Pumpspeicherwerk auf der einen; vom Forschungsinstitut über Technologieanbieter, Projektierer, Finanzierer, Versicherer bis zu auf Energierecht spezialisierten Kanzleien auf der anderen Seite.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

BVES – Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V.
Oranienburger Straße 15, 10178 Berlin
030 – 54 610 630
E-Mail: info@bves.de
Internet: www.bves.de

STAND

Oktober 2025

GESTALTUNG UND PRODUKTION

BVES – Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V.

URHEBERRECHT

Das Werk einschließlich seiner Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Trotz gründlicher Quellenauswertung und Sorgfalt wird die Haftung für den Inhalt der vorliegenden Studie ausgeschlossen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.

INHALT

1. Zusammenfassung	1
2. Ergänzungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf in bezug auf die Netzanschlüsse....	2
2.1 Grundsätze für ein besseres Netzanschlussverfahren	2
2.2 Änderung des § 17 Absatz 2b EnWG – Flexible Netzanschlussvereinbarungen:	3
2.3 Informationspflichten und Kommunikation bei Netzanschlussbegehren – Verbindliche Fristen für die Bearbeitung von Netzanschlussbegehren und Vorgaben zur Standardisierung	4
2.4 Unverbindliche Netzanschlusssauskunft in Elektrizitätsversorgungsnetzen	5
2.5 Digitale Netzanschlussportale auf VNB-Ebene	5
2.6 Einfügung eines Reservierungsmechanismus in § 8a EEG und § 17 Abs. 2a EnWG	7
2.7 Speicher an erneuerbaren erzeugungsanlagen für den markt aktivieren durch anpassungen in § 118 ABs. 6 EnWG	7
3. Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz	8
3.1 Zu § 3 Nr. 59, 60 EnWG – Begriffsbestimmungen für die Kundenanlage	8
3.2 Zu § 11c EnWG – Überragendes öffentliches Interesse für Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie	8
3.3 Zu § 13k EnWG – Nutzen statt Abregeln	8
3.4 Zu § 14 Absatz 1a und 1b EnWG – Festlegung zu finanziellem Ausgleich bei bilanziellem Ausgleich für Betreiber von Erzeugungs- und elektrischer Speicheranlagen	9
3.5 Zu § 20 EnWG – Netzzugang	9
3.6 Zu § 20b EnWG – Gemeinsame Internetplattform der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen	9
3.7 Zu § 23c EnWG – Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber, Datenbereitstellung und stündliche Aktualisierung der ÜNB zu Stromzusammensetzung und CO2-Ausstoß/kWh	9
3.8 Zu § 41a, 41c EnWG – Vergleichsinstrumente bei Stromlieferungen	10
3.9 Zu § 42c EnWG - Energy Sharing	10
3.10 Zu § 43b Absatz 4 EnWG – Vermutungsregel für die Aktualität der Antragsunterlagen im Planfeststellungsverfahren	12
4. Anmerkungen zu den Änderungen im Messstellenbetriebsgesetz	12
4.1 Zu § 5 Absatz 1	12
4.2 Zu § 37 Absatz 2	12
4.3 Zu § 61 Absatz 2	13
4.4 Zu § 78	13

1. ZUSAMMENFASSUNG

Deutschland droht auf eine Speicherlücke zuzulaufen. Aktuelle Entwicklungen im europäischen Ausland (Blackout in Spanien), zeigen deutlich, dass der Zubau Erneuerbarer Energien durch Speicher flankiert werden muss, die diese zusätzliche Leistung aufnehmen und zeitversetzt in das Energiesystem integrieren können. Der BVES möchte deshalb im Rahmen der öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie auf zusätzlichen Änderungsbedarf im EnWG hinweisen, um die entsprechenden Voraussetzungen für einen möglichst zügigen Speicherhochlauf zu schaffen.

DURCH EIN MODERNES NETZANSCHLUSSVERFAHREN INVESTITIONEN IN DEUTSCHLAND SICHERN – NOTWENDIGE FLEXIBILITÄT SCHAFFEN

Bei Netzbetreibern liegt eine Vielzahl an Speicheraanfragen vor. Um den Antragsrückstau – der auch ein Investitionsrückstau ist – bei den Netzbetreibern zu lindern, empfiehlt der BVES zentrale Vorschläge aus dem Netzanschlussdialog im vergangenen Jahr in die aktuelle Novelle aufzunehmen. Dazu gehört u.a. die Einführung eines Reservierungsmechanismus, auch für Speicher, verbindliche Fristen im VNB-Netz sowie eine digitale Netzanschlussplattform. Um die Selbstregulierungskräfte des Marktes zu aktivieren, sollten auf einer zentralen Plattform zudem der Verfahrensstand der laufenden Netzanschlussverfahren und Netzkapazitäten transparent gemacht werden.

Weitreichende Änderungen am aktuell gültigen Verfahren für Anlagen über 100MW sollten nicht ohne Nachfolgeregelung vorgenommen werden. Bevor Speicher aus der KraftNAV entfernt werden, sollten geeignete Übergangsregelungen zu einem neuen Verfahren geschaffen werden, um Rechtsunsicherheit auf beiden Seiten zu vermeiden. Der Impulsgeber sollte hier weiterhin der Gesetzgeber, bzw. die mit der Kompetenz beliehene Bundesregierung sein. Der BVES beteiligt sich gerne an der weitergehenden Diskussion.

ERNEUERBARE MARKTFÄHIG MACHEN: SOFORTPROGRAMM FÜR ERZEUGUNGSNAHE ENERGIESPEICHERANLAGEN

Erneuerbare Energien müssen endlich marktfähig werden. Dafür muss der erneuerbare Erzeugungsüberschuss aufgefangen werden. Ohne zusätzliche Flexibilität wird der Energiemarkt nach 2030 durch über 1000 Stunden negativer Preise verzerrt werden. Dies gefährdet den marktlichen Ausbau von Erneuerbaren. Der BVES empfiehlt der Bundesregierung daher, ein Sofortprogramm für Co-Location aufzusetzen, dass wesentliche Anreize für Speicher neben Erzeugungsanlagen setzt. Ein erster Schritt dafür kann es sein, durch eine Anpassung des § 118 VI EnWG die marktliche Flexibilität von Speichern neben Erneuerbaren Anlagen zu heben.

ÜBERRAGENDES ÖFFENTLICHES INTERESSE

Der Abwägungsvorrang in § 11c EnWG ist das notwendige Puzzlestück, um das überragende öffentliche Interesse für Speicher wirkungsvoll zu machen. Mit der Umsetzung des überragenden öffentlichen Interesses sollte der Gesetzgeber ein weiteres Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen: Die baurechtliche Privilegierung von Speichern im Außenbereich. Neben der Privilegierung für Speichern neben Erneuerbaren muss es auch eine Privilegierung von netzgekoppelten Speichern geben, um Kommunen zu entlasten und Verfahren zu beschleunigen.

GEMEINSCHAFTLICHE ERZEUGUNGS- UND NUTZUNGSKONZEPTE SOWIE SEKTORENKOPPLUNG STÄRKEN

Auch den Vorschlag zur Einfügung eines neuen § 42c EnWG zum Energy Sharing befürworten wir grundsätzlich. Zudem sehen wir großen Bedarf für weitere generelle Anpassungen im Energierecht, die mit einem weiteren Gesetzespaket anzugehen sind. Gerade im Zusammenhang mit der Sektorenkopplung für Strom und Wärme fehlen weiterhin wesentliche Verknüpfungen.

Aus Anlass der Beratungen im Ausschuss für Wirtschaft und Energie folgt eine aktualisierte Version der Stellungnahme zum Gesetzesentwurf.

2. ERGÄNZUNGEN ZUM VORLIEGENDEN GESETZESENTWURF IN BEZUG AUF DIE NETZANSCHLÜSSE

2.1 GRUNDSÄTZE FÜR EIN BESSERES NETZANSCHLUSSVERFAHREN

In Bezug auf die Netzanschlussausgestaltung braucht es aus Sicht des BVES, in Ergänzung zum vorliegenden Gesetzesentwurf, dringend die nachfolgenden Anpassungen, die zu großen Teilen im vergangenen Jahr bereits in Entwürfen des Wirtschaftsministeriums konsultiert wurden. Diese Anpassungen in EnWG und EEG stellen aus unserer Sicht das Minimum dar, um eine tatsächliche Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren zu realisieren.

Darüber hinaus setzen wir uns für eine Verpflichtung ein, dass VNB die Technischen Anschlussregelungen (TAR) im Rahmen ihrer Technischen Anschlussbedingungen (TAB) verbindlich umsetzen müssen. Abweichungen von den TAR müssen von der BNetzA genehmigt werden.

Um neue Speicher investitionssicher an das Netz zu bringen, braucht es verlässliche Verfahren. Kern eines verlässlichen Netzanschlussverfahrens ist Transparenz und Diskriminierungsfreiheit.

Auch wenn es sich manch einer erhofft: Der Ausschluss von Energiespeichern aus dem Anwendungsbereich der KraftNAV würde nicht die Herausforderungen beseitigen, vor denen Netzbetreiber derzeit stehen. Die KraftNAV bietet in gewissen Aspekten durchaus passende Ansätze und geregelten Rahmen. Dieser passt zwar nicht ideal für Speicherprojekte, bildet aber derzeit den einzigen fristgebundenen Rahmen (beidseitig) für den Netzanschluss von größeren Speicherprojekten. Wesentlich ist es bei der Entwicklung eines neuen Netzanschlussprozesses alle beteiligten Akteure mit an den Tisch zu holen und Projekten in bereits laufenden KraftNAV-Verfahren Bestandsschutz zu bieten.

Ein Netzanschlussverfahren für Speicher sollte für alle Anschlusspetenten transparent sein, welche Netzkapazitäten noch frei sind und in welchem Stadium sich die laufenden Netzanschlussbegehren befinden. Die Informationen sollten über eine zentrale Plattform verfügbar sein. Diese Transparenz kann zu einer Selbstregulierung des Marktes führen.

Neben vorhandenen Instrumenten sollte der Gesetzgeber neue Instrumente in Betracht ziehen. Dazu gehört auch ein neues Netzanschlussverfahren für Speicher. Dies sollte verbindliche (aber realistische) Fristen enthalten, um Planungssicherheit zu geben. Netzanschlusspetenten, die die Hürde der Antragsstellung überwunden haben, sollten sich Netzkapazität für ihr Projekt in einem Reservierungsmechanismus sichern können. Mit dem Ablauf von Fristen müssen die Petenten das Erreichen von Meilensteinen nachweisen können, um ihre Reservierung aufrechtzuerhalten.

Mit dem Übergang in ein neues Verfahren sind rechtliche Unsicherheiten auf beiden Seiten verbunden. Mit dem Erhalt einer Warteschlangenpositionen in einem KraftNAV-Verfahren ist möglicherweise ein Rechtsanspruch verbunden. Dies ist zu prüfen. Entscheidet sich der Gesetzgeber für einen Weg in ein neues Verfahren, muss der Übergang gut reguliert werden. Um realistische Erwartungen zu vermitteln, sollte der Verfahrensstand transparent sein. Der Gesetzgeber sollte außerdem die Bundesregierung ermutigen, von ihrer Kompetenz nach § 17 EnWG Gebrauch zu machen, neue Verfahren zu gestalten. Im Gleichklang mit der Branche kann eine tragfähige Lösung geschaffen werden.

2.2 ÄNDERUNG DES § 17 ABSATZ 2B ENWG – FLEXIBLE NETZANSCHLUSSVEREINBARUNGEN:

Sollte ein Netzanschluss nach § 17 Abs. 1 EnWG aufgrund nachzuweisender netztechnischer Gegebenheiten nicht möglich sein, sollte der Netzbetreiber dazu verpflichtet werden, nach erfolgter Prüfung auch ein Angebot für einen flexiblen Netzanschluss zu unterbreiten. Wir empfehlen das Ermessen des Netzbetreibers, welches

durch das „kann“ gewährleistet wird, zu streichen und zu einer Pflicht zu machen. Dafür sollte das „kann“ im § 17 Abs. 2b EnWG in ein „muss“ umgewandelt werden.

Zudem braucht es eine Begrenzung der Möglichkeit für pauschale Einschränkungen. Aufgrund fehlender Digitalisierung schränken einige Verteilnetzbetreiber den Netzbezug oder die Einspeisung für viele Stunden im Jahr statisch ein, ohne dass die netztechnische Notwendigkeit dafür besteht. Es braucht hier Anreize, um die Digitalisierung und technische Ausstattung der Netzbetreiber so zu verbessern, dass diese eine angemessene viertelstundenscharfe Prognose über ihren Netzzustand erstellen können. Diese Netzprognose sollte 48 Stunden vor Eintreten des prognostizierten Zustands mit allen betroffenen Marktakteuren geteilt werden. Dieses Ziel unterstützt auch die gesetzliche Pflicht nach § 13a EnWG, für deren Erfüllung diese technische Ausstattung ebenfalls unentbehrlich ist. Für die Umsetzung schlagen wir eine Frist von 24 Monaten vor.

2.3 INFORMATIONSPFLICHTEN UND KOMMUNIKATION BEI NETZANSCHLUSSBEGEHREN – VERBINDLICHE FRISTEN FÜR DIE BEARBEITUNG VON NETZANSCHLUSSBEGEHREN UND VORGABEN ZUR STANDARDISIERUNG

Es braucht für alle Spannungsebenen und Anschlusssituationen verbindliche Rückmelde- und Bearbeitungsfristen von Netzanschlussbegehren durch die Netzbetreiber. Die Einführung einer verbindlichen 8-Wochen-Frist zur Ergebnisübermittlung der Prüfung des Netzanschlussbegehrens insbesondere für die Mittelspannung schafft größtmögliche Planungssicherheit für den Anschlusspetenten und legt so den Grundstein für schnelle und effiziente Projektumsetzungen.

Auch eine Frist zur Nachforderung von Unterlagen innerhalb von zwei Wochen könnte den Prozess deutlich beschleunigen. Verzögerungen im Verfahren gehen aktuell zeitlich zu Lasten des Anschlusspetenten.

Auswirkungen bei der Nichteinhaltung von Vorgaben zu Rückmelde- und Bearbeitungsfristen sind ein zentraler Punkt, der aus unserer Sicht auch im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Energiewendekompetenz (ARegV) gedacht werden sollte. Es braucht Anreize, um die Fristen in der Praxis einzuhalten, damit sie nicht den Charakter einer unverbindlichen Empfehlung haben. Hierzu wären verschiedene Konzepte denkbar. Ein effektiver Anreiz für die Einhaltung der Vorgaben zu Rückmelde- und Bearbeitungsfristen könnte durch die Neufassung von § 21a Absatz 3 Satz 3 Nr. 5 durch eine Berücksichtigung von diesem Punkt bei der Bewertung der Netzservicequalität im Rahmen von Abschlüssen geschaffen werden.

Die Einführung einer Pflicht zur Übersendung einer Eingangsbestätigung vom Netzanschlussbegehren durch den Verteilnetzbetreiber zu Nachweiszwecken wäre in diesem Zusammenhang ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung.

Die Angaben zu den Informationen, welche Anschlussbegehrende dem Netzbetreiber für ein Anschlussbegehren zur Verfügung zu stellen haben, sollten so umfassend, detailliert und spezifisch ausgestaltet und veröffentlicht sein, dass Anschlussbegehrende den Anforderungsumfang eindeutig nachvollziehen können und die benötigten Unterlagen vollständig und möglichst ohne vorherige Rückfragen direkt initial mit dem Anschlussbegehren einreichen können. Hier braucht es zudem Vorgaben zur Standardisierung und Vereinheitlichung für die Formate und Anforderungen bzgl. der Informationen, die Anschlussbegehrende an den Netzbetreiber für ein Netzanschlussbegehren übermitteln müssen sowie für die Mitteilung des VNB mit den Prüfungsergebnissen zum Begehren.

Ebenfalls wäre nach Art der Anschlussbegehren zu unterscheiden (z. B. Anschluss einer Erzeugungsanlage, eines Letztverbrauchers und von diesem in seiner Kundenanlage betriebener Anlagen, eines Ladepunktes für Elektromobile sowie für Begehren auf Anschluss einer Anlage zur Speicherung elektrischer Energie). Es gilt hier durch ein möglichst transparentes Verfahren, Nachforderungen seitens der Netzbetreiber nach Möglichkeit unnötig zu machen und so einen effizienten Verfahrensablauf sicherzustellen.

2.4 UNVERBINDLICHE NETZANSCHLUSSAUSKUNFT IN ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNGSNETZEN

Die Vorgabe zur Schaffung von Internetportalen zur unverbindlichen Netzanschlussauskunft inklusive Angaben zu einer Schätzung der Kosten über entsprechende Internetportale zu Übermittlung und der Anfragen und Anschlussauskunft würde deutlich dazu beitragen, die Anzahl tatsächlicher Anschlussanfragen zu minimieren. Dies wäre ein Meilenstein für eine zügigere Umsetzung konkreter Projekte. Um dies flächendeckend garantieren zu können, ist eine Regelung im EnWG hierzu unabdingbar. Ideal wäre ein gemeinsames netzbetreiberübergreifendes Portal.

Aus Sicht vieler Anschlusspetenten ist eine Integration der Netzausbauplanung in die avisierte elektronische Auskunftsplattform unbedingt notwendig. Gegebenenfalls kann in der Projektplanung ein Netzausbauverfahren in Kauf genommen werden – jedoch muss hierfür überhaupt und ohne eine individuelle Einzelanfrage bekannt sein, ob es dieses geben wird.

Die Plattformen zur unverbindlichen Netzanschlussauskunft sind mit einer Programmierschnittstelle auszustatten. Dies würde einen hohen Effizienzgewinn für bundesweit tätige Anschlusspetenten darstellen. Informationen müssten so nicht mehr händisch in das Tool eingegeben werden und könnten nahtlos in die IT-Infrastruktur integriert werden.

2.5 DIGITALE NETZANSCHLUSSPORTALE AUF VNB-EBENE

Wie bereits angemerkt, sehen wir die Einführung digitaler Netzanschlussportale als wichtigen Schritt in Richtung eines effizienteren und transparenteren Netzanschlussprozesses. Idealerweise sollten diese über eine gemeinsame Plattform abwickelt werden. Eine reine Kann-Regelung für die Schaffung digitaler Portale ist aus unserer Sicht keine ausreichende Lösung und verspielt die Chancen der Digitalisierung.

Bisherige Netzanschlussprozesse sind für Speicherbetreiber oftmals komplex, zeitaufwendig und intransparent. Ein digitales Portal schafft hier eine dringend benötigte Vereinfachung und Beschleunigung, insbesondere für Projekte, die flexibel und schnell auf Marktanforderungen reagieren müssen. Die Möglichkeit, Netzanschlussanfragen und den gesamten Prozess online abzuwickeln, fördert nicht nur die Transparenz, sondern auch die Effizienz der Kommunikation zwischen Netzbetreibern und Speicherbetreibern. Für die Ausgestaltung der Prozesse für Speicheranlagen ist stets zu beachten, dass Einspeise- als auch Bezugsleistung für eine Anlage auch in einem Anschlussprozess zu erfolgen haben.

Im Sinne einer möglichst zügigen Implementierung dieser für Verteilnetzbetreiber wie auch Netzanschlussbegehrende ressourcenschonenden Maßnahme plädieren wir für eine möglichst rasche Umsetzung, bereits vor dem 1. Januar 2027. Davon würden aus unserer Sicht alle Beteiligten profitieren und erhebliche Ressourcen (Zeit & Kosten) könnten auf beiden Seiten eingespart werden.

Die konsequente Umsetzung und Bereitstellung digitaler Schnittstellen ist hierbei unerlässlich, um Speicherprojekte zügig und planungssicher zu realisieren.

Ein solches Portal könnte effizient und einheitlich auf Netzanschlussanfragen reagieren, unabhängig von der Netzebene oder dem spezifischen Betreiber. Das verringert nicht nur die administrativen Hürden, sondern sorgt auch für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit der Netzanschlussbedingungen. Die zentrale Bündelung von Informationen und Schnittstellen für den Netzanschluss fördert die Planbarkeit und Investitionssicherheit, die Speicherbetreiber für wirtschaftliche und flexible Projekte dringend benötigen. Ideal wäre ein gemeinsames netzbetreiberübergreifendes Portal.

Im Falle der Einrichtung einer Internetseite zur Übermittlung der Netzanschlussbegehren muss zusätzlich sichergestellt werden, dass die Netzanschlussbegehren durch den Anschlusspetenten selbst als auch durch ihn beauftragte Dritte (Dienstleister oder auch Installateure) barrierefrei und ohne weiteren Zusatz- oder Abstimmungsaufwand zugänglich sind und ausreichend bemessene Zugangskapazitäten aufweisen. Zudem muss grundsätzlich ermöglicht werden, dass fachspezifische Fragestellungen zusätzlich bilateral mit dem Netzbetreiber effizient geklärt werden können. Es sollte von der Seite des Anschlussbegehrenden zusätzlich die Option der Kontaktaufnahme jenseits der Internetseite bestehen. Dies gilt auch für den Fall von Ausfällen der Plattform zu gewährleisten.

Idealerweise sollten auch weitere Dienstleistungen wie die flexible Netzanschlussauskunft über die gleiche Plattform abgewickelt werden.

2.6 EINFÜGUNG EINES RESERVIERUNGSMECHANISMUS IN § 8A EEG UND § 17 ABS. 2A ENWG

Um Netzkapazitäten optimal zu nutzen, braucht es einen diskriminierungsfreien Reservierungsmechanismus mit Meilensteinverfahren. Ähnliches wird bereits jetzt in besonderen Netzanschlussverfahren, wie der KraftNAV, praktiziert.

Mit erfolgreicher Antragsstellung und dem Vorliegen vorab gemeinsam mit der Branche festgelegter Nachweise kann der Netzanschlussspetent Netzkapazität reservieren. Die Reservierung sollte sowohl Bezugs- als auch die Einspeiseleistung umfassen. Um die Reservierung aufrecht zu erhalten, muss der Petent innerhalb festgelegter Fristen Nachweise über den Projektfortschritt erbringen. Andernfalls verliert er seine Reservierung und die Kapazität wird wieder frei. Es muss zudem vereinfachte Verfahren geben, um sich Netzkapazität (z. B. Schaltfelder) zu teilen, ohne in die Verpflichtung eines Netzbetreibers zu geraten.

In der Praxis ist zu gewährleisten, dass die Reservierung auch tatsächlich diskriminierungsfrei und in einem transparenten Verfahren erfolgt. Die Reservierungsabschnitte und Anforderungen an den Projektfortschritt sind hierbei im Austausch mit den entsprechenden Branchen abzustimmen. Nicht erfüllbare Anforderungen und Vorgaben für Meilensteine können nur vermieden werden, indem die Energiespeicherbranche bei der Erarbeitung einbezogen wird. Netzbetreiber sollten zudem vor jeder Entscheidung gegen eine Verlängerung der Reservierung die Entwickler kontaktieren und die Möglichkeit zur Stellungnahme bieten. Die Kompetenz, ein neues Anschlussverfahren inklusive des Reservierungsmechanismus zu schaffen, obliegt dem Regelsetzer.

2.7 SPEICHER AN ERNEUERBAREN ERZEUGUNGSANLAGEN FÜR DEN MARKT AKTIVIEREN DURCH ANPASSUNGEN IN § 118 ABS. 6 ENWG

Die vom Bundestag im „Solarspitzen“-Gesetz beschlossenen Änderungen zur Abgrenzung von Grün- und Graustrom zur marktlichen Aktivierung von Speichern neben Erzeugungsanlagen und in Elektrofahrzeugen, werden nun in einem Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur umgesetzt. Trotz Festlegung der Bundesnetzagentur herrscht für viele Anwender dennoch Rechtsunsicherheit in einem Punkt: die aktuelle Formulierung des § 118 Abs. 6 EnWG lässt den Zweifel zu, dass der aus dem Netz bezogene Strom in einem Grünstromspeicher ebenfalls von Umlagen befreit ist, da hier nicht ausschließlich Netzstrom zwischengespeichert wird.

Um die zielführende Initiative der Bundesnetzagentur im Rahmen des MiSpeL-Verfahrens nicht ins Leere laufen zu lassen, empfiehlt sich eine Klarstellung im § 118 Abs. 6 EnWG. Diese kann insofern erfolgen, als dass „wenn“ in Satz durch ein „soweit“ ersetzt wird.

3. ANMERKUNGEN ZU DEN VORGESCHLAGENEN ÄNDERUNGEN IM ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ

3.1 ZU § 3 NR. 59, 60 ENWG – BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FÜR DIE KUNDENANLAGE

Die Neufassungen der Nummern 59 und 60 könnten mehr Flexibilität für Kundenanlagen bieten, da statt der Leitungslänge die maximale Entfernung erfasst werden soll. In der Praxis sehen wir unter den aktuellen Umständen jedoch nicht, inwiefern hiermit mehr Rechtssicherheit geschaffen werden soll und die Entscheidung des BGH zur Kundenanlage scheint nicht berücksichtigt und bleibt auch in der Begründung unerwähnt. Wir bitten an dieser Stelle um Klarstellung. Insbesondere für die Konstellationen von co-located (beigestellten) Speichern und Hybridkraftwerken setzen die Unsicherheiten aus dem BGH-Urteil keine investitionsfördernden Umstände. Eine Netzentgeltbefreiung nach § 118 Abs. 6 EnWG für Speicher ist im Rahmen von Kundenanlage, geschlossenem Verteilnetz und auch im Rahmen von Co-Location/Hybridkraftwerk als auch behind-the-meter-Speicher als Industriespeicher nicht abschließend geregelt.

3.2 ZU § 11C ENWG – ÜBERRAGENDES ÖFFENTLICHES INTERESSE FÜR ANLAGEN ZUR SPEICHERUNG ELEKTRISCHER ENERGIE

Die Einfügung des Abwägungsvorrangs in den § 11c EnWG begrüßt der BVES ausdrücklich. Diese stellt eine sinnvolle Erweiterung vom bestehenden überragenden öffentlichen Interesse dar und nimmt das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag auf.

Passend zu einem überragenden öffentlichen Interesse muss die baurechtliche Privilegierung für Energiespeicher in jeder Aufstell- und Betriebskonstellation in § 35 Abs. 1 BauGB eingefügt werden.

3.3 ZU § 13K ENWG – NUTZEN STATT ABREGELN

Die Regelung zu Nutzen statt Abregeln ist derzeit leider nicht einheitlich. Die Zusätzlichkeit nach EnWG wurde durch die BNetzA ausdefiniert, führt aber zu enormen Unterschieden zwischen den Anlagentypen, was nicht verständlich und vermutlich europarechtswidrig ist.

Hier braucht es den Gesetzgeber für einheitliche Regeln und mehr Nutzen statt Abregeln. Bei mehreren hundert Millionen Euro abgeregeltem Strom ist viel Potenzial für Energiespeicher (Strom, Wärme, Wasserstoff), die diesen auffangen.

3.4 ZU § 14 ABSATZ 1A UND 1B ENWG – FESTLEGUNG ZU FINANZIELLEM AUSGLEICH BEI BILANZIELLEM AUSGLEICH FÜR BETREIBER VON ERZEUGUNGS- UND ELEKTRISCHER SPEICHERANLAGEN

Diese Umstellung ist grundsätzlich positiv. Das dysfunktionale System des bilanziellen Ausgleichs auf Verteilnetzebene wird korrigiert. Die vorgesehenen Abrechnungsmodelle sind praxisnah und verringern beiderseitig den Aufwand. Es braucht jedoch eine stärkere Integration von Stromspeichern in die Redispatchstrukturen. Hier ist von den (Verteil-)Netzbetreibern eine Reform der Integration anzufordern.

3.5 ZU § 20 ENWG – NETZZUGANG

Die Klarstellung zu mehr Einheitlichkeit und weniger Einzelfallbetrachtung begrüßen wir ausdrücklich. Alle Schritte Richtung Standardisierung und Effizienzsteigerung vereinfachen den Prozess und senken die Kosten. Wir plädieren ausdrücklich dafür, dass bei der Erarbeitung dieser, die beteiligten Branchen berücksichtigt werden. Nur so ist eine praxistaugliche Ausgestaltung gewährleistet.

3.6 ZU § 20B ENWG – GEMEINSAME INTERNETPLATTFORM DER BETREIBER VON ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNGSNETZEN

Diese Anpassung ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn auch die Umsetzungsfrist zu mit zwei Jahren zu lang erscheint. Darüber hinaus fehlen viele der weiteren Vorschläge aus dem Branchendialog Beschleunigung von Netzanschlüssen aus der vergangenen Legislatur wie beispielsweise die Reservierungsregelung. Diese sind essenziell für den weiteren Zubau von Energiespeicheranlagen. Eine Erweiterung der Funktionalitäten dieser Plattform in zeitlicher Staffelung insbesondere um unverbindliche Netzanschlussanfragen sowie die Übermittlung von Netzanschlussbegehren und damit einhergehend die Nutzung vereinheitlichter Datenblätter, die alle Energieanlagen abbilden können, wäre eine echte Verbesserung.

Wir bitten zudem um eine Präzisierung in der Gesetzesbegründung dahingehend, dass die Abfrage direkt über die Plattform erfolgen muss und keine Verlinkung zu einzelnen Online-Tools der Netzbetreiber zulässig ist.

3.7 ZU § 23C ENWG – VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN DER NETZBETREIBER, DATENBEREITSTELLUNG UND STÜNDLICHE AKTUALISIERUNG DER ÜNB ZU STROMZUSAMMENSETZUNG UND CO₂-AUSSTOß/KWH

Die zur Verfügung zu stellenden Daten fördern Transparenz und den generellen Datenaustausch im Energiesektor. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Gerade die stündlich aktualisierten Daten sind für Unternehmen und die Industrie von großem Wert. Zur Überprüfung der aktuellen Anteile von erneuerbarer Energie am Gesamtverbrauch sind aktualisierte Daten sehr wichtig. Daten zur Prognose sollten ebenfalls veröffentlicht werden, soweit vorhanden. Hier finden Planbarkeit und Flexibilität in ein bisher wenig gesteuertes Verbraucherprofil.

Eine Umsetzung des Art. 20a RED III zur Datenbereitstellung steht noch aus und sollte ebenfalls schleunigst umgesetzt werden.

3.8 ZU § 41A, 41C ENWG – VERGLEICHSTRUMENTE BEI STROMLIEFERUNGEN

Mehr Transparenz bei dynamischen Tarifen ist gerade auch für Endkunden mit Energiespeichersystemen von großer Relevanz, da diese sich besonders dynamisch verhalten können. Mehr Vergleichbarkeit motiviert zudem eine größere Gruppe an Endkunden, dynamische Tarife selbstständig in Erwägung zu ziehen und zu nutzen. Die eingefügten Vergleichsinstrumente begrüßen wir daher ausdrücklich.

3.9 ZU § 42C ENWG - ENERGY SHARING

Es ist sehr erfreulich, dass nun ein Entwurf zur Umsetzung von Energy Sharing in Deutschland erneut vorliegt. Eine Umsetzung vom Energy Sharing flankiert von weiteren Erleichterungen wie der Steuer, Abgaben- und Umlagenstruktur bei gemeinschaftlichen Versorgungskonzepten mit erneuerbarer Energie, sehen wir als großen Treiber, damit das Potenzial lokaler Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Energie ausgeschöpft werden kann. Bspw. findet das Energy Sharing hauptsächlich im Verteilnetz statt, weshalb auf die Netzentgeltbestandteile für das Übertragungsnetz verzichtet werden könne. Wichtig ist hierbei nicht zuletzt auch eine klare und funktionierende Marktkommunikation. Die Marktkommunikationsprozesse müssen bis zum Inkrafttreten verfügbar sein, da ohne sie das Geschäftsmodell nicht operativ zum 1. Juni 2026 gelebt werden kann. Eine nicht automatisierte Abwicklung würde erhebliche Aufwände bei den involvierten Markttrollen bedeuten. Dieser Prozess muss daher schnellstmöglich angestoßen werden.

Zu § 42c Abs. 1 EnWG: Wir begrüßen deutlich, dass Energiespeicheranlagen explizit umfasst sind. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass Letztverbraucher mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zur gemeinsamen Nutzung oder Energiespeicheranlagen betreiben. Daher plädieren wir dafür, dass an diesen Stellen eine Anpassung hin zu „Anlagen“ anstelle von „Anlage“ vorgenommen wird.

Im Entwurf vorgesehen ist, dass nur Energiespeicheranlagen teilnehmen dürfen, deren zwischengespeicherte Energie ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Dies verhindert sinnvolle Dienstleistungen für das Netz, die der Speicher strombezugsseitig

erbringen könnte. Damit könnten sie weiterhin auch nicht im Winter oder bei negativen Preisen aus dem Netz beladen werden. Im Sinne der mit dem Solarpaket beschlossenen schrittweisen Auflösung des Ausschließlichkeitsprinzips sehen wir hier deutlichen Anpassungsbedarf. Wir plädieren für ein Austauschen des „ausschließlich“ zu einem „überwiegend“. Ebenso sollte der Verweis in § 42c Abs. 1 S. 2 EnWG auf alle Optionen, mindestens aber die Abgrenzungsoption, des § 19 Abs. 3 EEG verweisen.

Zu § 42c Abs. 2 EnWG: Die Beschränkung auf KMU sehen wir kritisch, da so z. B. bereits kleine und mittlere kommunale Wohnungsunternehmen damit von der Regelung ausgeschlossen werden würden. Wir schlagen daher vor, den Spielraum des Artikel 15a der Strombinnenmarkttrichtlinie in Verbindung mit Empfehlung 2003/361/EG dahingehend auszunutzen, den Teilnehmerkreis des Energy Sharing entsprechend zu erweitern.

Zu § 42c Abs. 5: Die Möglichkeit zur Übertragung von Dienstleistungen an einen Dritten als Organisator ist aus unserer Sicht entscheidend für den Erfolg des Konzeptes und sollte definitiv beibehalten werden. Implizit scheint im § 42c Abs. 5 auch angelegt zu sein, dass die Teilnehmenden in der Pflicht zur Führung eines Bilanzkreises stehen. Auch diese könnte an den Organisator übertragen werden. Insgesamt macht dieser Aspekt das Energy Sharing jedoch wirtschaftlich äußerst unattraktiv durch die entstehenden Ausgleichsenergiekosten. Gerade in der Wachstumsphase von Energy Sharing Gemeinschaften in den ersten Jahren mit verhältnismäßig wenig Teilnehmern ist eine genaue Prognose der Verbrauchs- und Erzeugungsmengen nahezu unmöglich und die Kosten daher besonders hoch.

Damit das Energy Sharing Konzept auch in der Praxis umgesetzt wird, ist eine Ausnahme von der Bilanzkreispflicht der passende Weg. Für die Umsetzung in der Praxis schlagen wir vor, dass die innergemeinschaftlich gehandelten Energiemengen durch den Verteilnetzbetreiber oder den grundzuständigen Messstellenbetreiber berechnet und von den Reststrommengen abgezogen werden. Beide Informationen werden dem Lieferanten übertragen. Dieser kann damit weiterhin seinen Bilanzkreis in ähnlicher Güte prognostizieren. Energy Sharing Teilnehmende bzw. Organisatoren sollten zu keiner verbindlichen Prognose verpflichtet werden, da dies aufgrund der deutlich reduzierten Zählpunkt-Anzahl zu einem unverhältnismäßig großen Risiko und nicht wirtschaftlich darstellbaren Ausgleichsenergiekosten führen würde. Eine Anwendung vom Energy Sharing in der Praxis wäre damit äußerst unattraktiv und nahezu unmöglich.

Um den obigen Vorschlag im Gesetz zu verankern, schlagen wir folgende Anfügung im Wortlaut des §42c Abs. 5 vor: „Die Pflicht zur Führung eines Bilanzkreises entfällt. Die Berechnung der gehandelten Energiemengen werden durch den Verteilnetzbetreiber/ den grundzuständigen Messstellenbetreiber für alle teilnehmenden Letztverbraucher berechnet und von den Reststrommengen abgezogen.“

Zu § 42c Abs. 6: Im Sinne der einfachen Umsetzung in der Praxis und einem schnellen Hochlauf begrüßen wir, dass das Energy Sharing nicht mit einer Vollversorgungspflicht daherkommt.

Zu § 42c Abs. 7: Die hier verortete Vereinfachung der Lieferantenpflichten durch Abwicklung über den Energieversorger begrüßen wir ebenfalls. Dies trägt dazu bei, dass die Kosten und der Aufwand für den Betrieb einer Energy Sharing Gemeinschaft möglichst gering bleiben und die Aufgaben an die Teilnehmer/Organisator in einem begrenzten Umfang bleiben.

3.10 ZU § 43B ABSATZ 4 ENWG – VERMUTUNGSREGEL FÜR DIE AKTUALITÄT DER ANTRAGSUNTERLAGEN IM PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Eine Ausweitung dieser Anpassung auf Energiespeicheranlagen wäre deutlich zu begrüßen. Damit wäre für Energiespeichervorhaben, die ein Planfeststellungsverfahren erfordern, eine Einsparung von Zeit und Kosten sowohl auf der Seite der Antragsteller als auch auf Seite der genehmigenden Stellen realisierbar. Dies gilt beispielsweise für neue, aber je nach Vorhaben auch für die Erweiterung bestehender Pumpspeicheranlagen.

4. ANMERKUNGEN ZU DEN ÄNDERUNGEN IM MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ

4.1 ZU § 5 ABSATZ 1

Die lange Haltefrist sehen wir mit Blick auf die Anwender äußerst kritisch. Die Begründung, dass hiermit einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden sollen, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Die Messwertequalität ist aktuell auch seitens der grundzuständige Messstellenbetreiber nicht gewährleistet. Nachteile entstehen dem Kunden und Lieferanten z. B. bei flexiblen Tarifen. Auch Hinweis auf die sonstigen Rechtsvorschriften im Falle nicht vertragsgemäßer Leistungen bietet für den betroffenen Anschlussnutzer in der Praxis keinen ausreichenden Schutz.

4.2 ZU § 37 ABSATZ 2

Gerade im Kontext der Haltefristen ist hier weiter die Frist von drei Monate zu erhalten. Es braucht eine angemessene Reaktionszeit für den Anschlussnutzer, insbesondere um einen zweijährigen Vertrag mit dem grundzuständigen Messbetreiber vorher überdenken zu können.

4.3 ZU § 61 ABSATZ 2

Es ist sehr zu begrüßen, dass der Kunde künftig einen Anspruch auf kostenlosen Zugang von Echtzeitwerten bekommen soll. Es bedarf allerdings einer Klarstellung darüber, inwieweit der MSB grundsätzlich zur Datenbereitstellung verpflichtet bleibt bzw. ob und wenn ja, welche Pflichten auf einen Lieferanten übergehen.

4.4 ZU § 78

Die Entschädigungsregelung verleiht dem dringenden Bedürfnis nach einer hohen Messdatenqualität weiteren Nachdruck.



Stellungnahme

Prof. Dr. Thorsten Müller
Stiftung Umweltenergierecht

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

Siehe Anlage

Rechtliche Stellungnahme zur Anhörung des Bundestags- Ausschusses für Klimaschutz und Energie

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energie-
wirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucher-
schutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften (BT-Drs.
21/1497)

13.10.2025

erstellt von

Prof. Dr. Thorsten Müller
Johanna Kamm
Dr. Tobias Klarmann
Anna Papke
Dr. Johannes Hilpert
Dr. Markus Kahles
Dr. Frank Sailer

II Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie am 15.10.25

Zitiervorschlag:

**Müller et al., Rechtliche Stellungnahme zur
Anhörung des Bundestags-Ausschusses für
Klimaschutz und Energie,
13.10.2025.**

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Die Stiftung Umweltenergierecht erhält eine instituti-
onelle Förderung des Bundes

**Stiftung Umweltenergierecht
Friedrich-Ebert-Ring 9
97072 Würzburg**

Telefon
+49 931 79 40 77-0

Telefax
+49 931 79 40 77-29

E-Mail
mueller@stiftung-umweltenergierecht.de

Internet
www.stiftung-umweltenergierecht.de

Vorstand
**Prof. Dr. Thorsten Müller
Fabian Pause, LL.M. Eur.**

Stiftungsrat
**Prof. Dr. Monika Böhm (Vorsitzende)
Prof. Dr. Franz Reimer (stv. Vorsitzender)
Prof. Dr. Gabriele Britz
Prof. Dr. Markus Ludwigs
Prof. Dr. Sabine Schlacke**

Spendenkonto
**Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83
BIC: BYLADEM1SWU**

Inhaltsverzeichnis

A. Auf einen Blick	1
B. Vorliegende Novelle des Energiewirtschaftsrechts dient vor allem der Umsetzung von Unionsrecht	2
I. Charakter und Reichweite der Novelle	2
II. Zum unionsrechtlichen Hintergrund	2
C. Unionsrechtliche Grenzen für Regelungen im Bereich Netzzugang und -anschluss	4
I. Ausschließliche Zuständigkeit der BNetzA für Festlegungen zum Netzzugang und -zugang	4
II. Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde auch gegenüber dem Bundesgesetzgeber	4
III. Kompetenzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Gesetzesentwurf	5
D. Anmerkungen zu einzelnen Regelungskomplexen	7
I. Gemeinsame Nutzung elektrischer Energie („Energy Sharing“) nach § 42c EnWG-E	7
1. Grundlagen des Energy Sharing in § 42c EnWG-E	7
2. Netznutzung für Energy Sharing erforderlich	8
3. Zu enge Anforderungen bei der Einbindung von Speichern	8
4. Beteiligung von Bürgerenergiegesellschaften im Energy Sharing unklar geregelt	9
5. Keine Maßnahmen zur Beteiligung schutzbedürftiger Kunden vorgesehen	9
II. Gemeinsame Internetplattform für die Abwicklung des Netzzugangs nach § 20b EnWG-E	10
III. Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen von § 5 EnWG-E	10
IV. Überragendes öffentliches Interesse bei Energiespeicheranlagen und Elektrizitätsverteilernetzen in §§ 11c und 14d Abs. 10 EnWG-E	11

A. Auf einen Blick

- ▶ Die vorliegende Novelle des Energiewirtschaftsrechts verfolgt vorrangig das Ziel, unionsrechtlich gebotene Anpassungen im nationalen Energierecht umzusetzen, insbesondere aus der im Zuge der EU-Strommarktreform 2024 überarbeiteten Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie (EU) 2019/944 in der Fassung der Änderungsrichtlinie (EU) 2024/1711. Sie reagiert auf den dringenden Umsetzungsbedarf infolge teilweise bereits abgelaufener Fristen. Inhaltlich beschränkt sich die Reform auf technische und zwingende Umsetzungsfragen, während eine vertiefte konzeptionelle Weiterentwicklung des Energiewirtschaftsrechts künftigen Reformschritten vorbehalten bleibt.
- ▶ Die Novelle wirft teilweise kompetenzrechtliche Fragen auf und lässt bestehende Umsetzungsdefizite im Bereich der unionsrechtlich geforderten Kompetenzübertragung auf die Bundesnetzagentur (mindestens) unadressiert. Die unionsrechtlich vorgeschriebene Zuständigkeit der Bundesnetzagentur umfasst nicht nur die Regulierung des Netzzugangs (und der Netzentgelte), sondern auch des Netzanschlusses. Sie gilt auch gegenüber dem nationalen Gesetzgeber und lässt – in diesen Bereichen – auch keine politischen Leitlinien zu. Die bereits eingeführten Abweichungskompetenzen der Bundesnetzagentur reichen für eine unionsrechtskonforme Umsetzung wohl nicht aus. Das gilt insbesondere für die – im Rahmen der Novelle teilweise zumindest formal angepassten – Verordnungen im Bereich des Netzanschlusses, die noch ohne Ablaufdatum fortgelten.
- ▶ Das Energy Sharing wird durch die Novelle neu als § 42c EnWG in Umsetzung von Art. 2 Nr. 10a und Art. 15a EBM-RL eingeführt. Es soll ermöglichen, Strom unter vereinfachten Bedingungen an andere Letztverbraucher weiterzugeben. Der Entwurf sollte in einzelnen Punkten angepasst werden, um eine rechtsklare und europarechtskonforme Umsetzung zu ermöglichen. Dies gilt mit Blick auf die engen Anforderungen bei der Einbindung von Speichern, die unklare Regelung zur Teilnahme von Bürgerenergiegemeinschaften am Energy Sharing sowie die fehlenden Maßnahmen zur Beteiligung schutzbedürftiger Kunden.
- ▶ Mit der Einfügung von § 20b EnWG-E sollen die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet werden, eine gemeinsame und bundesweit einheitliche Internetplattform zu etablieren. Obwohl der Plattform eine offensichtlich große Bedeutung für verschiedene Geschäftsmodelle zukommen soll, ist der Zeitplan für die Implementierung der Plattform aber nicht gesetzlich bestimmt.
- ▶ Mit der Einfügung von Absatz 4a in § 5 EnWG-E adressiert die Novelle die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Energielieferanten. Sie soll ein Baustein für einen künftig stabileren und krisenfesteren Elektrizitätsmarkt sein. Der Wortlaut von § 5 Abs. 4a S. 3 EnWG-E nimmt explizit Bezug auf das Monitoring der Regulierungsbehörde nach § 35 EnWG – dieses kann nutzbar gemacht werden, um eine jährliche, verpflichtende Vorlage für alle Energielieferanten von Haushaltskunden zu etablieren.
- ▶ Die Ergänzung der Regelungen zum überragenden öffentlichen Interesse von Energiespeichern und Elektrizitätsverteilernetzen (§§ 11c, 14d Abs. 10 EnWG-E) um einen ausdrücklichen Abwägungsvorrang beseitigt Wertungswidersprüche und dient der Vereinheitlichung, sollte aber noch auf Anlagenänderungen und Nebenanlagen erweitert werden.

B. Vorliegende Novelle des Energiewirtschaftsrechts dient vor allem der Umsetzung von Unionsrecht

I. Charakter und Reichweite der Novelle

Die vorliegende Novelle des Energiewirtschaftsrechts verfolgt überwiegend den Zweck, unionsrechtlich gebotene Anpassungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) umzusetzen. Daneben werden noch in der Tendenz kleinere Vereinfachungen, Korrekturen beziehungsweise Klarstellungen im EnWG sowie in weiteren Gesetzen vorgenommen; unter anderem wird auf die Ergebnisse des sogenannten „Digitalisierungsberichts“ nach § 48 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) Bezug genommen.

Der Umfang der Novelle beschränkt sich im Kern auf Vorschriften, bei denen unmittelbarer Handlungsbedarf besteht und verzichtet auf tiefgreifendere konzeptionelle Neuausrichtungen. Andere als reformbedürftig eingeordnete Punkte, die entweder europarechtlich komplex sind – etwa die rechtliche Einordnung einer Kundenanlage – oder vom Koalitionsvertrag angekündigt wurden – etwa der Ausbau und die Modernisierung von Netzinfrastrukturen – werden in der aktuellen Novelle nicht behandelt. Die Novelle erfüllt damit primär die Funktion einer „Maschinenraumarbeit“, da sie die operative Grundlage adressiert, ohne strategische Leitentscheidungen vorwegzunehmen.

II. Zum unionsrechtlichen Hintergrund

Die aktuelle Novelle dient vorrangig der Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben, insbesondere der Elektrizitätsbinnenmarkt-

Richtlinie (EU) 2019/944 (EBM-RL), die durch die Änderungsrichtlinie 2024/1711 vom 13. Juni 2024 im Zuge der EU-Strommarktreform überarbeitet wurde¹. Deutschland ist verpflichtet, die in der Richtlinie enthaltenen Vorgaben fristgerecht in nationales Recht umzusetzen bzw. hätte dies fristgerecht tun müssen und muss dies nun nachholen.

Die Änderungsrichtlinie 2024/1711 legt unterschiedliche Umsetzungsfristen fest:

- ▶ Für zahlreiche Artikel ist die Frist zum 17. Januar 2025 abgelaufen. Diese Artikel betreffen unter anderem die
 - ▶ Anpassungen der Verbraucherrechte bei Versorgungsverträgen mit fester Laufzeit oder dynamischen Tarifen, Art. 11 EBM-RL,
 - ▶ Vorgaben zum Risikomanagement der Versorger, Art. 18a EBM-RL,
 - ▶ Regelungen zum Versorger letzter Instanz, Art. 27a EBM-RL,
 - ▶ Schutzmaßnahmen gegen Stromsperrungen, Art. 28a EBM-RL,
 - ▶ Pflichten der Verteilnetzbetreiber, Art. 31 Abs. 2–3 EBM-RL,
 - ▶ Anschlüsse an Ladepunkte, Art. 33 Abs. 1 EBM-RL,
 - ▶ Aufgaben der Regulierungsbehörden, Art. 59 EBM-RL sowie
 - ▶ Regelungen zu Strompreiskrisen, Art. 66a EBM-RL.
- ▶ Für weitergehende Bestimmungen sieht die Änderungsrichtlinie längere Umsetzungsfristen bis zum 17. Juli 2026 vor, darunter die Änderungen bezüglich der Wahl des freien Energieversorgers, Art. 4 EBM-RL, und das Recht auf gemeinsame

¹ Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, ABl. EU L 158 v.

14.06.2019, S. 125, zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024, ABl. EU L. v. 26.06.2024.

Energienutzung („Energy Sharing“) nach Art. 2 Nr. 10a und Art. 15a EBM-RL.

- ▶ Ebenso ergeben sich vereinzelte Umsetzungsbedarfe aus der Neufassung der Gasbinnenmarktrichtlinie (EU) 2024/1788, die gemäß Art. 94 der Richtlinie bis zum 5. August 2026 umgesetzt werden müssen.
- ▶ Weiterhin sollen mit § 23c Abs. 2a–2c EnWG-E Umsetzungsvorgaben bezüglich der Informationspflichten von ÜNB für die Unterstützung der Systemintegration von erneuerbaren Energien aus Art. 20a Abs. 1, 2 durch die Änderungsrichtlinie 2023/2412 zur Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2018/2001 umgesetzt werden, die gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 1 Änderungsrichtlinie zum 21. Mai 2025 umgesetzt hätte werden müssen.

Eine Anpassung des nationalen Rechtsrahmens ist dann nicht erforderlich, soweit bereits bestehende Regelungen in Deutschland deckungsgleich mit den EU-Vorgaben sind. Dies gilt beispielsweise für die Vorgaben von Art. 27a EBM-RL zu Versorgern letzter Instanz, da Ersatz- und Grundversorgung in den §§ 36 ff. EnWG bereits umfassend geregelt sind.

Insbesondere aufgrund der bereits seit einigen Monaten abgelaufenen Umsetzungsfrist besteht eine Eilbedürftigkeit. Die EU-Kommission hat bereits am 27. März 2025 beschlossen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten².

Daher scheint es angezeigt, bei dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen Vorgehen zu bleiben und die vorliegende Novelle des Energiewirtschaftsrechts im Kern auf die Umsetzungserfordernisse und wenige weitere, eher „technische“ Aspekte der Rechtsanpassung zu beschränken. Die im Koalitionsvertrag angelegten und derzeit diskutierten weitergehenden Anliegen erscheinen in den allermeisten Bereichen zu umfangreich, als dass sie ohne größeren Zeitverzug in die laufende Novelle integriert werden könnten.

Trotz Eilbedürftigkeit sollte sich der Gesetzgeber die erforderliche Zeit für ausreichende Beratungen nehmen. Das laufende Vertragsverletzungsverfahren steht dem nicht entgegen und würde von der EU-Kommission voraussichtlich mit Rücksicht auf ein laufendes Gesetzgebungsverfahren nicht forciert werden.

² Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 27.03.2025,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_25_761/INF_25_761_EN.pdf.

C. Unionsrechtliche Grenzen für Regelungen im Bereich Netzzugang und -anschluss

Die Kompetenz zur Umsetzung und Ausgestaltung der unionsrechtlichen Vorgaben in den Bereichen des Netzzugangs und des Netzzugangs obliegt nach Art. 59 EBM-RL allein den nationalen Regulierungsbehörden, in Deutschland also der Bundesnetzagentur (BNetzA).

I. Ausschließliche Zuständigkeit der BNetzA für Festlegungen zum Netzzugang und -zugang

Zentrale Relevanz kommt dabei Art. 59 Abs. 7 EBM zu:

„(7) Den Regulierungsbehörden obliegt es, [...] zumindest die nationalen Methoden zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedingungen mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmigen:“

Nach Auffassung des EuGH wird durch die Formulierung des Einleitungssatzes festgelegt, dass bestimmte Zuständigkeiten der Regulierungsbehörde „unmittelbar aufgrund dieser Richtlinien vorbehalten sind“³. Die davon betroffenen Zuständigkeitsbereiche sind weit gefasst⁴:

„a) die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der Tarife für die Übertragung und die Verteilung oder ihrer Methoden [...];

b) die Bedingungen für die Erbringung von Systemdienstleistungen [...];

c) die Bedingungen für den Zugang zu länderübergreifender Infrastruktur einschließlich der Verfahren der Kapazitätszuweisung und des Engpassmanagements.“

Für das laufende Gesetzgebungsvorhaben sind insbesondere die in diesen drei Punkten beschriebenen Regelungsbereiche relevant⁵. Ohne weitere inhaltliche Einschränkungen wird darin das Festlegen der Bedingungen für

- ▶ den Netzzugang,
- ▶ den Netzzugang und
- ▶ die Systemdienstleistungen

– ausschließlich – den Regulierungsbehörden überantwortet. Diese weit gefassten Kompetenzbereiche gilt es bei der Umsetzung folglich zu berücksichtigen.

II. Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde auch gegenüber dem Bundesgesetzgeber

Die Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie weist der Regulierungsbehörde nicht nur diese Aufgaben zu, sondern schreibt auch vor, dass sie bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unabhängig agieren muss. Die Mitgliedstaaten müssen die Rechtstellung der Regulierungsbehörde so ausgestalten, dass sie ihre Aufgaben unabhängig wahrnehmen kann, Art. 57 Abs. 4 und 5 EBM-RL.

Der EuGH⁶ hat diese Unabhängigkeitsvorgaben noch dahingehend konkretisiert, dass sie nicht nur gegenüber der Regierung und dem Ordnungsgeber, sondern auch gegenüber dem nationalen Gesetzgeber gelten:

³ EuGH, Ur. v. 02.09.2021 – C-718/18 – Kommission/Deutschland, Rn. 105.

⁴ Hervorhebungen nicht im Original.

⁵ Der Anwendungsbereich von lit. c ist aufgrund des uneindeutigen Wortlauts nicht direkt ersichtlich, soll

aber wohl nur grenzüberschreitende Sachverhalte erfassen.

⁶ EuGH, Ur. v. 02.09.2021 – C-718/18 – Kommission/Deutschland, Rn. 130. Hervorhebungen nicht im Original.

„Überdies ist [...] darauf hinzuweisen, dass die [...] den NRB zugewiesenen Befugnisse sowie die Unabhängigkeit der NRB gegenüber allen politischen Stellen zu gewährleisten sind, also nicht nur gegenüber der Regierung, sondern auch gegenüber dem nationalen Gesetzgeber, dem es nicht gestattet ist, einen Teil dieser Befugnisse den NRB zu entziehen und sie anderen öffentlichen Stellen zuzuweisen.“

Auch der immer wieder zu vernehmende Verweis auf die explizite Nennung „allgemeine[r] politische[r] Leitlinien der Regierung“ nach Art. 57 Abs. 4 lit. b) ii) EBM-RL führt nicht weiter, wenn der entsprechende Normtext vollständig betrachtet wird⁷.

„Eine etwaige enge Zusammenarbeit mit anderen zuständigen nationalen Behörden oder allgemeine politische Leitlinien der Regierung, die nicht mit den Regulierungsaufgaben und -befugnissen gemäß Artikel 59 im Zusammenhang stehen, bleiben hiervon unberührt.“

Allgemeine politische Leitlinien im hier relevanten Aufgabenkanon des Art. 59 EBM-RL sind gerade nicht zulässig. Die nationale Regulierungsbehörde hat also die Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang unabhängig – auch vom parlamentarischen Gesetzgeber – festzulegen.

III. Kompetenzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Gesetzesentwurf

Daher wirft die Novelle kompetenzrechtliche Fragen auf. Der Gesetzesentwurf regelt an verschiedenen Stellen einzelne Aspekte im Kontext von Netzanschluss, Netzzugang und Netzentgelten. Auch wenn materielle Widersprüche zu den unionsrechtlichen Vorgaben dabei nicht ersichtlich sind und es sich nicht um Neuregelungen handelt, bestehen gleichwohl kompetenzrechtlich

Probleme. Zudem signalisiert der Gesetzgeber mit den vorgeschlagenen Änderungen, weiterhin aktiv gestaltend – und ohne zeitliche Befristung – in die Sphäre der Bundesnetzagentur eingreifen zu wollen.

- ▶ In § 10 Abs. 1 S. 2 EEG 2023-E wird vorgeschlagen, dass das derzeit in § 13 Abs. 2 S. 4 NAV normierte Eintragungserfordernis in ein Installateursverzeichnis beim Anschluss von EEG-Anlagen gilt. Dies wird als bloße Klarstellung bezeichnet, ist aber angesichts der unterschiedlichen Rechtsqualität sowie des Erfordernisses eines Auslaufens der Regelung der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) als materielle Regelung zu qualifizieren. Damit wäre für den Fall des Auslaufens der NAV diese Frage – wenn auch kompetenzrechtlich jedenfalls zweifelhaft – geklärt, auch wenn derzeit unklar war, ob § 13 NAV im Rahmen des EEG überhaupt Anwendung findet, so dass es sich auch um eine materielle Verschärfung handeln könnte.
- ▶ Die Änderung des § 18 Abs. 3 S. 1 bis 3 und 5 NAV-E (Artikel 8) ist rein redaktionell, aber dennoch zumindest eine formale Änderung des Verordnungstextes. Der Verweis auf die Bestimmung des Netzbetreiberbegriffs in § 3 Nr. 27 EnWG wird entsprechend der im Entwurf vorgesehenen Neunummerierung angepasst auf Nummer 77.
- ▶ Gleiches gilt für § 18 Abs. 3 S. 1 bis 3 und 5 Niederdruckanschlussverordnung⁸-E (NDAV-E; Artikel 9).
- ▶ Weniger eindeutig ist die Einordnung der vorgeschlagenen Änderungen in § 20 EnWG-E (Artikel 1, Nr. 34). Die Regelungen betreffen jedenfalls auch den Netzzugang. Fraglich ist allenfalls, ob sich der Bundesgesetzgeber darauf berufen kann, dass der Sachzusammenhang zu den Bedingungen für Netzanschluss und -zugang so weit gelockert ist, dass diese nur reflexiv betroffen sind, ohne deren materiellen Kern zu betreffen, der weiterhin ausschließlich durch die Bundesnetzagentur festgelegt werden kann.

Über den vorliegenden Entwurf hinaus werden zudem weitere Vorschläge gemacht, die

⁷ Hervorhebungen nicht im Original.

⁸ Niederdruckanschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477, 2485), die zuletzt durch Artikel 1

der Verordnung vom 01.11.2021 (BGBl. I S. 4786) geändert worden ist.

die Ausgestaltungen der Bedingungen des Netzanschlusses und -zugangs einschließlich der Regelungen für Netzentgelte durch den Gesetzgeber betreffen. Für diese gelten die soeben dargelegten Anforderungen ebenfalls.

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass zwar die auf Basis des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen im Bereich des Netzzugangs und der Netzentgelte auslaufen⁹, eine parallel erforderliche Beendigung der normativen Regulierung im Bereich des Netzanschlusses aber noch nicht eingeleitet worden ist. Die im Rahmen dieses Gesetzentwurfes zu ändernden NAV und NDAV sind bislang ebenso wie die (noch)¹⁰ nicht im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens adressierten Kraftwerksnetzanschlussverordnung (KraftNAV)¹¹ und Verordnung zum Nachweis von elektrotechnischen Eigenschaften von Energieanlagen (NELEV)¹² nicht mit einem Auslaufdatum

versehen worden, obwohl sie gleichermaßen in den Kompetenzbereich der Bundesnetzagentur fallen.

Auch die Rechtslage der Verordnungs- bzw. Festlegungskompetenzen im Energiewirtschaftsrecht ist noch nicht unionsrechtskonform ausgestaltet. Während für die Bereiche Netzzugang und -entgelte in den §§ 20 und 21 EnWG die ursprünglichen Verordnungskompetenzen gestrichen wurden, besteht in § 17 Abs. 3 EnWG weiterhin eine Verordnungskompetenz der Bundesregierung, mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für einen Netzanschluss zu erlassen. Zu der im Bereich der Netzanschlussregulierung in § 17 Abs. 4 EnWG eingeführten Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur gibt es zwar eine materielle Abweichungskompetenz, aber kein Ablaufdatum.

⁹ Die Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) und die Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) gelten noch bis zum 31.12.2025, die Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) bis zum 31.12.2027 und die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) sowie die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) noch bis zum 31.12.2028, Artikel 15 Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405).

¹⁰ Vgl. aber die Forderung des Bundesrates zur Änderung der KraftNAV, BR-Drs. 383/25.

¹¹ Kraftwerks-Netzanschlussverordnung vom 26. Juni 2007 (BGBl. I S. 1187).

¹² Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung vom 12. Juni 2017 (BGBl. I S. 1651), die zuletzt durch Art. 1 der Verordnung vom 16. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 158) geändert worden ist.

D. Anmerkungen zu einzelnen Regelungskomplexen

I. Gemeinsame Nutzung elektrischer Energie („Energy Sharing“) nach § 42c EnWG-E

Mit § 42c EnWG-E soll das sogenannte „Energy Sharing“ im nationalen Recht verankert werden – unter der Bezeichnung „gemeinsame Nutzung elektrischer Energie aus Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien“. Die Vorschrift setzt Vorgaben aus Art. 2 Nr. 10a sowie Art. 15a EBM-RL um.

Mit der Verortung in § 42c EnWG, also im Anschluss an die Regelungen zum Mieterstrom gemäß § 42a EnWG und der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung gemäß § 42b EnWG, wird das Energy Sharing in den Zusammenhang mit diesen weiteren Sonderkonstellationen gestellt. Dies mag unter der gemeinsamen Klammer der Teilhabe und Akzeptanz nachvollziehbar sein. Materiell unterscheidet sich das Energy Sharing von den beiden anderen Sonderregelungen, da diese lediglich Sachverhalte ohne Nutzung des Netzes und damit „hinter dem Netzanschluss“ adressieren.

1. Grundlagen des Energy Sharing in § 42c EnWG-E

Das Energy Sharing soll nicht professionellen Stromerzeugern ermöglichen, Strom unter vereinfachten Bedingungen an Letztverbraucher weiterzugeben. Da die Teilhabe am Energy Sharing mit Privilegierungen verbunden ist, legt das Recht hierfür Zugangsbeschränkungen fest:

- ▶ So sind im Bereich der Unternehmen nur kleine und mittlere Unternehmen zugelassen, § 42c Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 2 EnWG-E.
- ▶ Der Betrieb der Anlage darf dazu weder überwiegend der gewerblichen noch überwiegend der selbständigen beruflichen Tätigkeit des Betreibers dienen,

§ 42c Abs. 1 S. 1 Nr. 5 EnWG-E, was professionelle Stromproduzenten oder Elektrizitätsversorgungsunternehmen ausschließt. Zur Erfüllung der energiewirtschaftlichen Pflichten, beispielsweise der Bilanzierungspflicht, soll es hingegen möglich sein, „Dritte“ als Dienstleister heranzuziehen. Auf diese finden dann die Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Hauptberuflichkeit keine Anwendung, § 42 Abs. 5 S. 2 EnWG-E.

Über die Vorgaben der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie hinaus enthält § 42 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 EnWG-E detaillierte Vorgaben zur vertraglichen Ausgestaltung des Energy Sharing zwischen den Nutzern und Informationspflichten zugunsten der den Strom beziehenden Letztverbraucher.

Räumlich ist Energy Sharing auf das Bilanzierungsgebiet eines Verteilernetzbetreibers beschränkt, ab dem 1. Juni 2028 soll es auf das Bilanzierungsgebiet eines direkt angrenzenden Verteilernetzbetreibers ausgeweitet werden, der sich – in Einklang mit Art. 15a Abs. 1 EBM-RL – allerdings in derselben Regelzone befinden muss, § 42 Abs. 4 EnWG-E.

Damit hat sich der Gesetzgeber für eine unionsrechtlich zulässige Beschränkung auf kleineren Gebieten als die maximal zulässigen Gebotszonen entschieden und dafür ein netztechnisch ausgerichtetes Abgrenzungskriterium gewählt. In anderen auf Teilhabe an der Energiewende ausgerichteten Instrumenten ist dagegen ein eher verbraucherorientiertes Vorgehen zur Anwendung gekommen. Bei den Regionalnachweisen beispielsweise wurde als räumliches Abgrenzungskriterium in § 79a Abs. 4 EEG 2023 ein Umkreis aus „alle[n] Postleitzahlengebiete[n]“, die sich ganz oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern um das Postleitzahlengebiet befinden, in dem der Letztverbraucher den Strom verbraucht“ definiert. Damit ist anders als beim Energy Sharing auch eine Kombination von Anlagen möglich, die an unterschiedliche Netze angeschlossenen sind.

Eine wichtige Rolle für die praktische Umsetzung des Energy Sharing dürfte die Regelung in § 20b EnWG-E spielen: Über die von den Netzbetreibern zu errichtende bundesweit einheitliche Internetplattform sind unter anderem Vereinbarungen nach § 42c EnWG-E zu registrieren, § 20b Abs. 2 Nr. 3 EnWG-E. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Plattform sollte darauf geachtet werden, dass diese ab Beginn der Möglichkeit zum Energy Sharing zur Verfügung steht oder eine unbürokratische Alternative bereitgestellt wird. Entsprechende Regelungen fehlen im Gesetzentwurf aber derzeit noch.

Eine Privilegierung auf Erzeugerseite wird Haushaltskunden mit kleineren Anlagen zugewiesen: Sofern deren installierte Leistung 30 kW, im Mehrparteienhaus 100 kW, nicht übersteigt, entfällt ein Teil der energiewirtschaftlichen Pflichten, nämlich die Anzeige der Energiebelieferung des § 5 EnWG sowie die Lieferantenpflichten nach §§ 40–42 EnWG.

Inhaltlich folgt die Umsetzung in § 42c EnWG-E weitestgehend den Vorgaben der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie. Auf einige wenige Passagen, die im Hinblick auf die korrekte Umsetzung der EU-rechtlichen Vorgaben oder in Bezug auf die Rechtsklarheit problematisch erscheinen, sei im Folgenden hingewiesen.

2. Netznutzung für Energy Sharing erforderlich

§ 42c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG-E sieht vor, dass „die Belieferung [...] durch den Betreiber der Anlage nach Nummer 1 unter Nutzung des öffentlichen Elektrizitätsverteilernetzes [erfolgt]“. Dies ist eine gegenüber den unionsrechtlichen Vorgaben besonders enge Umsetzung, da dort kein Netznutzungserfordernis vorgesehen ist. Im Ergebnis werden so auch nach dem Unionsrecht unzweifelhaft zulässige Konstellationen ausgeschlossen, die zwar nicht innerhalb eines Gebäudes aber außerhalb des öffentlichen Netzes erfolgen.

3. Zu enge Anforderungen bei der Einbindung von Speichern

Die Regelung zum Energy Sharing bezieht gemäß § 42c Abs. 1 S. 1 i. V. m. S. 2 EnWG-E auch Energiespeicheranlagen ein. Allerdings ist die Regelung (zu) eng gefasst und zudem unklar formuliert. Jedenfalls um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, sollte die Regelung angepasst werden.

Zulässig sollen Energiespeicheranlagen sein, in denen „ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammende Elektrizität zwischengespeichert wird“, § 42c Abs. 1 S. 1 EnWG-E. Allerdings heißt es in § 42 Abs. 1 S. 2 EnWG-E:

„Energiespeicheranlagen nach Satz 1 müssen die in § 19 Absatz 3b des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Voraussetzungen erfüllen.“

Damit müssten sich die Betreiber nach dem Wortlaut stets an die Vorgaben der sogenannten Abgrenzungsoption mit dem entsprechenden Nachweisverfahren halten, selbst wenn kein Mischbetrieb stattfinden sollte. Es wird daher aus Gründen der Rechtssicherheit dringend dazu geraten, auch die Option des § 19 Abs. 3a EEG 2023 zu nennen.

„Energiespeicheranlagen nach Satz 1 müssen die in § 19 Absatz 3a oder¹³ Absatz 3b des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Voraussetzungen erfüllen.“

Angemerkt sei auch, dass das Unionsrecht zwar beim Energy Sharing auf die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen abstellt, damit aber nicht zwangsläufig ein dem EEG-Ausschließlichkeitsprinzip entsprechendes Bild vor Augen hat. Daher ist die Abgrenzungsoption unionsrechtlich zulässig. Auch die Pauschalooption nach § 19 Abs. 3c EEG 2023 wäre nicht von vornherein ausgeschlossen, da die Formulierung in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie einer sachgerechten Pauschalierung nicht entgegensteht. Das Unionsrecht

¹³ Hervorhebungen nicht im Original.

verhindert keine pragmatischen und einfachen Lösungen, solange die Zielsetzung der Richtlinie grundsätzlich gewahrt bleibt. Gerade die für den Bereich der kleineren Anlagen bis zu 30 kW installierter Leistung vorgesehene Pauschaloption könnte auf diese Weise in das Energy Sharing einbezogen werden und so verhindert werden, dass eine potenzielle Nutzergruppe vom Energy Sharing ausgeschlossen wird.

4. Beteiligung von Bürgerenergiegesellschaften im Energy Sharing unklar geregelt

Ein Kritikpunkt im bisherigen Gesetzgebungsverfahren war die Einbeziehung von Bürgerenergiegesellschaften in die Regelungen zum Energy Sharing. Der Gesetzeswortlaut hat sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens geändert und lautet nach § 42c Abs. 1 S. 1 Nr. 5 EnWG-E nun wie folgt:

„Der Betreiber einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder einer Energiespeicheranlage [...] kann die erzeugte Elektrizität mit anderen Letztverbrauchern [...] gemeinsam nutzen (gemeinsame Nutzung), wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

5. der Betrieb der Anlage dient weder überwiegend der gewerblichen noch überwiegend der selbständigen beruflichen Tätigkeit des Betreibers nach Nummer 1, des Letztverbrauchers oder der Person des öffentlichen Rechts, die als Gesellschafter hieran beteiligt ist“.

Mit dieser Formulierung will der Gesetzgeber erreichen, dass auch Bürgerenergiegesellschaften Energy Sharing betreiben können, wie auch aus der Gesetzesbegründung hervorgeht:

„Deshalb ist in Absatz 2 klargestellt, dass für den Fall, dass die Anlage durch eine juristische Person betrieben wird, für das

Kriterium auf die an der Gesellschaft beteiligten Letztverbraucher abzustellen ist“¹⁴.

Allerdings wählt der Gesetzesentwurf einen unionsrechtlich nicht gebotenen Weg, indem er auf den „Betrieb der Anlage“ abstellt. Nach Art. 15a Abs. 2 EBM-RL ist die Teilnahme an der gemeinsamen Energienutzung dann auszuschließen, wenn diese die „gewerbliche oder berufliche Haupttätigkeit“ ist. Die Haupttätigkeit von Bürgerenergiegesellschaften und anderen Betreibergesellschaften von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien dürfte in aller Regel in dem Betrieb der Anlage zu sehen sein, so dass eine Einbeziehung unionsrechtlich unproblematisch möglich ist.

5. Keine Maßnahmen zur Beteiligung schutzbedürftiger Kunden vorgesehen

Das Unionsrecht sieht im Energy Sharing auch eine Maßnahme gegen Energiearmut, Art. 15a Abs. 7 S. 1 EBM-RL:

„Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete und diskriminierungsfreie Maßnahmen, um sicherzustellen, dass schutzbedürftige Kunden und von Energiearmut betroffene Kunden Zugang zu Vorhaben für die gemeinsame Energienutzung haben.“

Als mögliche Maßnahmen nennt Art. 15a Abs. 7 S. 2 EBM-RL finanzielle Unterstützungsmaßnahmen oder Erzeugungszuteilungsquoten. Art. 15a Abs. 8 EBM-RL verpflichtet die Mitgliedstaaten ferner dazu, sicherzustellen, dass bei Energy-Sharing-Vorhaben im Eigentum von Behörden schutzbedürftige Kunden Zugang zu der gemeinsam genutzten Elektrizität haben; möglichst 10 Prozent dieses Stroms soll vulnerablen Gruppen zur Verfügung stehen. Diese Vorgaben wurden im Rahmen von § 42c EnWG-E nicht umgesetzt. Eine anderweitige Umsetzung, etwa durch Förderprogramme oder andere Maßnahmen, ist nicht ersichtlich. Dieses Umsetzungsdefizit ist noch zu schließen.

¹⁴ BT-Drs. 21/1497, S. 155.

II. Gemeinsame Internetplattform für die Abwicklung des Netzzugangs nach § 20b EnWG-E

Mit der Einfügung von § 20b EnWG-E sollen die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet werden, eine gemeinsame und bundesweit einheitliche Internetplattform zu etablieren. Hierzu heißt es in der Entwurfsbegründung:

„Ziel ist es, eine stabile, einheitliche und direkte Kommunikationsmöglichkeit im Bereich Netzzugang hin zu allen in Deutschland tätigen Netzbetreibern zu eröffnen“¹⁵.

Vor allem hat der Gesetzgeber die praktische Umsetzbarkeit der im Rahmen der Energiewende „neu entwickelten Modell[e] der Teilhabe“¹⁶ im Blick – also Mieterstrommodelle, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und das Energy Sharing (siehe dazu unter I.). In Absatz 2 der Vorschrift wird sodann geregelt, welcher Daten- und Informationsaustausch mindestens – aber nicht abschließend – über die Plattform gewährleistet werden muss:

„1. die erstmalige Bestellung, die Änderung oder die Abbestellung von Zählplananordnungen hinter einem Netzanschluss,

2. die erstmalige Bestellung, die Änderung oder die Abbestellung von Verrechnungskonzepten hinter einem Netzanschluss sowie

3. die Registrierung von Vereinbarungen nach § 42c.“

Während § 20b Abs. 2 Nr. 3 EnWG-E unmittelbaren Bezug auf die ebenfalls neu eingefügten Vorgaben zum Energy Sharing in § 42c EnWG-E nimmt (dazu unter I.), beziehen sich die Nummern 1 und 2 auf die Umsetzung konkreter Mess- und Verrechnungskonzepte. Gerade für nicht-

professionelle Marktteilnehmer kann ein solcher Direktzugang zum Netzbetreiber wertvoll sein und die Basis hierfür legen, dass bestimmte Netzzugangskonzepte in der Praxis leichter umgesetzt werden können.

Obwohl der Plattform eine offensichtlich große Bedeutung für verschiedene Geschäftsmodelle zukommen soll, ist der Zeitplan für die Implementierung der Plattform aber nicht gesetzlich bestimmt. Zwar ist in § 20b Abs. 3 Nr. 1 EnWG-E eine Festlegungsbefugnis für die BNetzA vorgesehen, wonach diese den Zeitpunkt bestimmen kann, bis zu dem die Internetplattform zu errichten und zu betreiben ist. Diese fehlende Klarheit dürfte tendenziell eher für Unklarheit sorgen und zu Verzögerungen führen.

III. Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen von § 5 EnWG-E

Mit der Einfügung von Absatz 4a in § 5 EnWG-E adressiert die Novelle die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Energielieferanten. Die Vorschrift dient der Umsetzung des durch Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2024/1711 eingefügten Art. 18a EBM-RL. Sie soll ein Baustein für einen künftig stabilen und krisenfesteren Elektrizitätsmarkt sein, um die Gefahr von Versorgungsausfällen zu minimieren beziehungsweise um auf unvorhersehbare Ereignisse adäquat reagieren zu können¹⁷. Das zentrale Anliegen wird in § 5 Abs. 4a S. 1 EnWG-E so formuliert:

„Jeder Stromlieferant, der Haushaltskunden mit Elektrizität beliefert, muss zur Gewährleistung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angemessene Absicherungsstrategien entwickeln und befolgen, um das Risiko von Änderungen des Elektrizitätsangebots auf dem Großhandelsmarkt für die wirtschaftliche Tragfähigkeit seiner Verträge mit Kunden zu begrenzen und gleichzeitig die Liquidität an Kurzfristmärkten

¹⁵ BT-Drs. 21/1497, S. 136.

¹⁶ BT-Drs. 21/1497, S. 136.

¹⁷ Vgl. BT-Drs. 21/1497, S. 127.

und die von diesen Märkten ausgehenden Preissignale aufrechtzuerhalten.“

Satz 2 schließt hieran an und regelt weiterhin, dass Energielieferanten hierzu auch „angemessene Maßnahmen“ ergreifen müssen, um das Ausfallrisiko zu begrenzen – also eine durchgängige Belieferung der Kunden gewährleisten zu können. Nach Satz 3 wird die Bundesnetzagentur ermächtigt, jederzeit die Vorlage der entwickelten Absicherungsstrategien zu verlangen, um diese auf ihre Geeignetheit zu überprüfen. Soweit die BNetzA zum Ergebnis kommt, dass die vorgelegten Absicherungsstrategien beziehungsweise die ergriffenen Maßnahmen eines Lieferanten nicht geeignet sind, kann sie Anpassungen verlangen. Der Wortlaut von § 5 Abs. 4a S. 3 EnWG-E nimmt explizit Bezug auf das Monitoring der Regulierungsbehörde nach § 35 EnWG – dieses kann (muss aber nicht) nutzbar gemacht werden, um eine jährliche, verpflichtende Vorlage für alle Energielieferanten von Haushaltskunden zu etablieren¹⁸.

IV. Überragendes öffentliches Interesse bei Energiespeicheranlagen und Elektrizitätsverteilernetzen in §§ 11c und 14d Abs. 10 EnWG-E

Mit der positiv zu bewertenden Anpassung von §§ 11c und 14d Abs. 10 EnWG-E werden die bisherigen Regelungen zum überragenden öffentlichen Interesse bei Speicheranlagen und Elektrizitätsverteilernetzen stärker an die Vorbildregelung des § 2 EEG 2023 (bzw. § 43 Abs. 3a EnWG) angeglichen und damit Wertungsunterschiede beseitigt. Dies betrifft vor allem die Ergänzung eines Abwägungsvorrangs in einem neuen Satz 2 der jeweiligen Regelungen. Zugleich wird im Hinblick auf Speicher der Anwendungsbereich von „Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie“ auf „Energiespeicheranlagen“ erweitert und damit ausdrücklich auch auf Anlagen, bei denen die gespeicherte Energie anschließend nicht in elektrische Energie rückumgewandelt, sondern in anderer Energieform genutzt wird (vgl. § 3 Nr. 15d EnWG/§ 3 Nr. 36 EnWG-E). Auch wenn bislang ein umfassendes Verständnis angezeigt war, bestanden bis zuletzt Zweifel. Dass diese Rechtsunsicherheit beseitigt wird, ist zu begrüßen.

Vorteilhaft wäre es, wenn in den Regelungen ausdrücklich auch die „Änderung“ von Anlagen erwähnt und die „dazugehörigen Nebenanlagen“ ergänzt würden. Zudem erscheint die zeitliche Begrenzung des Abwägungsvorrangs bis zur (nahezu) Treibhausgasneutralität nicht unproblematisch¹⁹.

¹⁸ Vgl. BT-Drs. 21/1497, S. 127.

¹⁹ Die Regelung ist auch zum dauerhaften Erhalt der Treibhausgasneutralität wichtig, F. Sailer/S. Militz, Das

überragende öffentliche Interesse und die öffentliche Sicherheit nach § 2 EEG 2023, Würzburger Studien zum Umweltenergierecht Nr. 31 vom 02.11.2023, S. 17 m. w. N.

Kontakt

Stiftung Umweltenergierecht
Friedrich-Ebert-Ring 9
97072 Würzburg

T: +49 931 79 40 77-0
F: +49 931 79 40 77-29

info@stiftung-umweltenergierecht.de
www.stiftung-umweltenergierecht.de



Stellungnahme

Dr. Christine Wilcken
Deutscher Städtetag

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1496

und

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache 21/1497

und

Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für
einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
**zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes**
(hier: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes)
Ausschussdrucksache 20(9)053

Siehe Anlage

14. Oktober 2025

Stellungnahme

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

Zum Ziel des Gesetzesvorhabens

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes Stellung nehmen zu können. Der Entwurf sieht die Entlastung der Unternehmen und Privatverbraucher von der Gasspeicherumlage vor. Die Gasspeicherumlage soll abgeschafft und die Gasspeicherbefüllung künftig vom Bund getragen und nicht mehr auf die Endkunden umgelegt werden. Die Entlastungswirkung bei Unternehmen und Privathaushalten sehen wir positiv und begrüßen diese grundsätzlich.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass es sich bei der Gasspeicherumlage um eine arbeitspreisbasierte Umlage handelt. Auch wenn alle Verbraucher einbezogen werden, hängt die konkrete Entlastungswirkung insofern im hohen Maße vom jeweiligen Energieverbrauch ab. Verbraucher mit hohem Strom- oder Gasverbrauch erfahren eine stärkere Entlastung.

Die Entlastung muss aus dem Kernhaushalt finanziert werden

Der Gesetzesentwurf sieht ferner vor, dass die notwendigen Mittel für die Entlastung aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden. Der KTF dient nach seinem Verwendungszweck vorrangig der Finanzierung von Maßnahmen, die der Erreichung der Klimaschutzziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz beitragen. Er ist das zentrale Instrument für den Klimaschutz und die Energiewende.

Die Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen aus dem KTF noch dazu in einer Dimension von 3,5 Milliarden sehen wir daher sehr kritisch. Diese kritische Einschätzung gilt insbesondere im Hinblick auf die Mittel des Sondervermögens, die verfassungsrechtlich mit einer Zweckbindung für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität versehen wurden. Wir befürchten, dass mit der beabsichtigten arbeitspreisbasierten Entlastung klimaschädliche

Fehlanreize gesetzt und Zukunftsinvestitionen geschmälert werden. So bedarf es angesichts des bestehenden Förderbedarfes beispielsweise einer erheblichen Aufstockung der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Die Entlastung von der Gasspeicherumlage muss daher aus dem Kernhaushalt finanziert werden.

Abschaffung der Gasumlage und Ausbleiben der Stromsteuerentlastung für Privathaushalte ist ein falsches Signal zum falschen Zeitpunkt

Die Entscheidungen über die Zukunft der Gasumlage und das gleichzeitige Ausbleiben der Stromsteuerentlastung für die Privathaushalte werden zu einem Zeitpunkt getroffen und stehen in der öffentlichen Debatte, in der die Städte mit Hochdruck an den Wärmeplanungen arbeiten. In den großen Städten müssen die Wärmeplanungen in nicht einmal einem Jahr fertiggestellt sein. Die Städte und ihre Stadtwerke planen seit langer Zeit und die Hausbesitzer treffen auf der Grundlage der Planung die Entscheidung, ob weiter mit Erdgas geheizt wird oder ob eine Umstellung auf klimafreundliche Alternativen, wie der Wärmepumpe, vorgenommen wird.

Wir sehen es vor diesem Hintergrund energiepolitisch als problematisch an, zu diesem Zeitpunkt das Signal auszusenden, dass für die Privathaushalte Strom teuer bleibt, während Erdgas billiger gemacht wird. Für die Wärmewende und die Sektorenkopplung setzt dies falsche Anreize. Wir sprechen uns vor diesem Hintergrund dafür aus, die Gasspeicherumlage nur für die Industrie zu senken und die freiwerdenden Mittel für die Stromsteuer-Senkung für alle zu nutzen. Damit können auch die Privathaushalte sowie Mittelstand und Gewerbe erreicht werden.

Entlastung mit dem Europäischen Klima-Sozialfonds zielgenau organisieren

Die Entlastungswirkung der Gesetzesänderung begrüßen wird ausdrücklich, Wir weisen jedoch auch darauf hin, dass Entlastungen sozial gerecht und zielgenau organisiert werden müssen. Gerade im Wärmesektor bestehen Belastungen, die mit der Einführung des europäischen Emissionshandelssystems ETS 2 absehbar zunehmen werden. Ohne Kompensation wirkt die Verteilungswirkung vom CO₂-Preis regressiv. Je niedriger das Einkommen, umso höher

der Anteil, der für die CO₂-Bepreisung gezahlt werden muss. Daher muss es eine Rückverteilung der Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel geben. Der Europäische Klima-Sozialfonds kann hierfür ein erster wichtiger Schritt sein. Der Klimasozialplan sollte zeitnah konsultiert und auf den Weg gebracht werden.